

भदौ - १

सर्वोच्च अदालत बुलेटिन

पाक्षिक प्रकाशन

वर्ष ३४, अङ्क ९

२०८२ भदौ १-१५

पूर्णाङ्क ७९५



प्रकाशक
सर्वोच्च अदालत
रामशाहपथ, काठमाडौं

फोन नं. ४२००७१२, ४२००७२९, ४२००७५०, Ext. २२६९ (सम्पादक), २२७० (सम्पादन शाखा), २१७० (छापाखाना), २२७४ (बिक्री)

टोल फ्री : १६६०-०१-३३३५५, फ्याक्स: ४२००७४९, पो.ब.नं. २०४३८

Email: info@supremecourt.gov.np, admin@supremecourt.gov.np / Web: www.supremecourt.gov.np

सम्पादन तथा प्रकाशन समिति

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल, सर्वोच्च अदालत	- अध्यक्ष
माननीय न्यायाधीश श्री सुनिलकुमार पोखरेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
मुख्य रजिस्ट्रार श्री विमल पौडेल, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
नायब महान्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय	- सदस्य
रजिस्ट्रार श्री मानबहादुर कार्की, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजयप्रसाद मिश्र, अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन	- सदस्य
अधिवक्ता श्री रमणकुमार कर्ण, सचिव, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन	- सदस्य
श्री केशरमणि अर्याल, निमित्त डिन, त्रिभूवन विश्वविद्यालय, कानून संकाय	- सदस्य
सहरजिस्ट्रार श्री अर्जुनप्रसाद कोइराला, सर्वोच्च अदालत	- सदस्य सचिव

सम्पादक : श्री कालीबहादुर साम्थु लिम्बू

**सम्पादन तथा प्रकाशन शाखामा कार्यरत्
कर्मचारीहरू**

शाखा अधिकृत श्री सुजता उप्रेती
शाखा अधिकृत श्री सुकराम मोक्तान
शाखा अधिकृत श्री विनिता महर्जन
नायब सुब्बा श्री सन्तोष घिमिरे
सिनियर प्रुफरिडर श्री रेशम शर्मा
कम्प्युटर अपरेटर श्री विदुर खड्का
कम्प्युटर अपरेटर श्री अर्जुन सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री अच्युतप्रसाद दाहाल

भाषाविद् : श्री रामचन्द्र फुयाल

बिक्री शाखा

नायब सुब्बा श्री खिमा पोखरेल

मुद्रण शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरू

मुद्रण अधिकृत श्री आनन्दप्रकाश नेपाल
सिनियर प्रेसम्यान श्री योगप्रसाद पोखरेल
सिनियर मेकानिक्स श्री निर्मल बयलकोटी
सिनियर कम्पोजिटर श्री श्यामकृष्ण प्रजापति
सिनियर प्रेसम्यान श्री सविता पोखरेल
सिनियर प्लेटमेकर श्री प्रमिलाकुमारी लामिछाने
सिनियर बुकबाइन्डर श्री तारा वाग्ले
सहायक कार्टोग्राफर श्री विपिन अधिकारी
बुकबाइन्डर श्री सरिता चक्रधर
बुकबाइन्डर श्री मदन तिमल्सिना
बुकबाइन्डर श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे
प्रेसम्यान श्री केशवबहादुर सिटौला
बुकबाइन्डर श्री अच्युतप्रसाद सुवेदी
कार्यालय सहयोगी श्री रमेश नेपाल
कार्यालय सहयोगी श्री टेकबहादुर खड्का

**विभिन्न इजलासहरूबाट सम्पादन शाखामा प्राप्त भई यस अङ्कमा
प्रकाशित निर्णय / आदेशहरू**

पूर्ण इजलास		इजलास नं. ७	
संयुक्त इजलास	८	इजलास नं. ८	
इजलास नं. १	२३	इजलास नं. ९	१५
इजलास नं. २	२	इजलास नं. १०	८
इजलास नं. ३		इजलास नं. १२	
इजलास नं. ४	२	इजलास नं. १३	५२
इजलास नं. ५		इजलास नं. १५	
इजलास नं. ६	३	इजलास नं. १६	
जम्मा	३८	जम्मा	७५

कूल जम्मा ३८ + ७५ = ११३

नेपाल कानून पत्रिकामा

प्रकाशित भएका फैसलाहरू (२०१५ सालदेखि हालसम्म)

हेर्न, पढ्न तथा सुरक्षित गर्न

www.nkp.gov.np

मा जानुहोला ।

खोज्ने तरिका

सर्वप्रथम **www.nkp.gov.np** लगइन गरेपश्चात् देखिने पृष्ठमा **शब्दबाट** भन्ने स्थानमा आफूले खोज्न चाहेअनुसारको कुनै शब्द नेपाली युनिकोड फन्टमा टाइप गरी हरियो बटनमा रहेको खोज्नुहोस् भन्ने बटनलाई थिची खोजी गर्न सक्नुहुनेछ । यसबाट खोजेअनुसारको फैसला प्राप्त गर्न नसकेमा मुद्दाको किसिम, मुद्दाको नाम एवं निर्णय नं. तथा ने.का.प. विवरणमा रहेका विविध शीर्षकबाट आफूले चाहेअनुसार फैसला खोज्न सकिनेछ । त्यस अतिरिक्त **नेकाप प्रत्येक वर्ष** र **हाम्रो बारेमा** समेतबाट हेर्न सक्नुहुनेछ ।

यस पत्रिकाको इजलाससमेतमा उद्धरण गर्नुपर्दा निम्नानुसार गर्नुपर्ने छः

सअ बुलेटिन, २०८०, ... - १ वा २, पृष्ठ

(साल) (महिना)

उदाहरणार्थः सअ बुलेटिन, २०८२, भदौ - १, पृष्ठ १

का.जि.द.नं. ३९।०४९।०५०

सूचना

"नेपाल कानून पत्रिका र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन" को "वार्षिक ग्राहक" बन्न चाहनेका लागि २०७६ वैशाख अङ्क देखि वार्षिक ग्राहक बन्न पाउने गरी सम्पादन तथा प्रकाशन समितिले निर्णय गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

समितिको निर्णयानुसार मूल्य समायोजन भई नेपाल कानून पत्रिका रु.१५० र सर्वोच्च अदालत बुलेटिन प्रति अङ्क रु.४० कायम गरिएको समेत सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

मूल्य रु.४०।-

मुद्रक: सर्वोच्च अदालत, छापाखाना

विषयसूची

क्र.सं.	विषय	पक्ष / विपक्ष	पृष्ठ
संयुक्त इजलास			१ - ८
१.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. काले भन्ने कृष्ण वि.सी. सुनारसमेत, कमल न्यौपाने भन्ने कमल वि.क. वि. नेपाल सरकार	१
२.	अंश चलन	बाबुलाल सरवरिया वि. बेचनीदेवी सरवरिया	२
३.	निर्णय दर्ता बदर हक कायमसमेत	ऋषिभक्त श्रेष्ठसमेत वि. शान्ति खत्री के.सी.समेत	३
४.	नकबजनी चोरी	अजय पुरी वि. नेपाल सरकार	४
५.	जबरजस्ती चोरी	फूर्वा लामा वि. नेपाल सरकार, राजकुमार मुनिकार वि. नेपाल सरकार	४
६.	हक कायम	महेश्वर श्रेष्ठसमेत वि. कमला श्रेष्ठसमेत	५
७.	हालैको बकसपत्र लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता	विरेन्द्रप्रसाद यादव वि. पौडरिया देवी	६
८.	अबन्डा जग्गा बन्डा गरिपाउँ	मनबहादुर खरेलसमेत वि. गंगा खरेल	६
इजलास नं. १			८ - २४
९.	जबरजस्ती करणी उद्योग	नेपाल सरकार वि. पुलकित कुमार इसर	८
१०.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. दिपेन्द्र कार्की	८
११.	जबरजस्ती करणी	मोहमद गुलफराज आलम वि. नेपाल सरकार	९
१२.	सरकारी छाप दस्तखत कित्ते	नेपाल सरकार वि. सुजन तामाङ	९
१३.	अंश चलन	सिद्धिबहादुर शाही वि. सुवर्ण खड्गी, प्रेमबहादुर शाही वि. सुवर्ण खड्गी	१०
१४.	जालसाजी	देवेन्द्रप्रसाद गुप्ता वि. राम भरोसी साह रौनियारसमेत	११
१५.	उत्प्रेषणसमेत	मनमाया घिमिरे वि. उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलास, इलामसमेत	११
१६.	बैंकिङ कसुर	गीता कार्की वि. नेपाल सरकार	१२
१७.	बैंकिङ कसुर	राजनप्रसाद साह वि. नेपाल सरकार	१३
१८.	बैंकिङ कसुर	सुनिल घिमिरे वि. नेपाल सरकार	१३
१९.	अंश नामसारी	सुखनी गडेरियासमेत वि. मुनेसर गडेरियासमेत	१४
२०.	अंश दर्ता	गणेश राउत अहिरसमेत वि. गंगीयादेवीसमेत	१५
२१.	अंश चलन	लाइखोदेवी राजवंशीसमेत वि. दया राजवंशी	१६

२२.	उत्प्रेषणसमेत	उत्तम श्रेष्ठसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेत	१६
२३.	उत्प्रेषण/ परमादेश	ज्योती गुप्ता वि. डिनको कार्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक, ललितपुरसमेत	१८
२४.	उत्प्रेषण / परमादेश	अञ्जना श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	१९
२५.	परमादेश	विट्टु कुमार साह वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा, जनकपुरसमेत	१९
२६.	परमादेशसमेत	अंजनी मोक्तान वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	२०
२७.	परमादेशसमेत	मुस्कान कुमारी नायक वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	२१
२८.	परमादेश	प्रवेज आलम वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	२१
२९.	परमादेशसमेत	अविनाश साह स्वर्णकार वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	२९

३०.	परमादेशसमेत	राधिका हरिजन वि. गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	२२
३१.	परमादेशसमेत	रोशन तामाङ वि. नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत	२३
इजलास नं. २			२४ – २६
३२.	वैदेशिक रोजगार कसुर	दिनेश कोइराला वि. नेपाल सरकार	२४
३३.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	दुखिलाल देव वि. भूमिसुधार कार्यालय सप्तरी, राजविराजसमेत	२५
इजलास नं. ४			२६ – २८
३४.	उत्प्रेषणसमेत	शान्ता लाम्छिम्ते वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत	२६
३५.	उत्प्रेषण/ परमादेशसमेत	प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रशासन विभाग, प्रबन्ध शाखा, नक्साल, काठमाडौं वि. नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, काठमाडौंसमेत	२६
इजलास नं. ६			२७ – ३०
३६.	कर्तव्य ज्यान	रुपेन भन्ने रुपेन्द्र शाक्य वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. अमिर मालाकारसमेत	२७
३७.	उत्प्रेषण	कामाख्यलाल कर्ण वि. नवराज सत्यालसमेत	२८
३८.	चार किल्ला बदर	लक्ष्मीबाबा प्रजापति वि. हरिकृष्ण श्रेष्ठसमेत	२९

इजलास नं. ९			३० – ४५
३९.	फैसला बदरसमेत	गोपालभुषण पराजुली वि. जस बहादुर गुरुङसमेत	३०
४०.	भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत)	नरेश कुमार श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार	३२
४१.	भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत)	गणेशप्रसाद आचार्य वि. नेपाल सरकार	३३
४२.	चोरी	नेपाल सरकार वि. राजन बहादुर खत्री	३५
४३.	उत्प्रेषण/परमादेशसमेत	विष्णुप्रसाद ढकाल वि. अशोक बम मल्लसमेत	३५
४४.	लिखत बदर	शुष्मा खड्का वि. उत्तमदिप खड्कासमेत	३६
४५.	लेनदेन	उर्मिला देवी हरिजन कोरी वि. राजकुमार श्रीवास्तव	३७
४६.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. बाबुराम कार्की, बाबुराम कार्की वि. नेपाल सरकार	३८
४७.	चेक अनादर	अशोक कुमार जटिया वि. रेणु कुमारी टेमानी	३९
४८.	सुन चोरी पैठारी	माया शेर्पा वि. नेपाल सरकार	३९
४९.	सम्बन्ध विच्छेद	कबिता कुमारी खाती वि. देवेन्द्र स्वाँर	४१
५०.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	धर्मेन्द्रप्रसाद यादव वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	४१

५१.	हाडनातामा जबरजस्ती करणी	परिवर्तित नाम (०७३/०७४) ४७ (जा) बहादुर वि. नेपाल सरकार	४३
५२.	लागु औषध खैरो हेरोइन	नेपाल सरकार वि. आयुसकाजी डंगोल, रविन कपाली वि. नेपाल सरकार	४३
५३.	अबन्डा रहेको सम्पत्ति बन्डा गरिपाउँ	विशाल पुरीसमेत वि. सादु भन्ने साधुराम पुरीसमेत	४४
इजलास नं. १०			४५ – ५३
५४.	टिप्पणी आदेश बदरसमेत	शिवदत्त भट्टराई वि. जुगनु राज्य लक्ष्मी शाह	४५
५५.	झुट्टा (नक्कली) शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको	सन्जीवविक्रम शाह वि. नेपाल सरकार	४६
५६.	भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाण पत्र)	दिनेश कुमार पाल भेडिहर वि. नेपाल सरकार	४७
५७.	भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाण पत्र)	विमला विष्ट वि. नेपाल सरकार	४८
५८.	अपहरण गरी शरीर बन्धक तथा जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. राज लिम्बु	४९
५९.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. सन्तोष सापकोटासमेत, सन्तोष सापकोटा वि. नेपाल सरकार	५०

६०.	करारको यथावत् परिपालना	मुकुन्दप्रसाद बैद्य वि. प्रदिप शम्शेर ज.व.रा. समेत	५१
६१.	कर्तव्य ज्यान	देवी कापैरसमेत वि. नेपाल सरकार	५२
इजलास नं. १३			५३ – ९२
६२.	जग्गा खिचोलासमेत	बाबुल्लाह खाँ वि. सैयद अलि मुसलमान	५३
६३.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	दिपेन्द्रकुमार यादव वि. नेपाल सरकार, शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरसमेत	५४
६४.	अवहेलना	रामआश्रय साह वि. शुभ नारायण शाह	५४
६५.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. रुद्रबहादुर कार्की	५५
६६.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. राम थापा	५५
६७.	जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको	नेपाल सरकार वि. प्रेमबहादुर चन्दसमेत	५६
६८.	अंश	हुस्ने आरा खातुन वि. शेष अनिसुर रहमान	५७
६९.	मिलापत्र बदर हक कायम	विराज थामीसमेत वि. लक्ष्मी बिश्वकर्मा (श्रेष्ठ) समेत	५७
७०.	खिचोला मेटाइ	मुहमद उसमान खाँ वि. समयलाल भुजसमेत	५८
७१.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	सावित्री पोखरेलसमेत वि. दिप बहादुर बस्नेतसमेत	५९
७२.	उत्प्रेषणसमेत	उर्मिला सिंह वि. चक्रपथ सुधार योजना, एकान्तकुना ललितपुरसमेत	५९
७३.	उत्प्रेषणयुक्त परमादेश	सुषमा थपलिया वि. श्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत	६०
७४.	ज्यान मार्ने उद्योग	जनक बहादुर कार्की वि. नेपाल सरकार	६०
७५.	उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध	अनन्त प्रकाश वस्तीसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	६१
७६.	जबरजस्ती करणी र बालविवाह	नेपाल सरकार वि. सुमन श्रेष्ठ	६२
७७.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. अर्जुन शाह कानु	६३
७८.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम थर ४७ (ज)	६३
७९.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. कर्णबहादुर लावड	६४
८०.	जबरजस्ती करणी	परिवर्तित नाम (०७५।०७६) ४७(GN) कुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. हिमाल पचभैया	६४
८१.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. नादिर सलमानी	६५
८२.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. नथुनी भन्ने धनेश्वर प्रसाद यादवसमेत	६५

८३.	किर्ते ठगी	डिल बहादुर बोहरासमेत वि. नेपाल सरकार	६६			ताराप्रसाद सापकोटा वि. काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं	
८४.	निर्णय दर्ता बदर	विरेन्द्र श्रेष्ठ वि. न्यापोल बस्ने सीतालक्ष्मी मल्ल	६७	९५.	उत्प्रेषण / परमादेश	महानगरपालिका वडा नं. १ दरबारमार्ग स्थित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि.समेत	७६
८५.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. पहल सिंह सारुमगर भन्ने पल सिंह थापामगरसमेत	६८			पुष्पराज प्याकुरेल वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	७७
८६.	बाटो खुलाई सार्वजनिक बाटो कायम गरिपाउँ	दानबहादुर थापा वि. बहुरीदेवी चौधरी	६९	९६.	परमादेशसमेत	हरिचन्द्र साह कलवार वि. चोकट साह कलवारसमेत	७७
८७.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. गोकर्ण दमाई	६९	९७.	अबन्डा जग्गा बन्डा गरिपाउँ	नेपाल सरकार वि. लक्ष्मीदेवी वि.क. समेत, बलराम परियार वि. नेपाल सरकार	७८
८८.	ज्यानसम्बन्धी कसुर	नेपाल सरकार वि. जीवा सुनार	७०	९८.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. विजयकुमार ठाकुर	७९
८९.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	मञ्जु ज्ञवाली वि. अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान, काठमाडौं	७१	९९.	जबरजस्ती करणी	मनमोहन साहसमेत वि. इन्द्र प्रसाद साह	८०
९०.	हाडनाता करणी	नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम ०४-५-अ/२	७१	१००.	निषेधाज्ञा	नन्दकासी घले वि. नापी कार्यालय, मनमैजु, काठमाडौंसमेत	८१
९१.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम धादिङ २४(७५८)	७३	१०१.	उत्प्रेषण, परमादेशसमेत	नेपाल सरकार वि. शिवराज पोखरेल	८१
९२.	कर्तव्य ज्यान	पुर्णवासी लोनिया वि. नेपाल सरकार	७३	१०२.	बैंकिक कसुर	नेपाल सरकार वि. तिङ्मे भन्ने गणेश राईसमेत	८२
९३.	कर्तव्य ज्यान र डाँका चोरी	महेश कहार भन्ने महेशकुमार कहार वि. नेपाल सरकार, सदाम कुजडा वि. नेपाल सरकार	७४	१०३.	ज्यान मार्ने उद्योग	टेक बहादुर भण्डारी वि. मिर्तु भण्डारी	८३
९४.	कर्तव्य ज्यान	दशरथ भन्ने टेकबहादुर मल्ल वि. नेपाल सरकार	७५	१०४.	हक साफी गरी हक कायम		

१०५.	बैंकिङ कसुर	हरि बहादुर भुजेल वि. नेपाल सरकार	८३
१०६.	वैदेशिक रोजगार कसुर	नेपाल सरकार वि. सम्बीधान आचार्य	८४
१०७.	अंशबन्डा	रत्नप्रसाद सापकोटा वि. केशवप्रसाद सापकोटा	८४
१०८.	बन्दी प्रत्यक्षीकरण	टेकनारायण पाण्डे वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत	८५
१०९.	बैंकिङ कसुर	धन कुमार देवकोटा वि. नेपाल सरकार	८६

११०.	जबरजस्ती करणी	नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम महाराजगन्ज १३६ (ख)	८७
१११.	कर्तव्य ज्यान	नेपाल सरकार वि. रामइश्वर राय यादव	८८
११२.	डाँका चोरी	नेपाल सरकार वि. सुमन विश्वकर्मासमेत	८९
११३.	परिवार सङ्ख्या कायम गरी हदबन्दी कारबाहीको टुंगो लगाई रोक्का फुकुवा सम्बन्धमा	भिमकान्त पौडेल वि. गोपाल समशेर ज.ब.रा.समेत, गोपाल समशेर ज.ब.रा.समेत वि. श्री भूमि सुधार कार्यालय, ललितपुर	९०

संयुक्त इजलास

१

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-०९४५, ०७६-CR-१७१०, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. काले भन्ने कृष्ण वि.सी. सुनारसमेत, कमल न्यौपाने भन्ने कमल वि.क. वि. नेपाल सरकार

मृतकलाई ईँटा, ढुङ्गाले शरीरको संवेदनशील अङ्ग टाउको समेतमा प्रहार गरी मरणासन्न गरी छोडेको अवस्थामा प्रहरीले फेला पारी उपचारको लागी लगेकोमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको भन्ने जाहेरी, रगत लागेको ईँटा, ढुङ्गा घटनास्थलबाट बरामद भएको भन्ने घटनास्थल मुचुल्का, मृतकको टाउको तथा निधारका अन्य भागमा समेत विभिन्न घाउ, चोट रहेको भन्ने लास जाँच मुचुल्का र मृतकको मृत्युको कारण 'Blunt force injury to the head' भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणबाट युरुङ तामाडलाई ईँटा ढुङ्गाले शरीरको संवेदनशील अङ्ग टाउको समेतमा प्रहार भएको घाउचोटकै कारणले निज गम्भीर घाइते भएको र उपचारको क्रममा निजको मृत्यु भएको भन्ने देखिने।

प्रतिवादीहरू अभिषेक कार्की र काले भन्ने कृष्ण वि.सी. सुनारले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयानमा ईँटा, ढुङ्गाले मृतकको टाउको समेतमा प्रहार गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको साथै प्रतिवादी इयाप्ले कमल न्यौपाने भन्ने कमल वि.क. पनि सो कार्यमा संलग्न थिए भनी भनेको भनाइ मृतकलाई ईँटा, ढुङ्गाले शरीरको संवेदनशील अङ्ग टाउको समेतमा प्रहार भएको घाउचोटको कारणले घाइते भई उपचारको क्रममा निजको मृत्यु भएको भन्ने घटनास्थल बेहोरासँग मिलेको देखिन्छ। निज प्रतिवादीहरूको उक्त भनाइ मृतकको टाउको समेतका अङ्गमा घाउचोट रहेको भन्ने लास प्रकृति मुचुल्का

तथा शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतबाट समर्थित भएको पाइन्छ। यसरी मिसिल संलग्न प्रमाणबाट समर्थित भई पुष्टि भएको प्रतिवादीको मौकाको बयानलाई प्रमाणमा लिन नमिल्ने अवस्था हुँदैन। यी प्रतिवादीहरूले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष मृतकलाई ढुङ्गाले प्रहार गरेको भनी व्यक्त गरेको साबिती बयान मृतकको शरीरमा विभिन्न घाउचोट देखिएको भन्ने घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्का एवं शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिँदा यी प्रतिवादीहरू इयाप्ले कमल न्यौपाने भन्ने कमल वि.क., अभिषेक कार्की र कृष्ण वि.सि. सुनारसमेत भई युरुङ तामाडलाई ईँटा ढुङ्गाले प्रहार गरी घाइते बनाई घटनास्थलमा छोडेको अवस्थामा उद्धार गरी उपचारका लागि लगेकोमा निज युरुङ तामाडको मृत्यु भएको भन्ने कुरा पुष्टि हुने।

मृतक र प्रतिवादीहरूको बिचमा पूर्वपरिचय रहेको तथा ज्यानै लिनुपर्नेसम्मको रिसझवी रहेको देखिँदैन। अकस्मात् बाटोमा भेट भएको र वादविवाद हुँदा घटना हुन गएको भन्ने देखिन्छ। प्रतिवादीहरूले तत्काल उठेको रिसका कारणले मृतकलाई ईँटा, ढुङ्गा प्रहार गरी घटना वारदात घट्न गएको देखिन्छ। मृतकलाई मारौँ नै भन्ने यी प्रतिवादीहरूको मनसाय रहेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएको पनि देखिँदैन। प्रतिवादीहरूले मृतकलाई लुकी चोरीकन हानेको अवस्था पनि नरहेकाले अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सजाय गर्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन। मृतकले बाटोमा मोबाइलमा गफ गर्दै हिँड्दा प्रतिवादी कमल न्यौपाने भन्ने कमल वि.क.सँग ठोक्किन पुगेको साथै निज मृतकले गाली गलौजसमेत गरेकाले प्रतिवादी इयाप्ले कमल न्यौपाने भन्ने कमल वि.क.लाई रिस उठी वारदातस्थलमा रहेको ढुङ्गा ईँटाले हानेको र अन्य सँगै रहेका प्रतिवादी अभिषेक कार्की र काले भन्ने कृष्ण वि.सी. सुनारसमेतले ईँटा ढुङ्गा र मुक्काले हिकार्उँदा मृतक भुइँमा लडी

उपचारको क्रममा निजको मृत्यु भएको भन्ने देखिन आएकोले यी प्रतिवादीहरूलाई तत्काल उत्पन्न भएको आवेश थाम्न नसकी झुँटा, ढुङ्गाले प्रहार गर्दा मृतक घाइते हुन पुगेको र उपचारका लागि लगेकोमा निजको मृत्यु भएको भन्ने घटना वारदात पुष्टि हुन आएकोले सो वारदात मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं.अन्तर्गत पर्ने देखिँदा प्रतिवादीहरू झ्याप्ले कमल न्यौपाने भन्ने कमल वि.क., अभिषेक कार्की र काले भन्ने कृष्ण वि.सी. सुनारलाई सोही ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. को कसुरमा जनही १० वर्ष कैद गरेको हदसम्म उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन।

प्रस्तुत मुद्दाको वारदात मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. को कसुर ठहर भएकोले प्रतिवादी सुबास मिश्रको हकमा सोही महलको १७(३) नं. को कसुर आकर्षित हुने अवस्था नभएको साथै मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट निज प्रतिवादी सुबास मिश्रले मृतकलाई कुटपिट गरी मारेको भन्ने तथ्य पुष्टि हुन नसकेकोले निजलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिनुपर्नेमा १७(३) नं. बमोजिम सजाय गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला सो हदसम्म नमिलेकाले निज प्रतिवादीको पुनरावेदन नपरे तापनि साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. २०५ नं. तथा हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(२) बमोजिम हेरिनुपर्ने भएबाट उच्च अदालत पाटनको फैसला निज प्रतिवादीको हकमासम्म केही उल्टी भई निज प्रतिवादी सुबास मिश्रले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने देखियो।

प्रतिवादीहरू कमल न्यौपाने भन्ने कमल वि.क., कृष्ण वि.सि. सुनार र अभिषेक कार्कीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. बमोजिम जनही १० वर्ष कैद सजाय गर्ने गरेको हदसम्म उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।१२।१३ को फैसला मिलेको हुँदा सदर हुने र अर्का प्रतिवादी सुबास मिश्रलाई ऐ. १७(३) नं. बमोजिम २ वर्ष कैद सजाय

गरेको हदसम्म उच्च अदालत पाटनको उक्त मिति २०७४।१२।१३ को फैसला केही उल्टी भई निज प्रतिवादी सुबास मिश्रले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत :- दिपेन्द्र थापा मगर र वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल भदौ १५ गते रोज ६ शुभम्।

२

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७५-८।-०३५१, अंश चलन, बाबुलाल सरवरिया वि. बेचनीदेवी सरवरिया

वादीले सुरुमा कुल सम्पत्तिलाई २ भाग गरी पति प्रतिवादी भोला सरवरियाको १ भाग अंशलाई ३ भाग लगाई सोको १ भाग अंश पाउँ भन्ने फिराद दाबी लिए पनि मुद्दा चल्दैका अवस्थामा जन्मिएका नाबालक छोरा राजुकुमार सरवरियासमेतलाई अंशियार कायम गरी पति भोला सरवरियाको १ भाग सम्पत्तिबाट ४ भाग लगाई सो बाट १ भाग सम्पत्ति अंशबापत पाउनुपर्ने हो भनी वादीले गरेको बयान कागज बेहोरामा समेत कुनै विवाद रहेको देखिएन।

मैले निजी तवरबाट बकसमा पाएको सम्पत्तिसमेत अंश लाग्ने गरी भएको उच्च अदालत विराटनगरको फैसला बदर उल्टी हुनुपर्छ भन्ने पुनरावेदक/प्रतिवादी हरिओम सरवरियाको पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा, तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित यी पुनरावेदक हरिओम सरवरियाका नाममा रहेको कि.नं. ८५ को जग्गा निजले मिति २०६१।२।१४ मा अनुपमा सिंहबाट हालैको बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको देखिन्छ। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा अंश नभएका अंशियारहरूको नाममा भएको सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सगोलको हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने गर्दछ। यदि कुनै अंशियारले आफ्नो निजी हो भन्ने जिकिर लिएमा प्रमाण पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व पनि उसैको हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको तर

यी पुनरावेदक प्रतिवादी हरिओम सरवरियाको नाममा भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्ति प्रत्यर्थी वादीसमेतको अंश लाग्ने होइन भनी जिकिर लिए पनि त्यस सम्बन्धमा कुनै पनि प्रमाण निजले पेस गर्न सकेको देखिँदैन । निजले आफ्नो ज्ञान सिपबाट आर्जन गरेको भनी आफ्नो निजी आर्जनको स्रोत पुष्टि हुने प्रमाणसमेत पेस गरेको नदेखिएकोले हालैको बकसपत्रबाट पाएको भन्ने उल्लेख भएकै आधारमा मात्र निजी ठहर गर्न नमिल्ने ।

प्रतिवादीहरूका नाउँमा भएका सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई २ अंश भाग गरी उक्त २ भागको १ भाग सम्पत्तिलाई पुनः ४ अंश भाग गरी ४ भागको १ भाग सम्पत्ति वादीले अंशबापत पाउने ठहर्‍याई सुरु मोरङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३/३/२७ मा भएको फैसलालाई सदर गरेको उच्च अदालत विराटनगरको मिति २०७४/०८/१० को फैसला मनासिब नै देखिएकोले सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - भूपाल भण्डारी

कम्प्युटर :- राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल फाल्गुन १७ गते रोज ५ शुभम् । यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७५-CR-०८१८, जालसाजी, बाबुलाल सरवरिया वि. वेचनीदेवी सरवरिया
- ०७५-CI-०३५०, अंशबन्डा बदर, बाबुलाल सरवरिया वि. वेचनीदेवी सरवरिया
- ०७५-CI-०३५२, राजीनामा लिखत बदर दर्ता बदर, पुनमदेवी सरवरिया वि. वेचनीदेवी सरवरिया
- ०७५-CI-०३५३, राजीनामा लिखत बदर दर्ता बदर, पुनमदेवी सरवरिया वि. वेचनीदेवी सरवरिया

३

स.प्र.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-CI-०७३१, निर्णय दर्ता बदर

हक कायमसमेत, ऋषिभक्त श्रेष्ठसमेत वि. शान्ति खत्री के.सी.समेत

सुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/३/११ मा भएको स्थलगत नक्सा मुचुल्का तथा साबिकको नक्सा ट्रेससमेत भिडाउँदा वादी ऋषिभक्त श्रेष्ठको साबिक कि.नं. ४५७ को जग्गा पूर्वतर्फ छुट्टै रहेको देखिन्छ । हाल नापीमा पनि सो जग्गा कि.नं. २१२६ र कि.नं. २१२७ मा साबिक नक्सा ट्रेसअनुसार नै नापजाँच भएको पाइन्छ । प्रतिवादी शान्ती खत्रीको नाउँको साबिक कि.नं. ७७८ कि.नं. १४ मा गाभिई नापी भएकोमा सोही कि.नं. १४ बाट प्रतिवादी शान्ति खत्रीले आफ्नो नामको कि.नं. ७७८ को जग्गा छुट्ट्याई हालसाबिक गर्ने क्रममा कि.नं. २२ मा दर्ता भएको जग्गाको र साबिक नक्सा ट्रेसको जग्गाको आकृति प्रकृति मिल्न आएको देखिन्छ । उल्लिखित नक्सा मुचुल्का तथा संलग्न नक्सा ट्रेस र हाल साबिकको नक्सासमेत भिडाई हेर्दा नक्साको आकृति प्रकृतिसमेतबाट पुनरावेदक ऋषिभक्त श्रेष्ठको साबिक कि.नं. ४५७ को जग्गाबाट फिराद दाबीबमोजिम प्रतिवादी शान्ती खत्री के.सी.को कि.नं. २२ मा परेको भन्ने पुष्टि हुन आएको देखिँदैन । साथै प्रस्तुत मुद्दामा ने.का.प. २०५० नि.नं. ४७०२ मा प्रकाशित सिद्धान्तसमेतको आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याउने अनुमति प्रदान भएको देखिन्छ । उक्त सिद्धान्त एउटा कित्ता जग्गाबाट विभिन्न कित्ता जग्गा बिक्री गरेको विषयमा प्रतिपादित भएकाले यस मुद्दाको विषयवस्तु र तथ्य नै फरक रहेको हुँदा उक्त सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा अवलम्बन गर्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ प्रतिवादी शान्ती खत्रीको नाउँको साबिक कि.नं. ७७८ को जग्गा कि.नं. १४ मा गाभिई नापी भएकोमा हालको कि.नं. २२ को जग्गा हालसाबिक गर्ने गरी मिति २०६३/११/३० र २०६३/१०/२९ मा भएको ६ नं. नापी गोश्वाराको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुन नसक्ने ठहर गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला अन्यथा देखिन आएन ।

फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७२।३।२९ को फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७३।०८।१९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत :- दिपेन्द्र थापा मगर र वसन्त प्रसाद मैनाली

कम्प्युटर - राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल भदौ १० गते रोज १ शुभम्।

४

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या. श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CR-१००३, नकबजनी चोरी, अजय पुरी वि. नेपाल सरकार

चोरीको धनमाल प्रतिवादीको साथबाटै बरामद भएको अवस्था नभए पनि निजले राख्न दिएको ठाउँबाट बरामद भएको र सो तथ्यलाई स्वीकार गरेको हुँदा निजको साथबाटै बरामद भएसरहको अवस्था देखिएको छ। प्रमाण ऐनको दफा २९ ले कसैले अदालतले गरेको अनुमान खण्डन गर्न चाहेमा सोको प्रमाण पुर्‍याउने भार सोही पक्षमा रहने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। सोबमोजिमको प्रमाणको भार यी प्रतिवादीले पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन। यसका अतिरिक्त धनमाल बेच्ने भनिएका प्रतिवादीले नै बरामदी धनमाल धितोमा राखेको भन्ने बयान नगरी यी प्रतिवादीलाई बिक्री गरेको भनी बयान गरेकोबाट यी प्रतिवादीले खरिद गरेको होइन, धितोमा राखेको हो भनी लिएको जिकिर समर्थित भएको देखिन आउँदैन। लगाउका मिसिलहरूसमेत अध्ययन गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा कसुरदार ठहर भएका प्रतिवादीहरूले पटक पटक चोरी गरेको तथ्य स्थापित भइरहेको छ। प्रत्येक जस्तो मुद्दामा चोरीको धनमाल यी प्रतिवादीलाई बिक्री गर्ने गरेको भनी अन्य प्रतिवादीहरूले पोल गरेको देखिएको छ। यी प्रतिवादीले आफूले धितोमा राखेको भनेको धनमालहरू आफ्नै प्रयोगमा राखेको नदेखिँदै निजका आफन्तहरू मामा केशव बस्नेत

र दिदी लक्ष्मी खड्काको घर कोठामा राख्न दिएको देखिन्छ। यसरी पटक पटक एकै प्रतिवादीहरूबाट धनमाल लिने गरेको, ती धनमालहरू आफूकहाँ नराखी आफन्तहरूकहाँ लुकाउने उद्देश्यले राखेको देखिएको र धितोमा राखिएको भनिएका सामानहरूको प्रकृति हेर्दा पनि धितोमा राखी रकम दिन सकिने प्रकृतिको नदेखिएको समेतको अवस्था पनि प्रस्तुत मुद्दामा देखिन्छ। यी प्रमाणहरू र अवस्थाका सन्दर्भमा हेर्दा निजले पुनरावेदनमा जिकिर लिए जस्तै बरामदी धनमालहरू चोरीको भनी जानी जानी लिएको नभई धितोको रूपमा मात्र लिएको भनी विश्वास गर्न सकिने।

पुनरावेदक/प्रतिवादीलाई चोरीको सामान खरिद गरेको भनी मुलुकी ऐन, चोरीको महलको २३ नं.बमोजिमको कसुरमा सोही महलको २४ नं. बमोजिम बिगो रु. ७,०००। कायम गरी सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला निजको हकमा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : दुर्गाप्रसाद खनाल

इति संवत् २०७८ साल चैत्र २८ गते रोज २ शुभम्।

५

स.का.मु.प्र.न्या.श्री दीपककुमार कार्की र मा.न्या. श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-CR-१५२३, ०७२-CR-१७०५, जबरजस्ती चोरी, पूर्वा लामा वि. नेपाल सरकार, राजकुमार मुनिकार वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीहरूले जाहेरवालालाई थाहै नदिई निजको धनमाल चोरी गरी लगेको नदेखिँदै निजउपर हातपात गरेर निजले गलामा लगाएको सुनको सिक्री र हातमा रहेको ब्याग खोसी चोरी गरी लगेको देखिन्छ। प्रतिवादीहरूले हातपात नगरी जाहेरवालालाई सहमतिमा निजको साथमा रहेको धनमाल लिई हिँडेको भन्न मिल्ने देखिँदैन। यो अवस्थालाई हेर्दा प्रतिवादीहरूले जबरजस्ती चोरीको कसुर गरेको ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसलालाई नमिलेको मान्न मिलेन।

चोरी भएको सुनको प्रचलित मूल्य खुलाउन

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घमा पत्राचार भएकोमा सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घबाट बरामदी सुनको मूल्य रु. ४१,०१३।- पर्ने भनी खुली आएको पाइन्छ। सुन चाँदी व्यवसायी सङ्घबाट खुली आएको सुनको सोही मूल्य र सोही बखत चोरी भएको ब्यागमा रहेको रु. ८८०।- लाई योग गरी जम्मा ४१,८९३।- लाई चोरी भएको बिगो कायम गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई पनि नमिलेको मान्न मिलेन।

जाहेरवालाले गलामा लगाएको सुनको सिक्री र हातमा लिइराखेको ब्याग फरक फरक समयमा चोरी भएको नभई एकै समयमा एकसाथ चोरी भएको देखिन्छ। दुवैजना प्रतिवादीहरू डिल्लीबजार स्थित पसलमा बसी चिसो खाई बाटोमा कोही उपयुक्त मानिस फेला परे चोरी गर्ने सल्लाह गरी हिँडिरहेको र बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै जाहेरवाला मञ्जु शाहले गलामा सुनको सिक्री लगाई हातमा ब्याग लिई हिँडिरहेको देखेपछि दुवै जना मिली सुनको सिक्री र ब्याग चोरी गरी लगेको देखिन्छ। राज कुमार मुनिकार र फूर्वा लामाको बयानको सवाल ५ को जवाफमा दुवैजनाले चोरी गरेको भनी लेखाएको देखिएको छ। दुवै जना मिली चोरी गर्ने सल्लाह गरी हिँडेकोमा बाटोमा हिँडिरहेकी जाहेरवालालाई फेला पारी चोरी गर्ने सिलसिलामा दुवै जनाले धनमाल खोस्ने क्रममा एउटाले गलामा लगाएको सुनको सिक्री र अर्कोले हातमा लिइराखेको ब्याग खोसी लगेको स्थितिमा ब्याग र सुनको छुट्टाछुट्टै बिगो कायम गरी छुट्टयाई प्रतिवादीहरू दुई जनाका हकमा आ-आफूले खोसेको धनमालको बिगोसम्म मात्र कायम गरी सजाय हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर पनि कानून र न्यायसङ्गत देखिन आएन।

पुनरावेदक/प्रतिवादीहरूका हकमा मुलुकी ऐन, चोरीको महलको ४ नं. मा उल्लेख भएबमोजिमको जबरजस्ती चोरीको कसुर गरेको ठहर्‍याई कैद र जरिवाना हुने ठहर्‍याएको हदसम्मको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८।६।४ मा भएको

फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ। केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा २ को खण्ड (ख) मा भएको व्यवस्थाका सन्दर्भमा विचार गर्दा जबरजस्ती चोरीको कसुरमा भएको जरिवानाबापतमा कैद गर्न मिल्ने नदेखिँदा जरिवानाबापतको कैदसम्म नहुने।

इजलास अधिकृत :- दुर्गाप्रसाद खनाल/नम्रता गैरे
कम्प्युटर :- विकेश गुरागाई
इति संवत् २०७८ साल चैत्र २८ गते रोज २ शुभम्।

६

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या. श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-CI-०१२०, हक कायम, महेश्वर श्रेष्ठसमेत वि. कमला श्रेष्ठसमेत

दाबीको जग्गामा पुनरावेदक/वादीहरूको हक नपुग्ने अवस्था देखिएको र यसै जग्गामा हक कायम गरिपाउँ भनी यिनै प्रत्यर्थीहरूले दायर गरेको मुद्दामा समेत निजहरूको हक नपुग्ने ठहरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०/८/१८ मा भएको फैसला अन्तिम भई बसेको देखिँदा दाबीको कि.नं. २०३ को जग्गा मा वादी प्रतिवादी दुबै पक्षको हक कायम हुन नसकी सार्वजनिक प्रकृतिको भन्ने देखिने।

वादीका पिताले मालपोत कार्यालयमा जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी दाबी गर्दा फरक फरक स्रोत देखाएको, मालपोत कार्यालयले हक कायम गराई ल्याउनु भनी निर्णय सुनाएकोमा सोबमोजिम हक कायमतर्फ नगई चित्त बुझाई बसी पुनः मालपोत कार्यालयमा नै दाबी गरी निवेदन दिएको, दाबीको जग्गाको फिल्डबुकमा उल्लिखित जग्गाधनीको वतन र वादीका पिताको वतन फरक परेको देखिँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।१२।२० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

वादी दाबीको काठमाडौं जिल्ला सुनटोल गा.वि.स. वडा नं. ८ कि.नं. २०३ को ३-१०-३-० जग्गामा अधि चलेको मुद्दाबाट प्रत्यर्थी/प्रतिवादीहरूको समेत हक कायम हुन नसकी सार्वजनिक प्रकृतिको देखिन आएकोले नेपाल सरकारको नाममा कायम हुने।
इजलास अधिकृत :- दुर्गाप्रसाद खनाल
इति संवत् २०८० साल ज्येष्ठ १४ गते रोज १ शुभम्।

७

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-सी-१६९३, हालैको बकसपत्र लिखत बदर दर्ता बदर दर्ता, विरेन्द्रप्रसाद यादव वि. पौडरिया देवी

वादीले मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको २क. नं. बमोजिम जहिलेसुकै दा.खा. गराई लिन सक्ने अवस्था रहेकोमा दानबकसको ५ नं. को हदम्यादको व्याख्या गर्दा जग्गा पजनीको उल्लिखित २क. नं. को व्यवस्थालाई समेत विचार गरी व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन आएकोले जग्गा पजनीको २क. नं. लाई अनदेखा गरी निरपेक्ष रूपमा मुलुकी ऐन दानबकसको महलको ५ नं. को हदम्याद नाघी फिराद दायर भएको भनी मान्न मिल्ने देखिएन।

पुनरावेदक/वादी र प्रत्यर्थी/प्रतिवादीका बाबुसमेतका बिचमा चलेको अंश मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४५/३/२६ मा भएको मिलापत्रबाट सो मुद्दाका वादी रामदेव राउत अहिरले आफ्नो हक छाडी पुनरावेदक/वादी विरेन्द्र प्रसाद यादवको हक कायम हुन आएको क्षेत्रफल ०-२-१५ समेत उक्त कि.नं. ८९ को समुच्च्य कित्ता जग्गा दर्तावाल रामदेव राउत अहिरले मिति २०४७/२/२३ मा र.नं. ४९१४ बाट प्रत्यर्थी प्रतिवादी पौडरिया देवीलाई हालैको बकसपत्र गरिदिएको देखिएको र उल्लिखित अंश मुद्दामा भएको मिलापत्रबाट सो जग्गामा निज रामदेव राउत अहिरको हक नै नरहेकोमा एकपटक आफैले हक छाडिसकेको जग्गा केवल वादीले दा.खा. नगराएकै आधारमा पुनः हालैको बकसपत्र गरिदिएको

देखिँदा त्यस्तो बकसपत्र दूषित भई मुलुकी ऐन, दान बकसको ५ नं. को हदम्याद लागु हुने नदेखिएकोमा हदम्याद नाघेको भनी फिराद खारेज हुने ठहर गरी सुरु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला मनासिब देखिन आएन।

आफै वादी भई दायर गरेको अंश मुद्दामा भएको मिलापत्रबाट पुनरावेदक/वादीको अंश भागमा परी निजको हक स्थापित भइसकेको जग्गा मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको २क. नं. बमोजिम लाग्ने दस्तुर बुझाई जहिलेसुकै दाखिल खारेज गर्नपाउँनेमा वादीले दा.खा. नगरेको भन्ने आधारमा दर्तावाल रामदेव राउतले हालैको बकसपत्र गरी यी प्रत्यर्थी/प्रतिवादीलाई दिएको देखिँदा फिराद दाबीबमोजिम उक्त लिखत बदर गरी वादीको नाममा दा.खा. हुने ठहर गर्नुपर्नेमा हदम्यादको अभावमा फिराद खारेज हुने ठहर गरी सुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७२/११/५ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबी एवम् पुनरावेदन जिकिरबमोजिम दिने रामदेव राउत अहिर लिने पौडरिया देवी भएको र.नं. ४९१४ मिति २०४७/२/२३ को हालैको बकसपत्रको लिखतको कि.नं. ८९ को क्षेत्रफल ०-५-८मध्ये वादीको हकजति दक्षिणतर्फबाट क्षेत्रफल ०-२-१५ बदर भई पुनरावेदक/वादी विरेन्द्र प्रसाद यादवका नाममा दर्ता कायमसमेत हुने।

इजलास अधिकृत : दुर्गाप्रसाद खनाल

कम्प्युटर : चन्दनकुमार मण्डल

इति संवत् २०७९ चैत २१ गते रोज ३ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७३-सी-१५६९, जालसाजी, विरेन्द्रप्रसाद यादव वि. पौडरिया देवी भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

८

स.का.मु.प्र.न्या.श्री हरिकृष्ण कार्की र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-सी-०००३, अबन्डा जग्गा

बन्डा गरिपाउँ, मनबहादुर खरेलसमेत वि. गंगा खरेल लिखतका आधारमा अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको अवस्था पनि होइन। मुद्दाको तथ्य र पक्षहरूको व्यवहारले उक्त लिखतमा उल्लिखित बेहोरा पुष्टि भइरहेको अवस्थामा सो लिखतलाई प्रमाणमा लिन मिल्दैन भन्ने पुनरावेदक/प्रतिवादीहरूको जिकिर मनासिब देखिएन।

टोपबहादुरका नाममा रहेका उक्त कित्ता जग्गा दाजुले जापानमा बसी कमाएको रकमबाट खरिद गरी लिँदा भाइ टोपबहादुरका नाउँमा बकसपत्र पारित गरिलिएको भन्ने वादी दाबी देखिएकोमा दाजु जितबहादुर खरेल सो बखत जापानमा नै रहेको देखिएको हुँदा बकस पाएको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिरभन्दा वादी दाबी स्वाभाविक र प्रतीतलायक देखिन आयो। यसरी बकसपत्र भनी उल्लिखित बेहोरा अन्य प्रमाणबाट खण्डित भएको अवस्थामा उक्त लिखतमा भएको बेहोरालाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिएन। साथै यी प्रतिवादी २०६० सालमा मात्र जापान गएको देखिएको तर सो जग्गामा २०५३ सालमा नै आमा भिमकुमारी खरेलले नक्सा पास गरी घर निर्माण गरेको भन्ने देखिन आउँदा आफू जापान गई कमाएको रकमबाट घर बनाएको भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिरसमेत समर्थित हुन सकेन।

वास्तविक रूपमा बकस पाएको भन्ने कुराको पुष्टि विश्वसनीय प्रमाण कागजबाट हुन आवश्यक देखिन्छ। तर प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले लिखतमा “बकसपत्र” भनी उल्लेख भएदेखिबाहेक उल्लिखित कित्ता जग्गा यथार्थमा बकस पाएको हो भनी कुनै विश्वसनीय प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिएन।

वादी प्रतिवादीबिच २०६८ साल ज्येष्ठ महिनामा भएको घरसारको सहमति पत्रमा यी पुनरावेदक प्रतिवादी टोपबहादुर खरेलका नाममा काठमाडौँमा रहेका जग्गासमेत ४ जना अंशियारका बिचमा पछि बन्डा गर्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ।

मिसिलबाट टोपबहादुर खरेलका नाउँमा निजले बकस पाएका भनिएका वादी दाबीका कि.नं. १३२ र २०४ का जग्गाबाहेक काठमाडौँमा अन्य सम्पत्ति रहे भएको देखिँदैन। निजले हाल आफूले बकसपत्रबाट प्राप्त गरेका जग्गा बन्डा गर्न नपर्ने भनी जिकिर लिएको भए तापनि अघि परेको अंश मुद्दामा मिलापत्र हुने क्रममा आफ्नो नाउँमा काठमाडौँमा रहेका जग्गासमेत बन्डा गर्ने भनी कागज गरेको र सो कागजमा बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिको कित्ता नम्बर उल्लेख नभए तापनि निजको नाममा काठमाडौँमा अन्य कुनै जग्गा नदेखिएको, यी प्रतिवादीले बकसबाट पाएको भनेको कि.नं. १३२ र २०४ का जग्गा सबै अंशियारमा बन्डा लाग्ने भनी निजले सोही लिखतमार्फत स्वीकार गरेको समेत अवस्था देखिँदा उल्लिखित कित्ता जग्गा यथार्थमा बकस हो भन्ने पुष्टि हुन आएन।

पहिलाको अंश मुद्दामा गंगा खरेलका नामको जग्गा मात्र बन्डा गर्ने गरी मिलापत्र भएको, निज गंगा खरेलले पत्रिक सम्पत्ति लिएको नदेखिएको र मिलापत्र भएको समयमा अन्य अंशियारका नाममा रहेका जग्गा पछि बन्डा गर्ने भनी सहमति जनाई घरसारमा अर्को कागज गरेको समेतबाट सगोलको बन्डायोग्य मनबहादुर खरेलका नाउँमा बागलुङमा रहेका जग्गा र टोपबहादुर खरेलका नाउँमा काठमाडौँमा रहेका विवादित कि.नं. १३२ र कि.नं. २०४ का जग्गा र सो मा रहेको घरसमेतबाट वादी गंगा खरेलले ४ भागको १ भाग अंश छुट्याई लिन पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७३/११/१७ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत :- दुर्गाप्रसाद खनाल

इति संवत् २०८० साल ज्येष्ठ १४ गते रोज १ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७४-CI-०००२, अबन्डा जग्गा बन्डा गरिपाउँ, मनबहादुर खरेलसमेत वि. रामबहादुर खरेल भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

इजलास नं. १

९

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७६-CR-०१५५, जबरजस्ती करणी उद्योग, नेपाल सरकार वि. पुलकित कुमार इसर

प्रतिवादीउपरको आरोप स्वतन्त्र तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन । पीडितको अनुसन्धानमा भएको कागज र अदालतमा भएको बकपत्रका बेहोरामा एकरूपता रहेको पाइँदैन । प्रतिवादीउपरको आरोप शंकाहित तवरबाट पुष्टि हुन सकेको पाइँदैन । प्रतिवादी कसुरमा इन्कार रही अदालतमा बयान गरेको पाइन्छ । जबरजस्ती करणी जस्तो सङ्गीन अपराधमा आरोपितउपरको कसुर शंकाहित तवरले पुष्टि हुनुपर्दछ । कसुर वा आरोप पुष्टि हुन नसकेमा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने नै हुन्छ । यसरी प्रतिवादीउपरको आरोप पुष्टि नभएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने गरी भएको उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको फैसलालाई अन्यथा देखिन आएन ।

प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको महलको ५ नं.बमोजिम ३ वर्ष कैद हुने गरी भएको सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०७३।९।१८ को फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्‍याएको उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको मिति २०७४।७।२९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर:- विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल वैशाख १० गते रोज १ शुभम् ।

१०

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७५-CR-०६२३,

जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. दिपेन्द्र कार्की

पीडितउपर यी प्रतिवादीले जबरजस्ती करणीसम्मको कार्य सम्पन्न गर्न पाए पाइएन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा पीडित एस.वि.७ को शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनलाई मुख्य रूपमा हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भोजपुरबाट भइआएको पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडितको योनिको कन्याजाली च्यालिएको नपाइएको, योनि च्यालिएको फाटेको तथा कोतारिएको नपाइएको पीडितको योनि र योनि वरिपरि वीर्य रगत केही नपाइएको, योनि वरिपरी पुरुषको रौँ नपाइएको, पीडितको शारीरिक र मानसिक अवस्था सामान्य रहेको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । पीडिताको उक्त शारीरिक परीक्षणबाट निजको कन्याजाली नच्यालिएको भन्ने देखिन्छ । पीडिताको उमेर १४ वर्ष पुगेको भन्ने खुल्न आएको पाइन्छ । मिति २०७३।३।६ को वारदात घटनाको बारेमा मिति २०७३।४।३० मा जाहेरी दरखास्त परेको देखिन्छ । प्रतिवादी ३० वर्षको बयस्क पुरुष रहेको पाइन्छ । निज प्रतिवादीले पीडित नाबालिकालाई अभियोग दाबीअनुसार जबरजस्ती करणीको कसुर पूर्णरूपमा सम्पन्न गरेको भए पीडिताको यौनाङ्गमा क्षति पुगेको स्वास्थ्य परीक्षणबाट पुष्टि हुनुपर्नेमा सोसमेत भएको देखिएन ।

प्रतिवादीको श्रीमतीले मेरो लोग्नेसँग लाग्ने भनी गाली गलौज गरेको भनी पीडितले अनुसन्धानमा भएको कागजमा खुलाएको देखिन्छ । प्रतिवादीको श्रीमतीसँग जाहेरवालासँगको रिसइवी रहेको भन्ने तथ्य पनि मिसिलबाट खुल्न आएको छ । वारदात भएको २४ दिनमा ढिलो गरी जाहेरी परेको देखिन्छ । वस्तुतः समग्र प्रमाणहरूको मूल्याङ्कनबाट प्रतिवादीले एकान्त स्थानमा भैँसी चराउन गएको पीडितालाई जबरजस्ती करणी गर्ने उद्योग गरेकोसम्म पुष्टि हुन आएको छ । अतः प्रतिवादीउपर जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. विपरीतको कसुरमा ऐ ऐनको ५ नं. बमोजिम जबरजस्ती करणी उद्योगको वारदातमा

३ वर्ष कैद हुने गरी भएको उच्च अदालत विराटनगर धनुकुटा इजलासको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

प्रतिवादी दिपेन्द्र कार्कीलाई मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणी महलको ५ नं. विपरीतको कसुरमा सोही नं.बमोजिम ३ वर्ष कैद सजाय हुने गरी भएको उच्च अदालत विराटनगर धनुकुटा इजलासबाट भएको मिति २०७४।२।२९ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल वैशाख १० गते रोज १ शुभम् ।

११

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७५-CR-०१४९, जबरजस्ती करणी, मोहमद गुलफराज आलम वि. नेपाल सरकार

घटनाको परिस्थिति हेर्दा रातिको २०:०० बजेको समयमा घटना घटेको देखिन्छ । प्रतिवादीले पीडितको घर कोठामा गएको कुरालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । यसरी रातिको समयमा प्रतिवादीहरू पीडितको घर कोठामा गएको तथ्य स्थापित भएको अवस्थाका साथै निज पीडितले अनुसन्धान र अदालतमा व्यक्त गरेको कुराले पीडितको भनाइ समर्थित भइरहेको पाइने ।

नाबालक १५ वर्ष उमेरकी पीडितलाई प्रतिवादीले निजको घर कोठामा गई निजको आमालाई अन्यन्त्र निजसँग गएका व्यक्तिले गफका लागि गएको अवस्थामा, कोठाको चुकुल लगाई निजको संवेदनशील अङ्ग चलाई जबरजस्ती करणी गरेको मिसिल संलग्न जाहेरी, पीडितको अनुसन्धानमा भएको कागज र सोही भनाइलाई अदालतमा भएको बकपत्रसमेतले पुष्टि गरिरहेको पाइने ।

पुनरावेदक प्रतिवादी मोहमद गुलफराज आलमले जाहेरवालाकी नाबालिक छोरीलाई निजको

घरमा गई जबरजस्ती करणी गरेको पुष्टि भइरहेको देखिँदा निजलाई सुरु काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट कसुरदार ठहर गरी साबिक मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. को कसुरमा ऐनको दफा ३(३) नं. बमोजिम ६ वर्ष कैदको सजाय तथा निज प्रतिवादीबाट पीडितले रु. १,००,०००।- (एक लाख) क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी भएको मिति २०७३।२।१६ को फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।३।६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत :- भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल वैशाख १० गते रोज १ शुभम् ।

१२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७४-CR-१४६५, सरकारी छाप दस्तखत कित्ते, नेपाल सरकार वि. सुजन तामाङ

सवारी चालक प्रमाणपत्र नं. ०६-४४७७५५ सिर्जना बस्नेतका नाममा मोटरसाइकल वर्गमा रहेको पाइन्छ । सोही नम्बर राखी यी प्रतिवादीको नाममा मिनीट्रक वर्गको सवारीचालक प्रमाणपत्र बरामद भएको देखिन्छ । सो सवारीचालक प्रमाणपत्र बनाउन लगाएको भन्ने निजको बयानबाट पाइन्छ । सो नम्बरको सवारी चालक प्रमाणपत्र कित्ते भएको तथ्यमा विवाद भएको पाइँदैन । यसरी सरकारी कार्यालयबाट जारी हुने सवारी चालक प्रमाणपत्र कित्ते भएको र निज प्रतिवादीबाटै बरामद भएको अवस्थाका साथै निज प्रतिवादीले सो सवारी चालक प्रमाणपत्रबाट फाइदा लिने कार्यमा निजसमेत संलग्न रहेको पाइने ।

साबिक मुलुकी ऐन कित्ते कागजको १ नं. को परिभाषाअनुसार कित्ते गर्ने गराउनेलाई समेत कित्ते कागजको परिभाषाभित्र समेटेकोमा सरकारी अड्डा अदालतबाट जारी हुने व्यक्तिका साथमा रहने कागज कित्ते गरी यी प्रतिवादी सुजन तामाङले दाबीको कसुर गरेकोमा साबिक मुलुकी ऐन कित्ते कागजको ९ नं.

बमोजिम रु. ५०।- जरिवाना हुने ठहर गरेको सोमा ऐ को दफा १२ बमोजिम थप सजाय पनि गरिनुपर्ने नै देखियो। अत उक्त महलको १२ नं. बमोजिम थप १ वर्ष कैदको सजाय हुनेमा निज प्रतिवादी सुजन तामाङलाई उल्लिखित १२ नं. बमोजिम थप सजाय नगरेको हदसम्म तत्कालीन तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७३।५।२० को फैसला केही उल्टी भई निज प्रतिवादीलाई किर्ते कागजको ९ नं. बमोजिम रु. ५०।- र सोही महलको १२ नं. बमोजिम थप १ वर्ष कैद हुने।

इजलास अधिकृत - भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल वैशाख १० गते रोज १ शुभम्।

१३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशमान सिंह राउत, ०७४-CI-०४१७, ०७४-CI-०४१८, अंश चलन, सिद्धिबहादुर शाही वि. सुवर्ण खड्गी, प्रेमबहादुर शाही वि. सुवर्ण खड्गी

प्रतिवादीहरू राम खड्गी र श्याम खड्गीको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाउपर पुनरावेदन दर्ता भएको नदेखिँदा सो सम्बन्धमा केही बोलिरहन परेन।

जोचा भन्ने जयबहादुर कसाई मूलपुर्खा रहेको, निज जोचाका २ वटा पत्नीमा जेठी रत्नमाया र कान्छी हरीमाया भएको, रत्नमायातर्फबाट धन बहादुर, मान बहादुर दुई सन्तान भई धन बहादुरको तर्फबाट यी प्रतिवादी प्रेम बहादुर र सिद्धि बहादुर २ सन्तान रहेको, रत्नमायातर्फका कान्छा छोरा मान बहादुरबाट प्रस्तुत मुद्दाका वादी सुवर्णको जायजन्म भएको देखिन्छ। जोचाको कान्छी श्रीमती हरीमायातर्फबाट २ वटा सन्तान राम खड्गी र श्याम खड्गीको जन्म भई प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी रहेको पाइन्छ। यसरी पुस्तावली हेर्दा प्रस्तुत मुद्दाका वादी सुवर्ण खड्गी र प्रतिवादीहरू प्रेमबहादुर र सिद्धि बहादुर दाजुभाइ नाता पुस्ताका रहेको देखिन्छ। वादी सुवर्ण खड्गीका

काका नाताका राम खड्गी र श्याम खड्गी रहेको देखिन्छ। नाता र पुस्तावली सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दाका वादी र प्रतिवादीबाट विवाद रहेको नपाइँदा निजहरू अंशी नाताको रहेको कुरामा विवाद देखिएन।

पुनरावेदक प्रतिवादीमध्ये प्रेमबहादुर शाहीसमेतका नाममा कि.नं. ४२, ४५, ५०, ४० र पुनरावेदक प्रतिवादी सिद्धिबहादुर शाहीसमेतका नाममा कि.नं. ८, १२०, १२५ समेतका जग्गा रहेको पाइन्छ। सो सम्पत्तिको स्रोतका सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयबाट जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि हेर्दा, बन्डा र छुट जग्गा दर्ताबाट प्राप्त भएको देखिन्छ। त्यसै गरी प्रत्यर्थी वादी सुवर्ण खड्गीका नाममा कि.नं. ९ मा छुट जग्गा दर्ताबाट प्राप्त भएको भन्ने देखिन्छ। उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा, वादी प्रतिवादीहरू अंशियार रहेको र बन्डा नभएको सम्पत्ति जोसुकैका नाममा भए पनि सगोलको मान्नुपर्ने हुँदा सो सम्पत्ति बन्डा लाग्ने।

पुनरावेदन प्रतिवादीहरू र प्रत्यर्थी वादीका मूल पुर्खा जोचा भन्ने जय बहादुर कसाईका नाममा हालसम्म पनि सम्पत्ति रहेको पाइन्छ। प्रत्यर्थी वादी र पुनरावेदक प्रतिवादीहरू अंशियार रहेका र बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्तिसमेत मूलपुर्खासमेतका नाममा रहेको देखिएको अवस्थाका साथै प्रत्यर्थी वादी र पुनरावेदक प्रतिवादीका बिचमा बन्डा भइसकेको भन्ने स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा वादी दाबीबमोजिम तायदातीमा उल्लिखित सम्पत्तिबाट ४ भागको १ भाग बन्डा पाउने ठहर्‍याई भएको सुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखियो।

वादी दाबीबमोजिम तायदातीमा उल्लिखित दर्ता ख्रेस्ता मिले भिडेसम्मको सम्पत्तिबाट ४ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर्‍याई भएको ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७२।०१।०९ को फैसलालाई सदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत,

पाटनको मिति २०७३।०१।१४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - इन्द्रबहादुर कठायत र भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७९ साल भदौ १६ गते रोज ०५ शुभम्।

१४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल, ०७६-CR-१२८४, जालसाजी, देवेन्द्रप्रसाद गुप्ता वि. राम भरोसी साह रौनियारसमेत

सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतमा वादी मोतिलाल साह रौनियार र प्रतिवादी हरेशम ठाकुर हजामसमेत भएको ०७३-CP-१८०३ को जोत भोग खिचोला मुद्दा दायर रही हाल मुलतबीमा रहेको देखिन्छ। सो सुरु सप्तरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मुद्दाका प्रतिवादीमध्येकी एकावरी देवी ठाकुरले जग्गाको भोचलनको सिफारिस गरिपाउँ भनी निवेदन दिई सम्बन्धित स्थानीय निकाय लोहजरा गा.वि.स. ले जिल्ला सप्तरी साबिक लोहजरा वडा नं. ३क कि.नं. ३५७ को ज.वि. ०-१-१९मध्ये उत्तरतर्फबाट ०-०-९ ब्लक जग्गा २०६५ देखि नियमित भोगचलन गरिआएको भनी भएको मिति २०७४।२।२३ को सर्जमिनसहितको सिफारिश गरेको र सोही स्थानको कि.नं. ३५७ को ज.वि. ०-१-१९ मध्ये बाँकी ०-१-१० को खनजोत आवादको सिफारिस पाउँ भनी स्थानीय तह तिरहुत गाउँपालिकामा निवेदन दिई ऐ. जिल्ला ऐ.ऐ. गा.वि.स. का ऐ वडा नं. ३क को कि.नं. ३५७ को बाँकी ज.वि. ०-१-१० प्रतिवादीमध्येकी उर्मिलादेवी रौनियारले खनजोत आवाद गरी हकभोग गर्दैआएकाले भनी मिति २०७३।६।१२ को सर्जमिनसहितको सिफारिस भएको देखिने।

साबिक लोहजरा गा.वि.स. ले मिति २०७३।६।१२ को सर्जमिनअनुसार भोगको सिफारिस गरेको भन्नेसम्म देखिन्छ। सो सर्जमिन मुद्दाका एक पक्षको पहलमा गा.वि.स. ले गरिदिनुपर्ने कर्तव्यअनुसार

भएकोसम्म देखिन्छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्बन्धमा पक्षले पेस गरेको प्रमाणलाई अदालतले जाँचीबुझी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। एक पक्षले सर्जमिन गराई पेस गरेको प्रमाणलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाट नै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो प्रमाणलाई सोही विचाराधीन मुद्दाको रोहबाट हेरिनुपर्ने र मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने हुन आउँछ। मुद्दाका कुनै पक्षले विवादित जग्गाको भोगको बारेमा गरेको सर्जमिनले जग्गाको हक बेहक स्वामित्वको निरूपणमा कस्तो प्रामाणिक मूल्य रहन्छ भन्ने कुरा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाट नै विचार गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ। यसर्थ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा असर पर्ने गरी पेस भएका प्रमाणलाई जालसाज ठहर गर्न मिल्ने देखिन आएन।

वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत, जनकपुर राजविराज इजलासको मिति २०७६।७।२५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - भेषराज भट्टराई

कम्प्युटर: कृष्णमाया खतिवडा

इति संवत् २०७९ साल भदौ १५ गते रोज ४ शुभम्।

१५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल, ०७४-WO-०३८३, उत्प्रेषणसमेत, मनमाया घिमिरे वि. उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलास, इलामसमेत

रिट निवेदक वादी र यिनै विपक्षीसमेत प्रतिवादी भएको अंश र लिखत बदर मुद्दासमेतबाट निवेदकले अंश पाउने ठहरेको विवादित कि.नं. ९२२ को जग्गा तत्काल बन्डा मुचुल्का गर्दा बन्डा हुन नसकेको पाइयो। विपक्षी प्रेमकुमारी घिमिरेका नाउँमा दा.खा. भई नसकेको कारण मात्र सो बन्डामा नपरेको देखियो। निज प्रेमकुमारीका नाउँमा दा.खा. भएपछि रिट निवेदकले समयमै सो कित्तासमेत बन्डा छुट्याइपाउँ भनी निवेदन पेस गरी बन्डा छुट्याइदिनु भनी सुरु झापा जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको अवस्थामा

सो आदेशउपर परेको निवेदनको कारबाहीका क्रममा यी रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी यी निवेदकको अंश हकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी सुनुवाइको उचित मौका नै प्रदान नगरी उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट आदेश भएको देखियो । तह तह हुँदै अन्तिम किनारा लागेको अंश मुद्दाबाट वादी यी निवेदकको निर्विवाद हक कायम भइसकेको विषयमा अदालतबाट अन्तिम किनारा भएको फैसला विपरीत हुने गरी भएको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासको सो आदेश कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिने ।

यस अदालतबाट समेत अन्तिम भइरहेको अंश मुद्दाबाट यी निवेदक वादीको अंश हक लाम्ने ठहर भएको पैत्रिक सम्पत्तिमध्येकै उक्त कि.नं. ९२२ को जग्गा बन्डा गर्न नपर्ने भनी उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट भएको मिति २०७४।०५।०८ को आदेश सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवं निवेदकको साम्प्रतिक हक विपरीतसमेत देखिँदा सो हदसम्म सो आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब, निवेदकलाई सो कि.नं. ९२२ को जग्गाबाट अंश मुद्दाको फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्याइदिनु भनी झापा जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- नारायण पौडेल

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल जेठ ३० गते रोज ३ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७४-WO-०४६२, उत्प्रेषणसमेत, टुपेन्द्रबहादुर घिमिरे वि. उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलास, इलामसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

१६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७७-RB-०२५८, बैंकिङ कसुर, गीता कार्की वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई

आफ्नो नाउँको खाताको चेकमा रु.६,००,०००।- (छ लाख रुपियाँ) को चेक दिएको तथ्यलाई स्वीकार गरी पुनरावेदन जिकिर लिएको देखिन्छ । तथापि उक्त चेक जाहेरवालीको पतिको नाउँमा रहेको जग्गा आफ्नो साथीबिच खरिद गर्ने क्रममा ग्यारेन्टीको लागि चेक जारी गरिदिएको हुँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । यसरी जाहेरवालीले जुनसुकै प्रयोजनको लागि भए पनि आफ्नो नाउँको खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै जाहेरवालीलाई चेक जारी गरेको पाइयो । पुनरावेदक प्रतिवादीले जारी गरेको उक्त चेक धारक जाहेरवालीले बैंकमा पेस हुँदा खातामा पर्याप्त रकम नभएको कारण बैंकबाट फिर्ता भएको तथ्य लक्ष्मी बैंक लि.को मिति २०७६।०८।२० को पत्र र स्टेटमेन्टसमेतका कागजातबाट देखिने ।

चेक जारीकर्ताले चेक धारकलाई आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै चेक जारी गरेको कार्यको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ मा अनधिकृत रूपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा (ग) मा आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नरहेको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । चेक जारी कर्ताले जुनसुकै प्रयोजनको लागि भए पनि आफ्नो खातामा अपर्याप्त रकम रहेको अवस्थामा चेक जारी गर्नु नहुने, जारी गरेमा दफा ३(ग) बमोजिमको बैंकिङ कसुर हुने ।

पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थाको जानकारी गराई जाहेरवालीलाई चेक जारी गरेको तथ्य स्वीकार गरी पुनरावेदन जिकिर लिएको र सो तथ्य अन्य प्रमाणबाट समेत पुष्टि भइरहेको अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुरमा सजाय गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको फैसला अन्यथा रहेको भन्न सकिने अवस्थाको देखिन आएन । अभियोग दाबीबाट सफाइपाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन

जिकिरसँग सहमत हुन सकिने।

पुनरावेदक प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम चेकमा उल्लेख भएको रकम रु.६,००,०००।- (छ लाख रुपियाँ) बिगो कायम भई जाहेरवालीले सो बिगो भराइलिन पाउने, बिगो बराबरको जरिवाना हुने, ३ (तीन) दिन कैद सजाय हुने र अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम जरिवानाको ४ (चार) प्रतिशतले हुने रकम रु.२४,०००।- (चौबिस हजार रुपियाँ) क्षतिपूर्ति शुल्क बेहोर्नुपर्ने गरी सुरु उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।११।१३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत :- कालिबहादुर साम्यु लिम्बु
कम्प्युटर - विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल आषाढ ८ गते रोज ६ शुभम्।

१७

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७८-RB-०५७६, बैंकिङ कसुर, राजनप्रसाद साह वि. नेपाल सरकार

पीडित जाहेरवालालाई चेक अनादरउपरको उपचारको लागि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ ले दुई वटा विकल्प प्रदान गरेको देखिन्छ। उपर्युक्त विकल्पको छनौट गर्ने स्वतन्त्रता पीडितमा रहेको हुन्छ। फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडित न्यायशास्त्रको प्रादुर्भाव भएपश्चात् पीडितको हकले प्राथमिकता पाउने कुराले बढी प्रसय पाएको छ। कानूनप्रदत्त उपचारको विकल्पमध्ये आफूअनुकूलको मार्ग पीडितले अवलम्बन गरेको अवस्थामा न्यायिक प्रक्रिया लम्बिने गरी अर्को विकल्पको उपचार खोज्नु भन्नु न्यायोचित हुँदैन। यस परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीले पुनरावेदन जिकिरमा आधार लिएको नैकाप २०७४, अङ्क ११, नि.नं.९८९९ समेतको नजिर सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षण हुने सक्ने देखिएन।

पुनरावेदक प्रतिवादीले खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै जाहेरवालालाई चेक जारी गरेको तथ्य स्वीकार गरी पुनरावेदन जिकिर लिएको र सो तथ्य अन्य प्रमाणबाट समेत पुष्टि भइरहेको अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुरमा सजाय गर्ने गरेको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला अन्यथा रहेको भन्न सकिने अवस्थाको देखिन आएन। अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने।

पुनरावेदक प्रतिवादी राजनप्रसाद साहलाई अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम चेकमा उल्लेख भएको रकम रु.४०,००,०००।- (चालिस लाख रुपियाँ) बिगो कायम भई जाहेरवालाले सो बिगो भराइपाउने, बिगो बराबरको जरिवाना हुने, १९ (उन्नाइस) दिन कैद सजाय हुने ठहर गरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७८।१०।०७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- कालिबहादुर साम्यु लिम्बु
कम्प्युटर - विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल आषाढ ८ गते रोज ६ शुभम्।

१८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना, ०७८-RB-०१३४, बैंकिङ कसुर, सुनिल घिमिरे वि. नेपाल सरकार

पीडित जाहेरवालालाई चेक अनादरउपरको उपचारको लागि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ ले दुई वटा विकल्प प्रदान गरेको देखिन्छ। उपर्युक्त विकल्पको छनौट गर्ने स्वतन्त्रता पीडितमा रहेको हुन्छ। फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडितको हकले प्राथमिकता पाउने हुन्छ। कानूनप्रदत्त उपचारको विकल्पमध्ये आफूअनुकूलको मार्ग पीडितले अवलम्बन गरेको अवस्थामा न्यायिक

प्रक्रिया लम्बिने गरी अर्को विकल्पको उपचार खोज्नु भन्न न्यायोचित हुँदैन।

पुनरावेदक प्रतिवादीले आफूसमेतको संयुक्त खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै जाहेरवालालाई चेक जारी गरेको तथ्य स्वीकार गरी पुनरावेदन जिकिर लिएको र सुरु फैसलाबमोजिमको कैद भुक्तान तथा जरिवाना बुझाई आफूउपरको सजाय स्वीकार गरेको परिप्रेक्ष्यमा निज प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुरमा सजाय गर्ने गरेको उच्च अदालत पोखराको फैसला अन्यथा रहेको भन्न सकिने अवस्थाको देखिन आएन। अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

पुनरावेदक प्रतिवादी सुनिल घिमिरेलाई अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम १० दिन कैद, रु.५,००,०००/- (पाँच लाख रुपियाँ) जरिवाना र बिगो जाहेरवालाले भराइपाउने गरी उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७७।०८।०८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- कालिबहादुर साम्थू लिम्बू

कम्प्युटर - विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल आषाढ ८ गते रोज ६ शुभम्।

१९

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७१-८१-०७८९, अंश नामसारी, सुखनी गडेरियासमेत वि. मुनेसर गडेरियासमेत

वादी प्रतिवादीहरूको नाताको विवादलाई निराकरण गर्न राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट निजहरूको डि.एन.ए. परीक्षण गराउनु भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट मिति २०६६।०३।१७ मा भएको आदेशबमोजिम वादी झिनक गडेरीया र मुनसेर गडेरीया तथा प्रतिवादीहरूमध्ये दयाराम गडेरीया, श्रीराम गडेरीया र रामशंकर गडेरीयाको

डि.एन.ए. परीक्षण भई आएको प्रतिवेदन हेर्दा, “झिनक गडेरीया, मुनसेर गडेरीया, दयाराम गडेरीया, श्रीराम गडेरीया र रामशंकर गडेरीयाको एउटै जैविक पितृत्व वंशजका होइनन् भनी बातिल (Exclude) गर्न सकिएन” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। सो परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रमुख वैज्ञानिक अधिकृत दिनेश कुमार झाले डी.एन.ए. परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेहोरालाई नै समर्थन गरी यस अदालतमा उपस्थित भई बकपत्रसमेत गरेकोले सो डि.एन.ए. परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रूपमा लिन मिल्ने नै देखियो। यसरी डी.एन.ए. परीक्षण जस्तो वैज्ञानिक पद्धतिबाट यी वादी प्रतिवादीहरूको एउटै जैविक पितृत्व (वंशज) देखिएको हुँदा निजहरू फिराद दाबीमा उल्लिखित पुस्तेवारीअनुरूपका काका भतिजा नाताका व्यक्तिहरू रहे भएको प्रमाणित हुने।

वादीहरूले प्रतिवादीहरूबाट अंशबन्डा गरी पाउने हो वा होइन भन्ने सम्बन्ध हेर्दा, प्रतिवादीहरूले यी वादीहरूको नाम अनुसूची १ को मोही लगतमा उल्लेख नहुनुका साथै मतदाता नामावलीमा पनि निजहरूको नाम नभएकोले निजहरू भारतमा बसोबास गर्ने भारतीय व्यक्ति भई हाल निजहरूको मृत्युसमेत भइसकेको हुँदा अंश दिनुपर्ने होइन भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। प्रतिवादीहरूको पिता फौदार गडेरियाले अनुसूची १ को मोही लगतमा बुबा किसुन श्रीमती अवतारी र छोराहरूको नाम लेखाएको देखिन्छ। तर, उक्त अनुसूची १ फाराम भर्नुको उद्देश्य मोही लगत कायम गर्ने हो। त्यसै गरी, मतदाता नामावलीमा कुनै व्यक्तिको नाम हुनु वा नहुनुसमेतले सो व्यक्तिको अंशको हकमा कुनै तात्त्विक असर पर्ने होइन। वादी र प्रतिवादीहरूको बिच विधिवत् रूपमा अंशबन्डा भइसकेको अन्य कुनै ठोस प्रमाणसमेत प्रतिवादीहरूबाट पेस हुन सकेको पाइँदैन।

वादीहरू भारतमा बसोबास गर्ने व्यक्ति भएको र हाल निजहरूको मृत्युसमेत भइसकेकोले अंश दिनु नपर्ने भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर छ, सो सम्बन्धमा

प्रतिवादीले उत्तर प्रदेश सरकारबाट जारी भएको झीनक गडेरिया र मुनसेर गडेरियाको मृत्यु प्रमाण पत्र पेस गरी मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ । अंशको हक अंशियार नाता भएका व्यक्तिले प्राप्त गर्ने नैसर्गिक हक हुँदा अंशियारको बसोबासको स्थानले त्यस हकमा असर पार्ने भनी अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन । साथै, कुनै अंशियारको मृत्यु भइसकेको भए तापनि त्यस्तो अंशियारको कानूनबमोजिमको हकवालाले अंश दिलाइपाउँ भनी दर्खास्त दिएको बखत अंश पाउने नै हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको उक्त जिकिरसँग सहमत हुन सकिने ।

वादी प्रतिवादीबिच नाता कायम नभएकोले अंश पाउँ भन्ने दाबी पुग्न सक्दैन भनी सुरु रूपदेखि जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई उल्टी गरी वादी प्रतिवादीहरू काका भतिजा नाताका व्यक्तिहरू हुन् भन्ने पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीबाट पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिबाट ३ भागको २ भाग अंश वादीहरूलाई दिलाई निजहरूका नाममा नामसारीसमेत हुने भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट मिति २०७०।१०।१२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : मनिता गुरुङ

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल असोज २५ गते रोज ३ शुभम् ।

२०

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७१-सी-१२७२, अंश दर्ता, गणेश राउत अहिरसमेत वि. गंगीयादेवीसमेत

वादीहरूको पति पिता फेकु राउत र प्रतिवादीहरूको पिता बाजे रघुवीर राउतको नाममा रहेको अलग अलग दर्ता खेस्ता मात्र पेस भएको पाइन्छ । मूल पुर्खा गोपाल रायका चार जना छोराहरू भएको अवस्थामा कुनै सन्तान नभएको भनी उल्लेख भएका दुई छोराहरू बिहारी राउत र मुना राउतको भागमा के कति सम्पत्ति बन्डा भएको हो खुलाउन सकेको पाइँदैन । यिनै वादी र प्रतिवादीबिच बिक्री

व्यवहार भएको अवस्था पनि देखिएको छैन । यसरी सबै अंशियारका बिच नरम गरम मिलाई अंशबन्डा गरेको, अंशबन्डा गरी भाग शान्ति पाएको सम्पत्ति आ-आफ्नो नाममा दाखिला खारेज भएको समेत नदेखिएको अवस्थामा निज वादी तथा प्रतिवादीहरूबिच मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको ३० नं.बमोजिम व्यवहार र प्रमाणबाट छुट्टी भिन्न भइसकेको भनी मान्न नमिल्ने ।

वादीहरू भारतमा बसोबास गर्ने भारतीय नागरिक भई निजहरूको सम्पत्ति भारतमा नै भएकोले निजहरूलाई प्रतिवादीहरूले अंश दिनुपर्ने होइन भनी जिकिर लिएका छन्, सो सम्बन्धमा वादीहरूले फिराद दर्ता गर्दा नै निजहरूको भारतमा बसोबास रहेको उल्लेख गरेको देखिन्छ । अंशको हक अंशियार नाता भएका व्यक्तिले प्राप्त गर्ने नैसर्गिक हक हुँदा अंशियारको बसोबासको स्थानले त्यस हकमा असर पार्ने भनी अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन । यसको सम्बन्धमा साबिक मुलुकी ऐन, अदलको महल ३ नं.मा “नेपालभित्रको कुनै अचल सम्पत्तिमा कुनै विदेशी नागरिकलाई अपुताली पच्यो वा अंश प्राप्त भयो भने कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी नेपालमा आई बसेकोमा बाहेक सो सम्पत्ति निजको नाममा दर्ता गर्न वा सो सम्पत्तिको आयस्ता खान पाउँदैन । कुनै नेपाली नागरिकहरूलाई सो सम्पत्ति बिक्री गरी वा अरु कुनै बेहोराले हक छाडी दिन पाउँछ । सोबमोजिम नगरी दिए लिएको बदर भई सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको अधिकार हुने छ” भन्ने व्यवस्था भई विदेशी नागरिकले आफ्नो भागको अंश पाउनबाट बन्देज नगरेको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको उक्त जिकिरसँग सहमत हुन सकिने ।

वादी प्रतिवादीहरूबिच अंशबन्डा गर्न बाँकी नरहेकोले अंश दिलाइपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न सक्दैन भनी सुरु बारा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई उल्टी गरी तायदातीमा उल्लिखित सम्पत्तिबाट वादीहरूले २ भागको १ भाग अंश पाउने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, हेटौँडाबाट मिति २०७१।०८।२१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा

सदर हुने।

इजलास अधिकृत : मनिता गुरुङ

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल असोज २५ गते रोज ३ शुभम्।

२१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा, ०७१-CI-०६२५, अंश चलन, लाइखोदेवी राजवंशीसमेत वि. दया राजवंशी

वादी प्रतिवादीहरू देवर भाउजू तथा जेठानी देउरानी नाता सम्बन्धका रहेको र निजहरूबिच विधिवत् रूपमा अंशबन्डा भएको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा निजहरूबिच विधिवत् रूपमा बन्डा भएको भन्ने ठोस सबुद प्रमाण प्रतिवादीबाट पेस भएको पाइँदैन। साथै, यी वादी प्रतिवादीहरूबिच अंशबन्डा भइसकेको भन्ने बेहोरा प्रतिवादीको प्रतिउत्तर, वादी प्रतिवादीका साक्षी, सर्जमिन मुचुल्कालगायत कुनै पनि कागजातमा किटान भएको समेत देखिएन। यस अवस्थामा यी वादी प्रतिवादीबिच कुन कुन सम्पत्ति बन्डा लाग्ने हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, प्रतिवादी फिटिकलाल राजवंशीले आफ्नो आमा धामोदेवी राजवंशीबाट मिति २०४०।०८।०५ मा र.नं.१४३७ को बकसपत्रबाट मोरङ जिल्ला तथा प्रतिवादी लाइखोदेवी राजवंशीले आफ्नो सासूआमा धामोदेवी राजवंशीबाट मिति २०४३।०२।०७ मा र.नं.८५८५ को बकसपत्रबाट विभिन्न कित्ता जग्गाहरू प्राप्त गरेको देखिन्छ। उक्त जग्गाहरू बन्डा नलाग्ने गरी उच्च अदालत विराटनगरबाट भएको फैसलाउपर वादीले चित्त बुझाई पुनरावेदन नगरी बसेको देखिँदा सो सम्बन्धमा बोलिरहनु परेन।

प्रतिवादी लाइखोदेवीको नाममा दर्ता रहेको मोरङ जिल्ला, सोराभाग गा.वि.स., वडा नं. ८(क) को कि.नं. १३४ र १४८ को जग्गा पनि निज प्रतिवादी लाइखोदेवीले आफ्नो सासू धामोदेवीबाट मिति २०३८।०४।०४ मा र.नं.३४ को बकसपत्र लिखतबाट प्राप्त गरेको देखिन्छ। २०४३

सालमा धामोदेवी राजवंशीबाट पुनरावेदकलाई लाइखोदेवीले बकसपत्रद्वारा प्राप्त गरेको कि.नं. १०९ को जग्गा निजी ठहरी बन्डा नलाग्ने भनी भएको फैसलाउपर वादीले स्वीकार गरी पुनरावेदन नै गरेको देखिएन। निजै धामोदेवीबाट २०३८ सालमा लाइखोदेवीले बकसपत्रको लिखतबाट प्राप्त गरेको कि.नं. १३४ र १४८ बन्डा लाग्ने भनी ठहर गर्न मिल्ने होइन। एउटै प्रकृतिको हकको स्रोतको सम्पत्तिमा कुनै निजी ठहर्ने कुनै बन्डा लाग्ने हुन सक्तैन। अतः बकसपत्रको लिखतको हैसियतबाट पुनरावेदक लाइखोदेवीले २०३८ सालमा प्राप्त गरेको कि.नं. १३४ र १४८ को जग्गा पनि निजी आर्जनको मान्नुपर्ने।

समान हकको स्रोत बकसपत्रबाट प्रतिवादी लाइखोदेवीलाई प्राप्त भएको उक्त कि.नं. १३४ र १४८ को जग्गा बन्डा लाग्ने देखिएन। सो जग्गासमेत बन्डा लाग्ने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०७०।९।१६ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई सो कि.नं. १३४ र १४८ को जग्गा बन्डा नलाग्ने ठहर्छ। सोबाहेक अन्य सम्पत्तिबाट वादीले २ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट भएको उक्त फैसला सो हदसम्म सदर हुने।

इजलास अधिकृत : मनिता गुरुङ

कम्प्युटर : विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल असोज २५ गते रोज ३ शुभम्।

२२

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा, ०७३-WO-००२६, उत्प्रेषणसमेत, उत्तम श्रेष्ठसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेत

निवेदकले सेयरधनीको हकहितलाई असर गर्ने गरी साधारण सभाबाट कम्पनीको नियमावली संशोधन गरेको भन्ने जिकिर लिएतर्फ हेर्दा, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७१ मा सेयरधनीले आफूले

लिएको प्रत्येक सेयरको एक मतको हिसाबले साधारण सभामा उपस्थित भई मतदान गर्ने अधिकार रहेको देखिन्छ। कम्पनीको नियमावलीको नियम ११ मा कुल सेयर सङ्ख्याको ६७ प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल सेयरवालाहरूमध्ये ७ जना सेयरवालाहरू स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधि उपस्थित भएमा साधारण सभाको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्थासमेत रहेको देखिन्छ। मिति २०७३।०१।२० मा सम्पन्न भएको कम्पनीको वार्षिक साधारण सभामा ९१.७३७ प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व रहेनगरी ४०९ जना सेयरधनीको उपस्थित रहेको देखियो। साधारण सभामा उपस्थितिको सङ्ख्या हेर्दा बहुसङ्ख्यक सेयरधनीको प्रतिनिधित्व रहेको पाइयो। यसरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको बहुसङ्ख्यक सेयरधनीको प्रतिनिधित्व रही मिति २०७३।०१।२० मा सम्पन्न भएको आठौँ वार्षिक साधारण सभाको बहुमतबाट कम्पनीको नियमावली संशोधन गरेको विषयलाई अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्था देखिएन।

निवेदकले नेपाल सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको पदमा आफू अनुकूल व्यक्ति नियुक्ति गर्न नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति र सेवा, सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ साधारण सभाबाट पारित गरी जारी गरेको भनी रिट निवेदनमा दाबी गरेको सम्बन्धमा हेर्दा, नेपाल सरकारको अधिकतम सेयर रहेको कम्पनीको सम्पत्तिको सुरक्षा, दूरसञ्चार क्षेत्रप्रति सरकारको दायित्व र कम्पनीको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी पनि सेयरधनीको रूपमा रहेको नेपाल सरकारकै हुने गर्दछ। कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम स्थापित मान्यताका आधारमा साधारण सभामा रीतपूर्वक सूचना जारी गरी बहुसङ्ख्यक सेयरधनीको उपस्थितिमा साधारण सभाबाट नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति र सेवा, सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ पारित भएको देखिन्छ। नेपाल दूरसञ्चार

कम्पनी लिमिटेडलाई व्यावसायिक संस्थाको रूपमा स्थापित गर्दै कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्न एवं सुशासन कायम गर्ने असल मनसायका साथ साधारण सभाको बहुमतबाट भएको निर्णयलाई समेत अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्था देखिएन।

निवेदकले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकमा श्री बुद्धिप्रसाद आचार्यको नियुक्त कम्पनी ऐन, २०६३ को व्यवस्था विपरीत भएकोले बदर गर्न माग गरेको सम्बन्धमा हेर्दा, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक पदमा निज बुद्धिप्रसाद आचार्य मिति २०७१ भाद्र २० मा नियुक्ति भई हाल निजको प्रबन्ध निर्देशक पदको पदावधिसमेत समाप्त भई निज बुद्धिप्रसाद आचार्य कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक पदमा कार्यरत रहेको नदेखिएको कारण प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यसमेत समाप्त भइसकेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन।

विवेचित निवेदनको तथ्य, लिखित जवाफको बेहोरा तथा प्रचलित कानूनको सम्बद्ध आधार र कारणहरूसमेतबाट हेर्दा, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको ९१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयरधनीहरूको प्रतिधित्व रही विधिपूर्वक मिति २०७३।०१।२० मा सम्पन्न भएको आठौँ वार्षिक साधारण सभाबाट कम्पनीको नियमावली संशोधन गरी प्रतिस्पर्धाका आधारमा कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ को विपरीत नभई सुशासनका दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त देखिएको एवं पदावधी समाप्त भई निज बुद्धिप्रसाद आचार्य हाल कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक पदमा कार्यरत रहेको समेत नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत -राजन खनाल

कम्प्युटर- विकेश गुरागाई

इति संवत् २०७९ साल माघ २२ गते रोज १ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७३-WO-००२८, उत्प्रेषणसमेत, राजकुमार मेहतासमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

२३

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या. श्री कुमार रेग्मी, ०७७-WO-०८४१, उत्प्रेषण/परमादेश, ज्योती गुप्ता वि. डिनको कार्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक, ललितपुरसमेत

रिट निवेदिका ज्योति गुप्ताको जन्म रौतहट जिल्ला औरैया गा.वि.स. वडा नं. ४ मिति २०५९।०९।१४ मा भएको भन्ने तथ्य निजले निवेदनसाथ पेस गरेको औरैया गा.वि.स./नगरपालिका, रौतहटले प्रदान गरेको दर्ता नं. २०४ दर्ता मिति २०७०।०७।२४ को जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा विद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूसमेतका कागजातहरूबाट देखिन्छ। निजले पेस गरेको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि हेर्दा निवेदिकाको बुबा सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता र आमा ममता गुप्ता भएकोमा विवाद देखिँदैन। निजका आमा र बुबाले प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि हेर्दा आमा ममता गुप्ताले मिति २०७६।०२।२६ मा नागरिकता प्रमाणपत्र नं. ३२-०१-७६-०१९०३, वैवाहिक अङ्गीकृतको आधारमा र बुबा सुरेन्द्रप्रसाद गुप्ताले मिति २०६९।११।२६ मा नागरिकता प्रमाणपत्र नं. ३२३०३१/३३, जन्मको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटबाट प्राप्त गरेको देखिने।

नागरिकता सम्बन्धमा संविधान तथा कानूनमा रहेको व्यवस्था हेर्दा, नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बुबा र आमा दुवै

नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि प्रारम्भ हुने छ भनी संविधानको धारा ३०७ को उपधारा (२) मा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसै गरी नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति तथा तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मिति २०८०/०२/१७ मा संशोधन भएकोमा उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (४) मा संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बुबा र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (१)अनुसार वंशजको नाताले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू उल्लेख गर्दै उक्त नियमावलीको अनुसूची १ मा नेपालको नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्ने गरी निवेदनको ढाँचासमेत तोकेको पाइन्छ। नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धमा संविधानमा र कानूनमा भएको उक्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी निवेदकको नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा सम्बद्ध अधिकारीहरूले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने।

रिट निवेदकको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पेस भएको, बुबाले जन्मको आधारमा र आमाले वैवाहिक अङ्गीकृतको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने तथ्य प्रमाण पेस भएको हुँदा यस स्थितिमा नेपालको संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार कानूनले तोकेको कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी

निवेदकलाई कानूनबमोजिमको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरू ५, ६ र ७ को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम् ।

२४

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७७-WO-०६५०, उत्प्रेषण / परमादेश, अन्जना श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति तथा तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मिति २०८०/०२/१७ मा संशोधन भएकोमा उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था गर्दै दफा ५ को उपदफा (२) मा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिएबमोजिम अर्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइयो । त्यस्तै ऐ. ऐनको दफा ३(५) मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ । भन्ने व्यवस्था गर्दै ऐ. ऐनको दफा ३(७) मा उपदफा (५) बमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा

त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अर्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने छ भन्नेसमेत व्यवस्था रहेको पाइयो । यस स्थितिमा नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा संविधानमा र कानूनमा भएको उक्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी निवेदकको नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा सम्बद्ध अधिकारीहरूले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने ।

रिट निवेदकको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस भएको, निवेदकको जन्म हुँदा निजको आमाको वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको भन्ने तथ्य प्रमाण पेस भएको स्थितिमा नेपालको संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार कानूनले तोकेको कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई कानूनबमोजिमको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइनी

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम् ।

२५

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७९-WO-०७५४, परमादेश, विटु कुमार साह वि. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा, जनकपुरसमेत

रिट निवेदक विटु कुमार साहको जन्म धनुषा जिल्ला साबिक जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ६ हाल परिवर्तित जनकपुर उप-महानगरपालिका वडा नं. ०८ मा मिति २०५८/११/२० मा भएको भन्ने तथ्य निजले निवेदनसाथ पेस गरेको जनकपुर उप-महानगरपालिकाले प्रदान गरेको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । निवेदकले पेस गरेको निजको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक

प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरुसमेतका कागजातहरुबाट रिट निवेदकको बाबु राम बाबु साह र आमा संजिला कुमारी साह भएकोमा कुनै विवाद देखिँदैन। निवेदकको बाबुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट र आमाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महोत्तरीबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ। निजका आमा र बाबुले प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि हेर्दा आमा संजिला कुमारी साहले मिति २०५५/०५/२४ मा नागरिकता प्रमाणपत्र नं. ८४७१४९५८, वंशजको आधारमा र बुबा रामबाबु साहले मिति २०६३/१०/११ मा नागरिकता प्रमाणपत्र नं. १७३०७९१४८०, जन्मको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ।

स्थितिमा उपर्युक्त संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भलाई हेर्दा निवेदकको बाबु राम बाबु साहले नेपालको संविधान जारी हुनुअगावै जन्मको आधारमा र आमा संजिला कुमारी साहले पनि नेपालको संविधान जारी हुनुअगावै वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिन्छ। निवेदकले प्रस्तुत गरेका निजको जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेतका कागजातहरुबाट रिट निवेदकको बाबु राम बाबु साह र आमा संजिला कुमारी साह भएकोमा कुनै विवाद पनि देखिँदैन। नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धमा संविधानमा र कानूनमा भएको उक्त व्यवस्थाअनुसार निवेदकको नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा सम्बद्ध अधिकारीले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने।

रिट निवेदकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस भएको, निजको आमाले वंशजको आधारमा र बुबाले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने तथ्य प्रमाण पेस भएको हुँदा यस स्थितिमा नेपालको संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को कानूनी

व्यवस्थाअनुसार कानूनले तोकेको कार्यविधि वा प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई कानूनबमोजिमको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु दिलाउनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत - सबिन कुमार थिङ तामाङ
कम्प्युटर : राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम्।

२६

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७७-WO-०८५०, परमादेशसमेत, अंजनी मोक्तान वि. नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदक अन्जली मोक्तानको मिति २०५८।०७।२१ मा तनहुँ जिल्ला दुलेगौडा-२ मा जन्म भएको भन्ने जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि साथै विद्यालयको चारित्रिक एवम् शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुबाट देखिन्छ। निजको आमा कुमारी श्रेष्ठ मोक्तान (ना.प्र. नं. ४३३०३७/७८९) नेपाली नागरिक भएको र बुबा मन मोक्तान भएकोमा निवेदकको जन्मपश्चात् निजको बुबाले घर छोडी गएको र हालसम्मसमेत सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेको भन्ने निवेदन बेहोरा तथा मिसिल संलग्न साबिक दुलेगौडा गाविस वडा नं. २ हाल परिवर्तित शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं. २ को कार्यालयबाट प्राप्त सर्जमिन मुचुल्काबाट देखिन्छ।

नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति तथा तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मिति २०८०/०२/१७ मा संशोधन भएकोमा उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने भन्ने व्यवस्था गर्दै ऐ. ऐनको उपदफा (५) मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको

आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ भन्ने बेहोरा संशोधनद्वारा थप गरिएको पाइन्छ । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (१) अनुसार वंशजको नाताले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू उल्लेख गर्दै उक्त नियमावलीको अनुसूची १ मा नेपालको नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्ने गरी निवेदनको ढाँचासमेत तोकेको पाइयो । यस स्थितिमा नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा संविधानमा र कानूनमा भएको उक्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी निवेदकको नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा सम्बद्ध अधिकारीहरूले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने ।

रिट निवेदकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस भएको, निवेदकको आमाले संविधान जारी हुनुभन्दा अगावै वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरिसकेको र निजको बुबा बेपत्ता भई हालसम्म पनि सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेको भन्ने वडा कार्यालयको सर्जमिन मुचुल्का पेस भएको हुँदा यस स्थितिमा नेपालको संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार कानूनले तोकेको कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई कानूनबमोजिमको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम् ।

२७

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७९-WO-०७६१, परमादेशसमेत, मुस्कान कुमारी नायक वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदकको उल्लिखित माग दाबीको सन्दर्भमा हेर्दा, यी निवेदक मुस्कान कुमारी नायकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट नागरिकता प्रमाणपत्र नं. १७-०१-८०-०४७७८ को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने मिसिल संलग्न निवेदकले पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । यस अदालतबाट मिति २०७९।१०।१० मा जारी भएको अन्तरिम आदेशबमोजिम निवेदकको परीक्षा स्वीकृत भइसकेको भन्नेसमेत चिकित्सा शिक्षा आयोगसमेतको लिखित जवाफबाट देखिन आयो । यस स्थितिमा निवेदकले माग गरेको उपचार प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन दायर हुँदाको अवस्थामा सारभूत परिवर्तन भइसकेको भन्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित हुन आएको देखियो । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सान्दर्भिकता र औचित्य नदेखिई निवेदन नै प्रयोजनहीन भइसकेको अवस्था देखिन आएकोले निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन ।

प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम् ।

२८

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७९-WO-०५७८, परमादेश, प्रवेज आलम वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदक प्रवेज आलमले वंशजको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराबाट मिति २०८०।०३।१७ मा नागरिकता प्रमाणपत्र नं. ३३-०१-८०-०२९८० को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने मिसिल संलग्न निवेदकले पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । यसरी हेर्दा निवेदकले माग गरेको उपचार

प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन दायर हुँदाको अवस्थामा सारभूत परिवर्तन भइसकेको भन्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित हुन आएको देखियो । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सान्दर्भिकता र औचित्य नदेखिई निवेदन नै प्रयोजनहीन भइसकेको अवस्था देखिन आएकोले निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन ।

प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत - सबिन कुमार थिङ तामाङ
कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम् ।

२९

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७८-WO-१०८३, परमादेशसमेत, अविनाश साह स्वर्णकार वि. गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

निवेदक अविनाश साह स्वर्णकारले वंशजको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ्गबाट मिति २०८०।०३।१४ मा नागरिकता प्रमाणपत्र नं. ०५-०१-८०-०४४२५ को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने मिसिल संलग्न निवेदकले पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । यसरी निवेदकले नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिएको अवस्थामा निजले बैंक खाता खोल्न, रोजगारी तथा नोकरीको लागि दरखास्त दिन, कुनै पनि सम्भाव्य उम्मेदवारको हैसियतमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा संलग्न हुन लगायतका काम कारबाहीमा कुनै अवरोध रहे भएको अवस्था पनि देखिएन । यसरी हेर्दा निवेदकले माग गरेको उपचार प्राप्त गरिसकेको भन्ने देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन दायर हुँदाको अवस्थामा सारभूत परिवर्तन भइसकेको भन्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित हुन आएको देखियो । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट

निवेदनको सान्दर्भिकता र औचित्य नदेखिई निवेदन नै प्रयोजनहीन भइसकेको अवस्था देखिन आएकोले निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन ।

प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ
कम्प्युटर: राधिका घोरासाइने

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम् ।

३०

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७८-WO-११६२, परमादेशसमेत, राधिका हरिजन वि. गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति तथा तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मिति २०८०/०२/१७ मा संशोधन भएकोमा उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने भन्ने व्यवस्था गर्दै ऐ. ऐनको दफा ३(४) मा संवत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (१)अनुसार वंशजको नाताले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू उल्लेख गर्दै उक्त नियमावलीको अनुसूची १ मा नेपालको नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्ने गरी निवेदनको ढाँचासमेत तोकेको पाइयो । यस स्थितिमा नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा संविधान तथा कानूनमा

भएको उल्लिखित व्यवस्थाको आधारमा सम्बद्ध अधिकारीले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने।

रिट निवेदकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस भएको, निजको आमाले वंशजको आधारमा र बुबाले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने तथ्य प्रमाण पेस भएको स्थितिमा नेपालको संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार कानूनले तोकेको कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सिफारिस दिनु दिलाउनु भनी विपक्षी नं. ३ तथा कानूनबमोजिमको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु दिलाउनु भनी विपक्षी नं. १ र २ को नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ

कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम्।

३१

मा.न्या.श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७८-WO-१०६९, परमादेशसमेत, रोशन तामाङ वि. नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत

निवेदक रोशन तामाङको जन्म मिति २०५३।०१।०४ मा पिता शंखवीर तामाङ र आमा ललिताकुमारी तामाङको कोखबाट भएको भन्ने निवेदन बेहोरामा उल्लेख भएको देखिन्छ। निवेदकको बुबा शंखवीर तामाङको मृत्यु भइसकेको भनी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेत पेस गरेको पाइयो। उक्त मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि हेर्दा ललिताकुमारी तामाङको पति शंखवीर तामाङको मिति २०६४।०५।२९ मा मृत्यु भएको, मृतकको ना.प्र. नं. २३७२।३४११।०४२ काठमाडौं भएको भन्नेसमेत देखिन आयो। निवेदनसाथ पेस गरेको ललिताकुमारी

तामाङको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि हेर्दा निजले वंशजको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट ना.प्र.नं. ९२८६ मिति २०५२।१०।२२ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भन्ने देखियो।

नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा रहेको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा, नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भागबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था रहेको छ भने उपधारा (२) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहरिने भनी देहाय (क) मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र देहाय (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यसै गरी नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति तथा तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मिति २०८०/०२/१७ मा संशोधन भएकोमा उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो। नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को उपनियम (१)अनुसार वंशजको नाताले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू उल्लेख गर्दै उक्त नियमावलीको अनुसूची १ मा नेपालको नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन पेस गर्नुपर्ने गरी निवेदनको ढाँचासमेत तोकेको पाइयो। यस स्थितिमा नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा संविधानमा र कानूनमा

भएको उक्त व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी निवेदकको नागरिकता प्राप्तिको सम्बन्धमा सम्बद्ध अधिकारीहरूले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने।

रिट निवेदक रोशन तामाङको पिता शंखवीर तामाङको मिति २०६४।०५।२९ मा मृत्यु भएको, मृत्युदत्ता प्रमाणपत्रमा मृतकको ना.प्र. नं. २३७२।३४९१।०४२ काठमाडौं भन्ने उल्लेख भएको, निवेदक रोशन तामाङको आमा ललिताकुमारी तामाङले वंशजको आधारमा ना.प्र.नं. ९२८६ को नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको भन्ने तथ्य प्रमाण पेस भएको हुँदा यस स्थितिमा नेपालको संविधान, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार कानूनले तोकेको कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई कानूनबमोजिमको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत:- सबिन कुमार थिङ तामाङ
कम्प्युटर: विकेश गुरागाई

इति संवत् २०८० साल असार २१ गते रोज ५ शुभम्।

इजलास नं. २

३२

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-CR-१५१२, वैदेशिक रोजगार कसुर, दिनेश कोइराला वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले आफूले लिएको रकमबापत जाहेरवालालाई जग्गा पास गरिदिएको भनी लिएको जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा, पुनरावेदक/प्रतिवादी दिनेश कोइरालाले जाहेरवाला दिनेश कुमार कँडेललाई कि.नं. ६६३ को क्षेत्रफल ५-०-०-० जग्गा मिति २०६७।११।१५ मा दश लाख रुपियाँ थैली राखी मालपोत कार्यालय काभ्रेपञ्चोकबाट राजीनामा पारित गरिदिएको मिसिल संलग्न लिखतको प्रतिलिपिबाट

देखिन्छ । जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट पारित गरिलिएको उक्त जग्गा वैदेशिक रोजगारीका लागि दिएको रकमबापतको नभई छुट्टै कारोबार हो । मिति २०६७।०१।०२ को लिखतबमोजिमको रकमबापत जग्गा पारित गरिलिएको होइन भनी बकपत्र गरेको देखिए तापनि निजले मिति २०६७।०१।०२ मा प्रतिवादीलाई रकम दिई वैदेशिक रोजगारीको बेहोराको लिखत गराएको र निजले विदेश नपठाएपछि सो रकम पटक पटक फिर्ता माग गर्दासमेत नदिएको भन्ने जाहेरी बेहोरा उल्लेख गरेकोमा त्यसरी आफूले दिएको रकम नै फिर्ता नगर्ने प्रतिवादीलाई निजबाट सो रकम लिन बाँकी नै रहेको अवस्थामा यी प्रतिवादीले पुनः मिति २०६७।११।१५ मा दश लाख रुपियाँ दिई जग्गा पारित गरिलिएको भन्ने जिकिर स्वाभाविक र तर्कसङ्गत देखिएन । जाहेरवालाले प्रतिवादीलाई पहिले दिएको बिगो असुल नभई कायमै रहेको अवस्थामा निजले प्रतिवादीबाट जग्गा पारित गरिलिएको देखिँदा सोही रकमबापत जग्गा पारित गरिलिएको भन्ने देखिन आयो । जाहेरवालाले पारित गरिलिएको जग्गाको थैलीबापतको रकम छुट्टै कारोबारको हो भनी पुष्टि हुन आएन । यस स्थितिमा जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी लिखतपश्चात् जग्गा पारित गरिलिएको देखिए तापनि सोबाट जाहेरवालालाई बुझाउनुपर्ने बिगोसम्म कट्टा गर्न मिल्ने देखियो । सोही आधारमा प्रतिवादीले विनाइजाजत वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भनी लिखत गरी जाहेरवालाबाट रकम लिएको कार्यबाट उत्पन्न फौजदारी दायित्वबाट प्रतिवादीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने देखिएन । उक्त लिखतको बिगोसम्म जाहेरवालालाई बुझाउनुपर्ने बिगोसम्म कट्टा गर्नुपर्ने।

प्रतिवादी दिनेश कोइरालालाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ बमोजिमको कसुरमा ऐ.ऐनको दफा ४३ बमोजिम कैद १ वर्ष ६ महिना र जरिवाना रु.१,५०,०००/- हुने गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७३।१२।१५ मा भएको फैसला सो हदसम्म सदर हुने र बिगोको हकमा

केही उल्टी भई प्रतिवादीले जाहेरवालालाई मिति २०६७।१।२ मा गरिदिएको रु.१६,७०,०००/- को वैदेशिकरोजगारकोलिखतपश्चात्मिति २०६७।१।१५ मा जाहेरवालालाई रु.१०,००,०००/- (दश लाख) रुपियाँ मूल्य खुलाइ कि.नं. ६६३ को क्षेत्रफल ५-०-०-० जग्गा रजिस्ट्रेशन पारित गरिदिएको देखिँदा सो रकम कटाई बाँकी रु.६,७०,०००/- (छ लाख सत्तरी हजार रुपियाँ) र सोको ५०% ले हुने हर्जानाबापत रु.३,३५,०००/- (तीन लाख पैतिस हजार रुपियाँ) समेत जम्मा रु.१०,०५,०००/- (दश लाख पाँच हजार रुपियाँ) जाहेरवालाले प्रतिवादीबाट भराइपाउने ।

इजलास अधिकृत: केशब पराजुली

कम्प्युटर: कृष्ण गिरी

इति संवत् २०८० साल पौष २६ गते रोज ५ शुभम् ।

३३

मा.न्या.श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-WO-०२४६, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, दुखिलाल देव वि. भूमिसुधार कार्यालय सप्तरी, राजविराजसमेत

रिट निवेदकले दाबी गरेको पुरस्कारबापत भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको मिति २०७३।१०।२५ को निर्णयबमोजिम जफत भएको जग्गाको मूल्य रु.१,९५,७५,४५९।-मध्ये मोहीको भागको रु.५७,०३,७२४।- कटाई बाँकी हुन आउने रकम रु.१,३८,७१,७३५।- को १० प्रतिशतले हुन आउने रकम रु.१३,८७,१७३।५० बराबरको जिल्ला सप्तरी, गा.वि.स. वोरिया वडा नं. ३ को कि.न. ११५६ को ०-८-३.५मध्ये उत्तरतर्फबाट ०-४-९, ऐ. कि.न.११५४ को ०-१-१८.५ र ऐ. कि.न.११५८ को ०-५-११ समेत जम्मा ज.वि. ०-११-१८.५ जग्गा मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट आफ्नो नाउँमा दा.खा. दर्ता गराइ लिएको र उक्त ३ कित्ता जग्गासमेत मिति २०७३।१।१६ मा राम कुमार देव र शैलेस कुमार देवलागायतका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई तीन वटा

अलग अलग हालैको बकसपत्र पारित गरिदिएको भन्ने मिसिल संलग्न भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको मिति २०७३।१०।२५ को निर्णय एवम् मालपोत कार्यालय सप्तरीको च.नं. ४२६२ मिति २०७४।१०।८ को पत्रसाथ संलग्न जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेतबाट देखिन आयो । यसरी रिट निवेदकले भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको मिति २०७३।१०।२५ मा भएको निर्णय स्वीकार गरी उक्त निर्णयबमोजिमका जग्गा आफ्नो नाउँमा दा.खा. दर्ता गराई तत्पश्चात् मिति २०७३।१।१६ मा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई हालैको बकसपत्र पारितसमेत गरिसकेपश्चात् मिति २०७४।६।२९ मा दाबीबमोजिम सम्पूर्ण जग्गाको दश प्रतिशत जग्गा वा सो बराबरको रकम प्राप्त गर्नुपर्ने भनी प्रस्तुत रिट निवेदन लिई अदालत प्रवेश गरेको देखिन आयो । यसबाट रिट निवेदकले जाहेरी गरेबापत पाउनुपर्ने पुरस्कार नै नपाएको भन्ने अवस्था देखिएन । मोहीको भागको कटाएर प्राप्त गरेको मिलेन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, नियमानुसार पाउनुपर्ने जफतको दश प्रतिशत रिट निवेदकले एकपटक पुरस्कारबापतमा प्रचलित मूल्य रु.१३,८७,१७३।५० बराबरको ज.वि. ०-११-१८.५ जग्गा लिई सो निर्णयमा चित्त बुझाई निर्णय कार्यान्वयन गरी गराई बसिसकेपश्चात् पुनः मोहीको जग्गालाई छुट्याई कम क्षेत्रफलको जग्गा दिने हदसम्मको निर्णय बदर गरी जफत भएको सम्पूर्ण जग्गाको १० प्रतिशत जग्गा वा सोको मूल्य नगदै उपलब्ध गराउन उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन मनासिब देखिन आएन । निवेदकले एकपटक आफूले दिएको उजुरीबापत तथा यस अदालतको आदेशसमेतबाट पाउनुपर्ने पुरस्कारबापतको जग्गा पाई सोमा चित्त बुझाइसकेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको मिति २०७३।१०।२५ को निर्णय बदर गरी जफत भएको सम्पूर्ण जग्गाको १० प्रतिशत जग्गा वा सोको मूल्य नगदै निवेदकलाई उपलब्ध

गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
इजलास अधिकृत: केशव पराजुली
कम्प्युटर : कृष्ण गिरी
इति संवत् २०८० साल पुस २६ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं. ४

३४

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७४-WO-०७१७, उत्प्रेषणसमेत, शान्ता लामिछाने वि. काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

लेनदेन मुद्दाको ऋणी तथा प्रत्यर्थी मिना थापाले रिट निवेदकसँग कपाली तमसुक गरी ऋण लिइसकेपछि निवेदन दाबीको कि.नं. २४९ को घर जग्गा ऋणीको पति रामहरी थापाले निजका छोरा प्रत्यर्थी प्रदिप थापालाई मिति २०७२।३।२० मा हालैको बकसपत्र पारित गरिदिएको देखिन्छ । उक्त घर जग्गा निजले घर व्यवहार चलाउन सुक्री बिक्री गरेको अवस्था नभई एकासगोलका छोरालाई हस्तान्तरण गरेको देखियो । यसरी लिखत खडा गरी कर्जा लिइसकेपछि सोको केही समयपछि ऋणी मिना थापाले पति रामहरी थापासँग अंश नलिई सम्बन्ध विच्छेद गर्ने गरी मिलापत्र गर्नु र निज रामहरी थापाले आफ्नो नामको घरजग्गा छोरा प्रदिप थापाको नाममा नामसारी गर्नुको पछाडि प्रत्यर्थीहरूको कर्जा चुक्ता गर्ने दायित्व छल्ने उद्देश्यदेखि बाहेक अन्य तर्कसम्मत कारण देखिन आएन ।

रिट निवेदकले प्रत्यर्थी मिना थापालाई कर्जा दिँदा निज ऋणी सगोलमा नै रहेको र निजहरूसँग सगोलको सम्पत्तिसमेत रहेकोमा कर्जा लिइसकेपछि पतिसँग अंश नलिने गरी सम्बन्ध विच्छेद गरेको र पतिले समेत आफ्नो नामको सम्पत्ति छोरालाई हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिएको आधारमा अदालतको फैसलाबाट

बिगो भराइपाउने ठहरेको र ऋणीसँग उक्त बिगो खाम्ने पर्याप्त जेथा भएको अवस्थामा समेत साहुले बिगो भराई लिन नपाउने भन्नु मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २६ नं. को कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुने देखियो । कानूनी दाउपेचबाट न्यायमा अवरोध हुने र न्यायको उद्देश्य पराजित हुने अवस्था सिर्जना हुनु किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन । यस स्थितिमा रिट निवेदकले लेनदेन मुद्दामा भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम दाबीको कि.नं. २४९ को सम्पत्तिबाट बिगो भराई लिन पाउने नै देखिँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट रोक्का राख्ने गरी भएको मिति २०७४।८।१९ को आदेश बदर गर्ने उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।९।२२ को आदेश न्याय र कानूनसम्मत नदेखिँदा कायम रहन सक्ने देखिएन ।

लेनदेन मुद्दाको वादी रिट निवेदक शान्ता लामिछाने पण्डितले लेनदेन मुद्दाको फैसलाले ठहरेको बिगो प्रत्यर्थी प्रदिप थापाको नामको कि.नं. २४९ को घर जग्गाबाट भराई लिन पाउने देखिएकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयनको क्रममा उक्त कित्ता जग्गा रोक्का राखेकोमा सो निर्णय बदर गरी जग्गा फुकुवा गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।९।२२ को आदेश कानूनविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने र उक्त कित्ता घरजग्गाबाट निवेदकले भराई लिन पाउने बिगो कानूनबमोजिम भराइदिनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत:- सुमेधा खनाल

कम्प्युटर :- विष्णुदेवी श्रेष्ठ

इति संवत् २०८० साल असोज २ गते रोज ३ शुभम् ।

३५

मा.न्या.श्री अनिलकुमार सिन्हा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-WO-११११, उत्प्रेषण/परमादेशसमेत, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रशासन विभाग, प्रबन्ध शाखा, नक्साल, काठमाडौं वि. नेपाल सरकार, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, काठमाडौंसमेत

निवेदकले बोलपत्र रद्द भएको जानकारी बोलपत्रदातालाई दिएको भन्ने निवेदन जिकिर लिएको देखिए तापनि मिसिल संलग्न मिति २०७३।१०।२८ को पत्र हेर्दा बोलपत्रदाताहरूलाई बोलपत्र रद्द भएको सूचनासम्म दिएको देखिन्छ। ऐनको दफा २६(३) ले भनेबमोजिम खरिद कारबाही रद्द भएको कारण सो पत्रमा उल्लेख भएको देखिँदैन। बोलपत्र रद्द भएको जानकारी दिनुलाई ऐनको दफा २६(३) बमोजिमको कारणसहितको सूचना रूपमा अर्थ गर्न उपयुक्त देखिएन। प्रत्यर्थी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले निवेदक कार्यालयको खरिद कारबाहीसम्बन्धी सोही त्रुटिलाई औँल्याएको स्थितिसम्म देखियो। बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गर्दा सोको कारणसहितको जानकारी सहभागी बोलपत्रदाताहरूलाई नदिएको तर्फसम्म त्रुटि औँल्याई गरेको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयलाई कानूनविपरीत भनी मान्न मिल्ने देखिएन।

निवेदक कार्यालयले रिट निवेदनमा प्रत्यर्थी पुनरावलोकन समितिको मिति २०७३।१२।०९ को निर्णयबाट ऐनको व्यवस्थाअनुसार बोलपत्र रद्द गरिएको विषयमा हस्तक्षेप भएको भनी दाबी लिएको देखिए तापनि बोलपत्रबमोजिमको खरिद कारबाही स्वयं निवेदक कार्यालयको मिति २०७३।१०।२६ को निर्णयबाट रद्द नै भइसकेको र सो निर्णयलाई प्रत्यर्थी पुनरावलोकन समितिले अन्यथा नगरेको स्थितिमा सो समितिको निर्णयले निवेदक कार्यालयको खरिद कारबाहीमा हस्तक्षेप भएको भनी मान्न मिल्ने देखिएन। वस्तुतः निवेदकले बोलपत्र रद्द भएको जानकारी बोलपत्रदातालाई गराउदा कारणसहितको सूचना नदिएको कार्यकारणबाट नै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले साधिकारको निकायको हैसियतले सो त्रुटिलाई औँल्याई निर्णय गरेको अवस्थासम्म देखियो। उक्त निर्णयमा न त निवेदकले मिति २०७३।०९।१७ मा आह्वान गरेको बोलपत्रबमोजिमको खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय बदर

गरिएको न त सोही बोलपत्रबमोजिमको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश निर्देशन गरेको देखिएकाले उक्त आदेशबाट निवेदक कार्यालयको खरिद प्रक्रियामा कानूनप्रदत्त हकको अभ्यासमा तात्त्विक असर पुगेको अवस्था देखिएन। साथै २०७३ सालको बोलपत्र प्रक्रिया अहिले पनि सोही रूपमा यथावत् रहेको भनी अनुमान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको एवम् निवेदक कार्यालयले लामो समय अगाडि माग गरेको सामानको आवश्यकता, परिमाण र गुणस्तरमा समेत आधारभूत रूपमा फरक पर्न सक्ने स्थिति हुँदा उपर्युक्त खरिद प्रक्रियाको हाल सान्दर्भिकता नै समाप्त भई प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको देखिँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत - विमल रेग्मी

कम्प्युटर - सुजन नेपाल

इति संवत् २०८० साल वैशाख ७ गते रोज ५ शुभम्।

इजलास नं. ६

३६

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७५-CR-२१९४, ०७९-RC-०१७७, कर्तव्य ज्यान, रुपेन भन्ने रुपेन्द्र शाक्य वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. अमिर मालाकारसमेत

मिसिल संलग्न भएको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्कामा वारदात स्थलमा फरक फरक स्थानमा रगतको सुकेको टाटा रहेको देखिन्छ। लास जाँच प्रकृति मुचुल्काबाट मृतकको बायाँ हातको पञ्जामा २.३ इन्च छुरीले काटेको गहिरो घाउ, नङ्ग सामान्य, कपालमा रगत लागेको, दुबै आँखा बन्द, मुख अर्ध खुल्ला, दाँत जिब्रो देखिएको, मृतकको दायाँ गालामा ३ इन्च लम्बाइ र १ इन्च चौडाइ भएको गहिरो घाउँ रहेको, सो घाउँको भित्री मासु तथा सेतो हड्डीसमेत देखिएको सो

घाउँमुनि ४ इन्च छाला काटिएको अवस्थामा रहेको, मृतकको लासको छातीको भागमा रगत लतपतिई सुकेको अवस्थामा रहेको, पेटको दाया भागमा २ इन्च भएको काटेको गहिरो घाउ रहेको देखिएको एवम् मिति २०७०।०२।१० को मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदनमा मृत्युको कारणमा Due to stab Injury to chest and abdomen भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ। मौकामा शव परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ डा. हरिहर वस्तीले सुरु अदालतमा बकपत्र गर्दा छातीको तल तथा पेटको माथिको बिच भागमा चोट लागि छातीभित्र कलेजोसम्म पुगेको र उक्त चोटबाट बढी रक्तस्राव भई सो कारण मृत्यु भएको भनी शव परीक्षण प्रतिवेदनलाई समर्थित हुने गरी लेखाइदिएको देखिँदा मृतक मनोज लामाको मृत्यु स्वाभाविक नभई धारिलो हतियार प्रहारको कारण परेको घाउ चोटबाट भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन।

मिसिल संलग्न कागज प्रमाण हेर्दा, वारदातस्थलमा रगतको टाटा सुकेको अवस्थामा रहेको छ। मृतकको शरीरमा धारिलो हतियारले काटिएका चोट छन्। प्रतिवादीहरूउपर मृतकको आमाको किटानी जाहेरी परेको छ। घटनाको प्रत्यक्षदर्शीका रूपमा रहेका दावा लामा समेतले प्रतिवादी रुपेन शाक्यलाई कुटपिट गरेको बहानामा यी प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा नविन लामालाई कुटपिट गर्दा निज भागेकोले मनोज लामालाई समाती हतियारसमेतले काटी घाइते बनाएको भनी पोल गरेका छन्। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(१) मा “मुद्दाका कुनै पक्षले व्यक्त गरेको कुनै कुरा निजका विरुद्ध प्रमाणमा लिन हुन्छ” भन्ने र ऐ. ९(२)(क) मा “फौजदारी मुद्दामा कुनै अभियुक्तले निजलाई लगाइएको अभियोगको सम्बन्धमा अदालतबाहेक अन्यत्र व्यक्त गरेको कुरालाई निश्चित अवस्थामा प्रमाणमा लिन हुन्छ:-

- (१) सो कुरा व्यक्त गर्दा अभियुक्त सचेत अवस्थामा र आफूले भनेको र गरेको कुराको परिणाम थाहा पाउने अवस्थामा थियो।

- (२) निजलाई बाध्य गरी वा निज वा अरु कसैलाई यातना दिई वा यातना दिने धम्की दिई वा निजलाई आफ्नो इच्छा विरुद्ध सो कुरा व्यक्त गर्ने स्थितिमा पारी सो कुरा व्यक्त गरेको होइन” भन्ने उल्लेख भएको देखिने।

माथि विवेचित आधार, कारण र प्रमाणसमेतबाट गोरु भन्ने अमिर मालाकार, झाँक्री भन्ने सयन शाक्य, धोक्रे भन्ने उज्जवल खत्री के.सी, बुढा भन्ने समित महर्जन र रुपेन भन्ने रुपेन्द्र शाक्यलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको १३(१) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजाय ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने भए तापनि यी प्रतिवादीहरूलाई जन्म कैदको सजाय गर्दा चर्कोपने भएकोले १५(पन्ध्र) वर्ष कैद सजाय हुने।

इजलास अधिकृत - सरिता रिजाल

कम्प्युटर - सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०८० साल माघ २३ गते रोज ३ शुभम्।

३७

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७५-WO-१०८९, उत्प्रेषण, कामाख्यलाल कर्ण वि. नवराज सत्यालसमेत

रिट निवेदकले सरकारको नाममा दर्ता रहेको सार्वजनिक कि.नं. ३८६ र ११ को जग्गा विपक्षीहरूले गैरकानूनी रूपमा कब्जा गरी बाटोसमेत बन्द गरेकोले बाटो छुट्याई गैरकानूनी कार्य गरेबापत प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०५, ३०६ र ३०७ अनुसार जरिवाना गरी सो जग्गामा बनाएको संरचना भत्काउने फैसला गरिपाउँ भनी यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा विपक्षी बनाएका रामनाथ भट्टराईसमेत विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ०७५-CP-५१६६ को दूषित जग्गा दर्ता र करार बदर सरकारी सार्वजनिक जग्गा बाटो कायम चलनसमेत मुद्दा दिएकोमा मिति २०७६।८।२० गतेको नक्साको न.नं. १ र २ विवादित कि.नं. ११ र ३८६ का प्रतिवादीका जग्गा भई Blue

Moon Driving Center रहेको भन्ने देखिँदा सो विवादित जग्गाको सम्बन्धमा अन्तिम दर्ता स्वेस्ता कायम पनि भई नसकेको भनी स्वयम् वादीले स्वीकार गरेको अवस्थामा यी सँधियार वादीको दाबीअनुसार हुन सक्ने भनी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।०९।२३ मा फैसलासमेत भइसकेको अवस्था देखिने।

साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत कारबाही गरी न्याय निरूपण हुने विषयमा आसाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी अदालत प्रवेश गर्नु कानूनसङ्गत हुँदैन। उपचारको वैकल्पिक बाटो रहँदासम्म रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने होइन। बैकल्पिक उपचार नभएको अवस्थामा मात्र अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्नुपर्नेमा यी निवेदनकले अदालतको साधारण तथा असाधारण दुवै अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सँगसँगै गरेको देखिन्छ। निवेदक सविनलाल श्रेष्ठ विरुद्ध भोगेन्द्र बिक्रम नेम्वाङसमेत भएको उत्प्रेषणसमेत रिट निवेदनमा अदालत प्रवेश गर्न पाउने प्रभावकारी वैकल्पिक उपचार रहे भएको अवस्थामा वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी पुनः असाधारण क्षेत्राधिकारको उपचार माग गरी दर्ता भएको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि रहेकोले अन्य विषयतर्फ प्रवेश गरिरहनु नपर्ने भनी ने.का.प.२०७९ अङ्क ५ नि.नं.१०८७३ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा निवेदक कामाख्या लाल कर्णले साधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको फैसला भई सो फैसलाउपर पुनरावेदनसमेत परी उच्च अदालत पाटनमा कारबाहीको क्रममा रहेको र उच्च अदालत पाटनको मिति २०७८।६।१ को आदेशले सो मुद्दा मूलतबीमा रहेको देखिएको अवस्थामा रिट निवेदक सफा हात लिई अदालतमा प्रवेश गरेको समेत नदेखिने।

अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्रबाट नै निरूपण हुने विषय देखिएको र विवादित कि.नं.३८६

र कि.नं.११ को जग्गा रिट निवेदन दाबीबमोजिम सार्वजनिक भएर पनि व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको खण्डमा त्यस्तो दर्ता जहिलेसुकै पनि बदर हुने कानूनी व्यवस्था रहे भएको देखिएबाट निवेदकको मागबमोजिमको उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था देखिन आएन। रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत - जनक सिंह बोहरा

कम्प्युटर:- सरस्वती दाहाल

इति संवत् २०८१ साल असार २३ गते रोज २ शुभम्।

३८

मा.न्या.श्री सपना प्रधान मल्ल र मा.न्या.श्री सुनिलकुमार पोखरेल, ०७२-८१-०४०४, चार किल्ला बदर, लक्ष्मीबाबा प्रजापति वि. हरिकृष्ण श्रेष्ठसमेत

मेरो कि.नं.२४६ को जग्गाको दक्षिणतर्फ बाटो रहेको भन्ने मैले पास गरिएको बकसपत्रको कागजमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएकोमा सो चौहद्दी बदर गर्ने गरी भएको फैसला उल्टी गरी न्याय गरिपाउँ भनी प्रतिवादीले लिएको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा कि.नं.२४६ को जग्गा प्रतिवादी लक्ष्मीबाबा प्रजापतिले मिति २०४५।७।३० मा इन्दुदेवी रंजितकारबाट हालैको बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको देखिन्छ। सो बकसपत्रको चार किल्लाको विवरणमा कि.नं. २४६ को जग्गाको दक्षिणतर्फ गोरेटो बाटो भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। नापी कार्यालय कलंकीको च.नं.१०२५ मिति २०७१।०६।१२ को पत्रसाथ प्राप्त कित्ता ट्रेसमा प्रतिवादीको नामको कि.नं.२४६ को जग्गाको दक्षिणतर्फ वादीहरूको नाममा दर्ता रहेको कि.नं.२३२ को जग्गा रहेको र सो कि.नं.२३२ को जग्गाको दक्षिणतर्फ बाटो रहेको देखिन्छ। प्रतिवादी लक्ष्मीबाबा प्रजापतिले कि.नं.२४६ को जग्गा २०४५ सालमा इन्दुदेवी रंजितकारबाट हालैको बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको देखिएको र कि.नं.२३२ को जग्गा वादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ तथा हरिकृष्ण श्रेष्ठका पिता काशिलाल श्रेष्ठले मिति २०३५।६।१ र.नं.१२४२ बाट हर्षबहादुर

महर्जनबाट लिएको देखिने।

नापी कार्यालय कलंकीबाट प्राप्त भएको कित्ता ट्रेसमा प्रतिवादी को कि.नं. २४६ को जग्गाको दक्षिणतर्फ वादीहरूको कि.नं. २३२ को जग्गा रहेको देखिएको अवस्थामा प्रतिवादीको कि.नं. २४६ को जग्गाको दक्षिणतर्फ बाटो भन्ने तथ्य स्थापित हुन सकेन। कि. नं. २४६ को जग्गाको दक्षिणतर्फ वादीहरूको कि.नं. २३२ को जग्गा रहेको देखिन आएकोले प्रतिवादी लक्ष्मीबाबा प्रजापतीले २०४५।७।३० को हालैको बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको कि.नं. २४६ को चौकिल्ला उल्लेख गर्दा सो लिखतमा दक्षिण गोरेटो बाटो भनी उल्लेख गरेको कार्य मिलेको नदेखिने।

कि.नं. २४६ को जग्गाको दक्षिणतर्फ गोरेटो बाटो भनी उल्लेख गरेको कार्य दूषित भएकोले सो लिखतको कि.नं. २४६ को दक्षिणतर्फ गोरेटो बाटो भन्ने उल्लेख भएको नमिलेको देखिँदा उक्त लिखतको चौकिल्ला बदर हुने ठहर्छ भनी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।१०।११ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत - जनक सिंह बोहरा

कम्प्युटर - चन्द्राबती तिमल्सेना

इति संवत् २०८१ साल असार २३ गते रोज २ शुभम्। साथै यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

- ०७२-सी-०४०५, कित्ताकाट बदर लिखत बदर, लक्ष्मीबाबा प्रजापति वि. हरिकृष्ण श्रेष्ठसमेत
- ०७२-सी-०४०६, जग्गा खिचोला चलन, लक्ष्मीबाबा प्रजापति वि. कान्छा श्रेष्ठसमेत
- ०७२-सी-०४०८, जग्गा कब्जा खिचोला मेटाई चलनसमेत चलाइपाउँ, लक्ष्मीबाबा प्रजापति वि. जिरेल श्रेष्ठसमेत
- ०७२-सी-०४०९, जग्गा खिचोला चलन, लक्ष्मीबाबा प्रजापति वि. हरिकृष्ण श्रेष्ठसमेत

इजलास नं. ९

३९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी, ०७४-सी-०५९३, फैसला बदरसमेत, गोपालभुषण पराजुली वि. जस बहादुर गुरुङसमेत

विवादित कित्ता जग्गाहरू पुनरावेदक प्रतिवादीका पुर्खाले पाएको बिर्ताअन्तर्गतको जग्गा भन्नेमा विवाद नभए तापनि सोअन्तर्गतका जग्गाहरू विभिन्न अंशियार हकदारका नाममा नामसारी हक हस्तान्तरण भई अन्य व्यक्तिहरूलाई बिक्री वितरणसमेत भइसकेको २००२ सालको घरदर बिर्ता मुचुल्काबाट देखिएको छ। सो मुचुल्काबाट नै निबुवाघारी टुँडिखेलको जग्गा सबै गाउँको सन्धिसर्पन, सरकारको धान गोदाम भएको समेत देखिएको छ भने सोही निबुवाघारीको जग्गाको बाली लुटपिट सम्बन्धमा परेको लुटपिट मुद्दामा मिति २०१०।१०।१५ मा मिलापत्र हुँदा नै यी पुनरावेदकका बाजे जिवनाथ पराजुलीसमेतले सो जग्गाको आयस्ता नखाने, मठमन्दिर, बागबगैँचा गुल्जर गरी बाहिरबाट आउने विदेशी साधुसन्तहरूको आश्रमस्थलको रूपमा विकासित गर्ने भनी सहमत भई निजी प्रयोग गर्ने हकाधिकार छाडिसकेको देखिन्छ। एक पटक आफ्नो पुर्खाले सार्वजनिक प्रयोगको लागि यसरी हक छाडिसकेको जगालाई फेरि आफ्नो एकलौटी हकको रैकर जग्गा हो भनी दाबी गर्न यी पुनरावेदक प्रतिवादी विबन्धित रहेको समेत देखिन्छ। निजको जिकिरबमोजिम रैकर जग्गा भन्ने सम्बन्धमा बिर्ताबारको हैसियतले बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ ले तोकेको समयभित्र रैकर परिणत दर्ता गरिसकेको हुनुपर्नेमा सोबमोजिम गरिसकेको भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्नसकेको देखिँदैन। यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट “पिता पुर्खाले निजी प्रयोजनको लागि पोखरी खनाएको भन्ने पुनरावेदक वादीको दाबीलाई मान्ने हो भने तापनि मालपोत नतिरी पोत मिन्हा भएको र

त्यस्तो पोखरी धार्मिक सदभावले सबैको सार्वजनिक प्रयोजनको लागि समाजमा नै समर्पण गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । एकपटक समाजलाई समर्पण गरेको भएपछि पिता पुर्याले खनाएको भए पनि त्यसमा छोरा नातिको हक अन्य रैकर जग्गा जस्तो रहिरहन्छ भन्ने मिल्दैन” भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइरहेको पाइन्छ । (राम पुकारसमेत विरुद्ध सहदेव, ने.का.प. २०५५ नि.नं. ६५२६) प्रस्तुत विवादित जग्गा पनि २०१० सालमा नै सार्वजनिक प्रयोगको लागि भनी छाडी निजी प्रयोग नगर्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा सो मिलापत्रका पक्ष रहेका जिवनाथ पराजुलीका छोरा नातिले २०११ सालमा गरी लिएदिएको बन्डापत्रहरू कायम भएको भन्न नमिल्ने ।

नक्सा मुचुल्कामा जग्गा साइनिङ्ग अस्पतालको भोगमा रहेको सार्वजनिक भनी प्रजापति पराजुली, चन्द्रबहादुर गुरुङ्ग, धनकुमारी पौडेल, गीतादेवी पोखरेल, इमानबहादुर गुरुङ्ग, विश्वप्रकाश लामिछानेले सही गरेका छन् भने कि.नं. ३३८ को नाम पुरानो टुँडिखेल, कि.नं. ५९१ को नाम निवुवाघारी कि.नं. ३३८ को जग्गा पौराणिक कालमा परेड खेलाउने, घोडा दौडाउने भन्ने सुनेको पछि आएर केही जग्गा नेसनल हाइस्कूल र हाल रा.उ. मा.वि. एउटा बाटा धोबी गाउँ जाने अर्को मिरुवा जाने अर्को गाईघाट जाने बाटो थियो । बाटोदेखि उत्तरपट्टिको कि.नं. ३३८ मिति २०१०।२०११ सालतिर देखि अस्पताल र कि.नं. ५९१ ल्याव र निवास प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्दैआएको सार्वजनिक महत्त्वको सामाजिक महलको सार्वजनिक जग्गा सम्पत्ति हो, पराजुलीहरूको बिर्ताको ४ किल्लाभित्रको भए पनि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग भई आएकोले, २००२ सालमा घरदर मुचुल्का र २०१० सालमा मिलापत्रबाट सार्वजनिक कायम भएको भनी वर्ष ७६ को टेकनाथ बराल, वर्ष ७२ का डिल्लीरमण आचार्य, वर्ष ६३ को चक्रपाणि सुवेदी, वर्ष ६४ का विष्णु प्रसाद पौडेलसमेतका वयोवृद्ध व्यक्तिहरूले बेहोरा लेखाएको देखिन्छ । यसरी समाजका वयोवृद्ध

व्यक्तिहरूले समेत उक्त विवादित जग्गा सार्वजनिक रूपमा प्रयोग भई आएको भनी लेखाइदिएको र पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो स्वेस्ता पुर्जासहितको प्रमाण कायम गराउन नसकेको अवस्थामा निजको पुनरावेदन जिकिर तर्कसङ्गत र कानूनसङ्गतसमेत देखिएन ।

विवादित जग्गा हाल नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भई नेपाल सरकारबाट पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखराका नाम दर्ता स्वेस्ता कायम भइसकेको अवस्थामा सो दर्ता बदर सम्बन्धमा यी पुनरावेदकले उजुरी गरेको भनी जिकिर लिन सकेको पाइएन । २०७७ सालमा उच्च अदालत पोखरामा निषेधाज्ञाको निवेदनसम्म दायर गरेको अवस्थामा उक्त साबिक कि.नं. ५९१ र ३३८ को हाल नयाँ नापीको कि.नं. ३२ र ५२ को जग्गा नेपाल सरकार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखराको नाममा दर्ता भोग स्वामित्व रहेको जग्गामा बनेको भवन मर्मत सम्भार तथा रंगरोगन कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको समेत देखिएको अवस्थामा निवेदन खारेज हुने भनी निवेदन खारेज भएको समेत देखियो । निषेधाज्ञाको निवेदनबाट हक बेहकमा निर्णयसमेत हुने नभई निजले सो मार्गबाट आफ्नो हक कायम गराउनसमेत नसक्नेमा निज हक कायमको लागि उचित र उपर्युक्त बाटोबाट उपचार खोज्न जान सकेको समेत पाइएन । केवल ७ दशकअघिको बन्डापत्र, बहाल भरपाइको कागजातका आधारमा बहाल भराइपाउने भनी भएको फैसलालाई सिरान हाली बसेको देखिएको, तर आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गर्ने कानूनी बाटो अवलम्बन नगरेको अवस्थामा साबिकमा रहेको साइनिङ्ग हस्पिटलसँग बहाल भराइपाउने फैसला भएकै आधारमा दशकौँपछि नापीबाट कायम भएको दर्तासमेत बदर हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । उक्त साइनिङ्ग हस्पिटलको हैसियतसमेत परिवर्तन भई हाल सरकारी अस्पताल भइसकेको र जग्गा पनि नेपाल सरकारको नाममा

दर्ता भइसकेको हुँदा आफ्नो निजी रैकर जग्गा भन्ने पुनरावेदन प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने।

प्रत्यर्थी वादीको फिराद दाबीअनुसार फैसला बदर गरी जग्गा सार्वजनिक कायम गरेको जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिले नमिलेको भन्ने तेस्रो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा, माथि प्रकरण प्रकरणमा विवेचना भएबमोजिम विवादित साबिक कि.नं. ५९१ र कि.नं. ३३८ को हाल कि.नं. ३२ र कि.नं. ५२ का जग्गाहरूमा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको हक कायम हुन सक्ने अवस्था हाल विद्यमान नदेखिएको हुँदा निजको एकलौटी हक कायम हुने भन्ने हदसम्म यस अदालतको २०६२।६।९ को फैसला र सुरु जिल्ला र पुनरावेदन अदालत पोखरासमेतबाट भएको फैसलाहरू कायम रहन नसक्ने हुँदा सो हदसम्म बदर हुने देखियो। बहाल रकम बुझिसकेको भन्ने अवस्थामा सो सम्बन्धमा केही बोलिरहनपर्ने अवस्था भएन। सो मुद्दापश्चात्को बहाल रकम सम्बन्धमा विवाद पनि नभई जग्गाको हैसियत नै परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा उल्लिखित दाबीको फैसलाहरू बदर हुने ठहर्‍याएको सुरु कास्की अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७३।३।२६ को फैसला अन्यथा देखिएन।

प्रतिवादी गोपालभुषण पराजुलीले निजको पिता पुर्खाले प्राप्त गरेको बिर्ता जग्गा रैकर परिणत दर्ता भएको स्थापित गराउन नसकेको, विवादित कि.नं. ३३८ र कि.नं. ५९१ पनि पं. रत्नाखर पराजुलीले प्राप्त गरेको एउटै बिर्ताभित्रको जग्गा रही सो जग्गा मिरुवा टुँडिखेल, हाट बजार लाग्ने, विद्यालय र अस्पतालको उपभोग र सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको सरकारी जग्गा नै रहेको देखिएको मिति २००२।६।१ को घरदर बिर्ता जाँच मुचुल्का, मिति २०१०।१०।१५ को मिलापत्र, २०३२ सालको सर्वे नापी, मिति २०७१।२।२९ मा अदालतबाट भएको नाप निक्सा कुण्डली र उक्त

जग्गा रैकरमा परिणत भएको यकिन भन्न नसकिएको भनी च.नं. ८९० मिति २०६०।५।१समेत मालपोत कार्यालय कास्कीको पत्रसमेतका आधार कारणहरूबाट यस अदालतबाट मिति २०६२।६।९ गते भएको फैसलालागायतका सम्पूर्ण फैसलाहरू बदर गरी जग्गा सार्वजनिक कायम हुने ठहर्‍याएको सुरु कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०७१।८।१९ को फैसला र सो फैसलालाई सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७३।१०।१७ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : डिल्लीराम प्रसाई

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल वैशाख २० गते रोज ४ शुभम्।

४०

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-०४२६, भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत), नरेश कुमार श्रेष्ठ वि. नेपाल सरकार

मिसिल संलग्न कागजबाट पुनरावेदक/प्रतिवादी नरेश कुमार श्रेष्ठको साथबाट बरामद भएको भनिएको रकम रु.१०,०००।- (दश हजार रुपियाँ) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरकर्ता देवनारायण चौधरीलाई दिएको रकम हो भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन। तर सरकारी कोषको रकम घुस रिसवत दिनका लागि उजुरीकर्तालाई उपलब्ध गराउन सकिने नियमावलीको व्यवस्था नै संविधान एवम् कानूनविपरीत भएको भनी अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरे वि. सङ्घीय संसद्समेत भएको ०७४-WC-००२० को उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या भई उक्त नियम ३० को व्यवस्था नै अमान्य र बदर भइसकेको अवस्थामा आयोगले सोही नियम ३० बमोजिम उपलब्ध गराएको रकम बरामद भएकै आधारमा प्रतिवादीउपरको कसुर स्थापित हुन नसक्ने।

पेस भएको टेलिफोन संवादको वार्तालाप

उतार हेर्दा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूबिच रकमको बारेमा वार्तालाप भएको देखिए तापनि प्रतिवादीले उजुरकर्तासँग रकम माग गरेको देखिँदैन । यसरी प्रत्यक्ष र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट समर्थित नभएको अवस्थामा कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै काम गरिदिने भनी रकम माग गरेको भन्ने दाबी स्वाभाविक देखिएन । पेस भएको श्रव्यदृश्य सि.डि. बाट प्रतिवादीले उजुरीकर्तासँग घुस रिसवत मागेको वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरीकर्तालाई असजिलो पारी मोलमोलाई (Bargaining) गरेको भन्ने पनि देखिँदैन । श्रव्य दृश्यबाट प्रतिवादीको पाइन्टको खल्तीबाट रकम बरामद भएकोसम्म देखिएको अवस्था हो । त्यस्तो बरामदीको कानूनी आधार नै अभिशूनीकृत भइसकेको अवस्थामा सि.डि. बाट देखिएको रकम बरामद भएको दृश्य वा बरामदी मुचुल्काको कुनै प्रामाणिक महत्त्व रहेन ।

भ्रष्टाचारको कसुर ठहर हुन रकम बरामद हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रतिवादीले घुस माग गरेको वा सेवाग्राहीलाई घुस दिन बाध्य पार्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको देखिनुपर्छ । घुस खाने मनसाय, घुसको माग र घुस प्राप्ति घुस/रिसवत वारदातको मुख्य आयाम हो । पेस भइआएको सि.डि. लगायतका कुनै पनि स्वतन्त्र प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले घुस रकम माग गरेको वा कुनै हुनुपर्ने काम नगरी वा नहुनुपर्ने काम गरी सेवाग्राहीलाई घुस दिन बाध्य पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको वा प्रतिवादीले स्वेच्छाले घुस स्वीकार गरिलिएको भन्ने जस्ता अवस्था देखिन आएन । मिसिल संलग्न कल डिटेल् सि.डि. वार्तालाप उतारलगायतका प्रमाणबाट प्रतिवादीले उजुरीकर्तासँग घुस रिसवत मागेको वा निजले उक्त रकम स्वीकार गरेको भन्ने पुष्टि हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।

फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीउपरको अभियोगदाबी पुष्टि गर्ने भार वादी नेपाल सरकारको हुन्छ तर प्रस्तुत मुद्दामा मिसिलबाट हाल प्रतिवादी विरुद्ध प्रमाणमा लिन नमिल्ने ठहर भइसकेको बरामदी

मुचुल्काबाहेक प्रतिवादी कसुरदार हो भनी यकिन गर्न सकिने प्रकृतिको अन्य कुनै स्वतन्त्र प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्न सकेको देखिएन । अभियोगदाबी पुष्टि हुन सक्ने बरामदी मुचुल्काबाहेकको अन्य ठोस र वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीउपरको कसुर पुष्टि हुन नसकी प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउनुपर्ने देखिने ।

प्रतिवादी नरेश कुमार श्रेष्ठउपरको आरोप पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) तथा दफा ३(१) (क) बमोजिम (एक महिना कैद) र बिगोबमोजिम रु. १०,०००।- (दश हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहर गरी सुरु विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७४।०९।१३ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादी नरेश कुमार श्रेष्ठले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ।

इजलास अधिकृत : हरिकुमारी घर्तीमगर

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल कात्तिक २१ गते रोज ३ शुभम् ।

४१

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७५-CR-२३९९, भ्रष्टाचार (घुस/रिसवत), गणेशप्रसाद आचार्य वि. नेपाल सरकार

सुरु विशेष अदालत, काठमाडौँले मूलतः पुनरावेदक / प्रतिवादी गणेशप्रसाद आचार्यको कार्यक्षको टेबुलको घर्बाट रकम बरामद भएको भन्ने खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० बमोजिम उजुरकर्तालाई उपलब्ध गराएको उक्त रकम प्रतिवादीबाट बरामद भएको एवम् प्रतिवादीको हात सोडियम कार्बोनेटयुक्त पानीमा धुन लगाउँदा पानीको रङ परिवर्तन भएको भन्ने परीक्षण मुचुल्कासमेतका आधारमा प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गरेको देखिन्छ । मिसिलसंलग्न कागजबाट

पुनरावेदक/प्रतिवादी गणेशप्रसाद आचार्यको साथबाट बरामद भएको भनिएको रकम रु.३०,०००।- (तिस हजार रूपियाँ) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३०बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरकर्ता ओमप्रकाश शर्मासमेतलाई दिएको रकम हो भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । तर सरकारी कोषको रकम घुस रिसवत दिनका लागि उजुरीकर्तालाई उपलब्ध गराउन सकिने नियमावलीको व्यवस्था नै संविधान एवम् कानूनविपरीत भएको भनी अधिवक्ता विष्णु प्रसाद घिमिरे वि. सङ्घीय संसद्समेत भएको ०७४-WC-००२० को उत्प्रेषण रिट निवेदनमा यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या भै उक्त नियम ३० को व्यवस्था नै अमान्य र बदर भइसकेको अवस्थामा आयोगले सोही नियम ३०बमोजिम उपलब्ध गराएको रकम बरामद भएकै आधारमा प्रतिवादीउपरको कसुर स्थापित हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।

रकम लिने कार्य सम्बन्धमा प्रतिवादी र सेवाग्राहीबिच भएको टेलिफोन वार्तालापलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कानूनी प्रश्न रहेको हुन्छ । त्यससँग सम्बन्धित स्वतन्त्र प्रमाण भनेको प्रतिवादी र सेवाग्राहीबिचको टेलिफोन वार्तालाप नै हो । उजुरीकर्ताहरूले निवेदनसाथ पेस गरेको उजुरकर्ता ओमप्रकाश शर्मा र प्रतिवादी गणेशप्रसाद आचार्यबिच भएको टेलिफोन वार्तालापको सि.डि. स्क्रिप्ट राइटिङ र अदालतबाट समेत सो सि.डि. लाई लिपिबद्ध गरेको बेहोरा हेर्दा रकम बरामद भएको सि.डि.बाहेक निजहरूबिच वारदात हुनुभन्दा पहिला कुनै टेलिफोन संवाद भएको भन्ने र त्यससम्बन्धी कुनै कल डिटेल वा त्यस्को अडियो मिसिल संलग्न रहेको देखिएन । यसरी प्रत्यक्ष र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट समर्थित नभएको अवस्थामा प्रतिवादीले काम गरिदिने भनी रकम माग गरेको भन्ने दाबी स्वाभाविक देखिएन । पेस भएको श्रव्यदृश्य सि.डि. बाट प्रतिवादीले उजुरीकर्तासँग घुस रिसवत मागेको वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरीकर्तालाई

असजिलो पारी मोलमोलाई (Bargaining) गरेको भन्ने पनि देखिँदैन । श्रव्य दृश्यबाट प्रतिवादीको आफ्नै कार्यक्षमा आफैँले प्रयोग गर्ने गरेको टेबुलको घर्घाबाट रकम बरामद भएकोसम्म देखिएको अवस्था छ । त्यस्तो बरामदीको कानूनी आधार नै अभिशून्यीकृत भइसकेको अवस्थामा सि.डि. बाट देखिएको रकम बरामद भएको दृश्य वा बरामदी मुचुल्काको कुनै प्रामाणिक महत्त्व रहेन ।

भ्रष्टाचारको कसुर ठहर हुन रकम बरामद हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रतिवादीले घुस माग गरेको वा सेवाग्राहीलाई घुस दिन बाध्य पार्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको देखिनुपर्छ । घुस खाने मनसाय, घुसको माग र घुस प्राप्ति घुस / रिसवत वारदातको मुख्य आयाम हो । पेस भइआएको सि.डि.लगायतका कुनै पनि स्वतन्त्र प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले घुस रकम माग गरेको वा कुनै हुनुपर्ने काम नगरी वा नहुनुपर्ने काम गरी सेवाग्राहीलाई घुस दिन बाध्य पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको वा प्रतिवादीले स्वेच्छाले घुस स्वीकार गरी लिएको भन्ने जस्ता अवस्था देखिन आएको छैन । मिसिल संलग्न कल डिटेल सि.डि. वार्तालाप उतारलगायतका प्रमाणबाट प्रतिवादीले उजुरीकर्तासँग घुस रिसवत मागेको वा निजले उक्त रकम स्वीकार गरेको भन्ने पुष्टि हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।

फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीउपरको अभियोगदाबी पुष्टि गर्ने भार वादी नेपाल सरकारको हुन्छ तर प्रस्तुत मुद्दामा मिसिलबाट हाल प्रतिवादी विरुद्ध प्रमाणमा लिन नमिल्ने ठहर भइसकेको बरामदी मुचुल्काबाहेक प्रतिवादी कसुरदार हो भनी यकिन गर्न सकिने प्रकृतिको अन्य कुनै स्वतन्त्र प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्न सकेको देखिएन । अभियोगदाबी पुष्टि हुन सक्ने बरामदी मुचुल्काबाहेकको अन्य ठोस र वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीउपरको कसुर पुष्टि हुन नसकी प्रतिवादीले अभियोगदाबीबाट सफाई पाउनुपर्ने देखिने ।

प्रतिवादी गणेशप्रसाद आचार्यउपरको आरोप

पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) तथा दफा ३(१) (ख) बमोजिम कैद महिना ३ (तीन) र बिगोबमोजिम रु. ३०,०००।- (तिस हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहर गरी सुरु विशेष अदालत काठमाडौँबाट मिति २०७५।१०।०९ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई पुनरावेदक/ प्रतिवादी गणेशप्रसाद आचार्यले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने।

इजलास अधिकृत:- हरिकुमारी घर्तीमगर

कम्प्युटर - शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल कार्तिक २१ गते रोज ३ शुभम्।

४२

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री हरिप्रसाद फुयाल, ०७६-CR-०११७, चोरी, नेपाल सरकार वि. राजन बहादुर खत्री

मिति २०७३/३/१ मा खडा गरिएको खानतलासी बरामदी मुचुल्कामा प्रतिवादी बस्ने कोठाको दराजको च्याकभित्र सिक्री बरामद गरेको भन्ने उल्लेख छ। सुनको सिक्री पसलेबाट जाहेरवालाले सिधै लिएर गएको भनी जाहेरवालाले बकपत्र गरेको स्थितिमा प्रतिवादीको कोठामा उक्त सिक्री कसरी बरामद भयो भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाउन सकेको पाइँदैन। स्वयं जाहेरवाला पसलबाट आफ्नो हराएको सिक्री लगेको तथ्य स्वीकारेको तथा सुन पसले मनोज बज्राचार्य र प्रतिवादीको घरधनी मुनादेवी खड्काले समेत प्रतिवादिको डेरा कोठाबाट बरामद भएको विषयमा जानकारी नभएको बेहोराको बकपत्र गरिदिएबाट बरामद मुचुल्का भरपर्दो र विश्वासप्रद देखिएन।

प्रतिवादीले जाहेरवालाको सुन चोरी गरेको भन्ने जाहेरीबाहेकको अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट प्रमाणित नभएको स्थितिमा सुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।८।२४ मा प्रतिवादीलाई सजाय तथा जरिवाना गर्ने गरेको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादी राजन बहादुर खत्रीले अभियोग दाबीबाट

सफाई पाउने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत पाटनको फैसला न्यायको रोहमा मिलेको देखियो।

प्रतिवादी राजन बहादुर खत्रीले सुनको सिक्री चोरी गरेको भन्ने अभियोग दाबी पुग्न सक्ने स्थिति विद्यमान नभएको अवस्थामा निज प्रतिवादी राजन बहादुर खत्रीले सफाई पाउने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।४।२७ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्वासे

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल भदौ १० गते रोज १ शुभम्।

४३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७४-WO-०८९८, उत्प्रेषण/ परमादेशसमेत, विष्णुप्रसाद ढकाल वि. अशोक बम मल्लसमेत

मातहतका न्यायिक निकायले गरेको काम कारबाही बेरितपूर्वक भएको भनी पक्षको निवेदन परे अथवा निवेदन नपरेको भए पनि अन्य जुनसुकै बेहोराले जानकारी पाइए बेरित भएको हदसम्म सच्याउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा पनि जिल्ला अदालतको बन्डा वेरितको भएको पक्षको उजुरी परिसकेको अवस्थामा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासको क्षेत्राधिकारभित्रको रहेको भन्ने विषयमा विवाद रहेन।

बागलुङ जिल्ला अदालतबाट भएको बन्डा मुचुल्का मिलेको छ, छैन ? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, कि.नं. १५८,१६०,१६२ र ७५० का कुल जग्गाको क्षेत्रफल २४-६-३-१ रहेको देखिन्छ। सो जग्गाबाट अशोक बम मल्ल र योगेश बम मल्ललाई ३-१४-० मात्र जनही पाएको देखिन्छ भने १-६-०-३ जग्गा बाटोमा गएको देखिन्छ। बाँकी सम्पत्तिमा निजहरूको हक हुने नहुने सम्बन्धमा केहि उल्लेख नभएबाट निजहरूबिच सम्पत्तिको बाँडफाँड समानुपातिक

रूपमा नभई नरम गरम मिलेको अवस्था देखिएन । मूल पुरुष भरत बम मल्लबाट निजकै कान्छी श्रीमती मनकादेवीले भरत बम मल्लको भागमा पर्ने सम्पत्ति बकस प्राप्त गरेको देखिन्छ । सो बकसपत्रलाई आधार मानी रिट निवेदकका ससुरा लक्ष्मण बम मल्लले दिएको अंश मुद्दामा मिति २०५६।२।२७ मा सर्वोच्च अदालतबाट ५ भागको एक भाग बकस प्राप्त भएको सम्पत्तिबाहेक गरी बाँकी सम्पत्तिलाई ४ भाग लगाई एक भाग लक्ष्मण बम मल्लको हुने ठहरी अन्तिम फैसला भइरहेको र उक्त मुद्दा अंशबन्डाको फैसला भएपश्चात् कार्यान्वयनको अवस्थामा आउँदासम्म त्यसरी २ भाग पाउने मूल अंशियार मनका देवीको पनि मृत्यु भइसकेको अवस्थामा सम्पत्ति कति भाग लगाउनुपर्ने भनी निश्चित हुनुपर्ने हुन्छ । मनका देवीले माधव बम मल्ललाई शेषपछिको बकसपत्र दिएकोले निजको भाग कायम हुनुपर्ने भनी निवेदकका कानून व्यवसायीले बहसका क्रममासम्म जिकिर लिनु भए तापनि रिट निवेदनमा सो बेहोरा उल्लेख गर्नुभएको छैन । साथै बन्डा छुट्याउँदाका अवस्थामा पनि उक्त शेषपछिको बकसपत्रको लिखतको अस्तित्व देखाउन सकेको पाइएन । यदि त्यस्तो लिखत रहेको छ भने पनि बन्डा छुट्याउँदाका अवस्थामा पनि पुनः विचार हुन सक्ने नै हुँदा उच्च अदालतको मिति २०७४/१०/१८ को आदेशले निवेदको हकमा प्रतिकूल असर परेको देखिएन ।

रिट निवेदक सरोज मल्लको नाममा रहेको उल्लिखित जग्गाबाट अंश छुट्याई लिन पाउने प्रत्यर्थीहरूले घटी अंश प्राप्त गर्ने भई बागलुङ जिल्ला अदालतबाट अंशियार यकिन नगरी भएको बन्डा मुचुल्कालाई सदर गर्ने गरी बागलुङ जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशलाई बदर गरिदिएको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासको आदेश आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही कानूनमा तोकिएको कार्यविधिको पालन गरी कानूनसम्मत रूपमा भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त आदेश बदर गरी जिल्ला

अदालतको आदेशलाई कायम गरिपाउ भनी लिएको रिट निवेदकको जिकिरसँग सहमत हुन सकिने ।

फैसलाअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सम्पत्ति जुन व्यक्तिको नाममा रहेको हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिले फैसला कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने कुरालाई औँल्याएको पाइन्छ । प्रस्तुत अंशबन्डाको विषय समावेश भएको रिट निवेदनमा अंशबन्डा गर्नुपर्ने कि.नं. १५८,१६०,१६२ र ७५० जग्गा लक्ष्मण बम मल्लको जेठो छोरा माधव बम मल्लको श्रीमती रिट निवेदक सरोज देवी मल्लको नाममा रहेको देखिन्छ । बागलुङ जिल्ला अदालतको बन्डा मुचुल्कालाई उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले बदर गरिसकेपछि सो विषयमा पुनः जिल्ला अदालतको तहसिल फाँटबाट कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अपनाई बन्डा गर्नुपर्नेमा उच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा रिटमा आई अदालतबाट अंश प्राप्त गरिसकेका अन्य अशीयारहरूलाई छिटो अंश पाउने कुराबाट वञ्चित गरी उल्टै फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको देखिँदा निजले दाबी लिएको प्रस्तुत नजिर आफ्नै दाबीको प्रतिकूल रहेको देखिने ।

बागलुङ जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाले मिति २०७३।१२।१७ मा गरेको बन्डा मुचुल्कालाई सदर गरेको बागलुङ जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशको मिति २०७४।३।२३ को आदेश बदर गरेको उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले मिति २०७४।१०।१८ को आदेश कानूनसम्मत हुँदा निवेदकको जिकिरबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुका साथै यस अदालतबाट मिति २०७५।२।२३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश पनि स्वतः निस्किए हुने । इजलास अधिकृत : नवराज जोशी
इति संवत् २०८० साल भदौ ८ गते रोज ६ शुभम् ।

४४

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७७-CI-०३४२, लिखत बदर,

शुष्मा खड्का वि. उत्तमदिप खड्कासमेत

प्रतिवादी उत्तमदिप खड्काले घर व्यवहार व्यवसाय चलाउनको लागि लिएको ऋण तिर्न नसकी उक्त विवादित घर जग्गा बिक्री गरेको देखिएको अवस्थामा पुनरावेदक वादीको दाबी जिकिरबमोजिम हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, पारित राजीनामा दूषित जालसाजपूर्ण ठहर हुनको लागि उक्त राजीनामा पारित हुँदाका बखत अन्यथा परिपञ्च भएको बेहोरा प्रमाणित हुनै पर्दछ । लिने दिनेले आ-आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेको, कसैको हकमा आघात पार्न खोजेको, अंश मार्न खोजेको, अन्यको स्वार्थ गुम पारेको जस्ता क्रिया पुष्टि हुनुपर्दछ । फिराद दाबी लिदा दूषित या जालसाजी लेख्दैमा पारित लिखतलाई जालसाज या दूषित भनी ठहर गर्न मिल्दैन । वादीले बदर गरी पाउन माग गरेको लिखत रीतपूर्वक पारित भएको छ । वादीको पिताले घर व्यवहार, व्यवसाय चलाउन बिक्री गरेको भन्ने प्रमाणित भएको छ । वादीको अहित चिताएर नै सो व्यवहार भएको हो भन्ने बेहोरा पुष्टि हुन सकेको पाइँदैन । यस स्थितिमा मालपोत कार्यालय काठमाडौँको र.नं.३७६१ क को राजीनामा लिखत ३ खण्डको १ खण्ड बदर हुने गरी भएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला अन्यथा देखिएन ।

प्रतिवादी उत्तमदिप खड्काले घर जग्गा बैंकमा धितो राखी ऋण कर्जा लिएको र कृष्ण कुमारीबाट मोल लिई बैंकको कर्जा चुक्ता गरेको अवस्थामा देखिन आएकोले दाबीबमोजिम लिखत बदर गरेको सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०७५।१।१९ को फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७६।१।१६ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्वासे

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल वैशाख ३१ गते रोज १ शुभम् ।

४५

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७७-सी-०७२५, लेनदेन, उर्मिला देवी हरिजन कोरी वि. राजकुमार श्रीवास्तव

मिति २०७५।१।११ मा ०७५-DP-०६९५ र ०७५-CP-००३० को दुवै मुद्दामा तारेख दिने फाँटबाट कागज निस्किय गराइपाउँ भन्ने ०७५-CP-००३० को मुद्दाको अदालतमा रहने तारेख भरपाईमा लगाउ गर्दा भनी सोही मितिबाट २०७५।१।२५ को तारेख तोकिएको देखिन्छ भने लेनदेन मुद्दाको तारिख भरपाईमा सही नगराई राजकुमार श्रीवास्तवले तारेख गुजारेको भनी प्रमाणित गरेको देखिन आयो । यसरी उही वादी प्रतिवादी रहेको उल्लिखित ०७५-DP-०६९५ र ०७५-CP-००३० को एउटै विषयवस्तु भएको मुद्दामा दुवै मुद्दा लगाउको भनी फाँटबाट तारेख पर्चामा जनाइसकेपछि सोही फाँटबाट एउटा मुद्दामा पक्ष विपक्षलाई तारेख तोक्ने अर्को मुद्दामा तारिख नतोकी, तारेख नतोकिएको लेनदेन मुद्दामा सोही दिन सोही फाँटबाट मिति २०७५।१।११ गते राजकुमार श्रीवास्तवले तारेख गुजारेको भनी तारेख गुजारेको प्रमाणित गरेको देखिन आयो । एउटै विषयमा उही वादी प्रतिवादी रहेको मुद्दामा एउटै फाँटमा लगाउको एउटा मुद्दामा तारेखमा रहेको, अर्को मुद्दामा तारिख गुजारेको भनी मिति २०७५।१।२।१०।१ मा ०७५-DP-०६९५ को लेनदेन मुद्दा डिसमिस गर्ने गरेको फैसला ने.का.प. २०५३ अङ्क २ निर्णय नं. ६१४८ को आधारमा समेत मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७६।१।१।४ मा भएको फैसला कानूनबमोजिम नै भएको र जिल्ला अदालतमा स्वयं यी पुनरावेदक प्रतिवादीले दायर गरेको एउटै लिखतसम्बन्धी मुद्दासमेत विचाराधिन नै रहेको हुँदा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको फैसलाबाट पुनरावेदक प्रतिवादीको हकमा केही असर परेको भन्न मिलेन ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट डिसमिस हुने

ठहर्न्याई भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर हुने ठहर्न्याई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्लासे

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल वैशाख ३१ गते रोज १ शुभम् ।

४६

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७५-CR-२१०७, ०७५-CR-२४८२, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. बाबुराम कार्की, बाबुराम कार्की वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा तथा अदालतसमक्ष बयानमा मिति २०७४।१०।०९ मा यी प्रतिवादी मामाको सालाको छोराको पासनीमा गएको भनी अन्यत्र रहेको (Alibi) को जिकिर गरेको सन्दर्भमा निजको उक्त भनाइको उचित मूल्याङ्कनको लागि अनुसन्धानको क्रममा नै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. ३ दाबी गाउँ गोप्य रूपमा बुझ्ने कार्य भई मिति २०७४।११।०७ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट प्रतिवेदनसमेत पेस भएको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा “...दिनेश पहरीको टोल छिमेकमा गई गोप्य रूपमा बुझ्दा मिति २०७४।१०।०९ गते निजको घरमा छोराको पासनी नभई मिति २०७४।१०।०८ गते भएको भन्ने यथार्थ विवरण बुझिन आएकोले सोही बेहोरा प्रतिवेदन पेस गरेको छु” भनी उल्लेख गरिएको छ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले अनुसन्धानको क्रममा रीतपूर्वक तयार गरी पेस गरेको प्रतिवेदन प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २० अनुरूप प्रमाणमा लिन मिल्ने नै देखिन्छ । निजका साक्षीहरूले पनि यी प्रतिवादी मामाको सालाको छोराको पासनीमा नै रहेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी आफ्नो मामाको छोराको पासनीमा गएको तथ्यमा कुनै पनि दुविधा नदेखिँए तापनि उक्त पासनीको मिति फरक पर्न गएको देखिन्छ । प्रतिवादीको साक्षीहरूले प्रतिवादीको समर्थन

गर्ने स्वाभाविक नै हुन्छ भने अनुसन्धानको क्रममा पेस भएको प्रतिवेदनलाई पनि आधिकारिक नै मान्नुपर्ने भई सोही प्रतिवेदनले प्राथमिक मान्यता पाउने हुन्छ । यसरी पासनीको मिति र वारदात भएको भनिएको मिति एकै नभई दुई भिन्ना भिन्नै मिति रहेको देखिँदा निजले लिएको Alibi को जिकिरसँग सहमत हुन नसक्ने ।

योनिमा लिङ्ग केही मात्र प्रवेश गरेको अवस्थामा तथा लिङ्गबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनिमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी मानिने देखियो । पीडितको बकपत्रसमेतबाट प्रतिवादीले योनिमा औँला पसाएको र अगाडि पनि योनिमा लिङ्ग जोडेको भन्ने किटानी बेहोरा लेखाएबाट सो कार्य जबरजस्ती करणीका परिभाषाभित्र पर्ने ।

एक वस्तुनिष्ठ प्रमाणको रूपमा रहेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन वारदात भएको १ वर्षपछि मात्र भएको देखिँदा सो प्रमाण विश्वसनीय नरहेको र सो प्रमाणलाई अकाट्य प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने हुँदा विधिशास्त्री दृष्टिकोण, मिसिल संलग्न प्रमाण तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा प्रतिवादीले पीडितउपर जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य स्थापित हुने ।

जबरजस्ती करणी र बाल यौन दुराचार एकै देखिए तापनि प्रतिवादीको मनोविज्ञानले नै प्रमुख भूमिका खेल्ने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादी विवाहित रहेको र निजको एक सन्तानसमेत रहेको देखिन्छ भने यी प्रतिवादीको केवल यौन लक्षण नदेखिएका बालबालिकामाथि निरन्तर रूपमा तिब्र यौन इच्छा जागृत हुनु वा यौन गतिविधिको मानसिक कल्पनामा रहेको र सोहीअनुरूप नै यी प्रतिवादीले ललाइफकाइ पीडित नाबालिकाउपर बाल यौन दुराचारको कसुरसमेत गरेको हो भन्ने आधार कारण वादी नेपाल सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । निजले पीडित बालिकाको यौनिमा औँला घुसाई जबरजस्ती करणीको १ नं. को कसुर गरेको देखिएको अवस्थामा सुरु जिल्ला अदालतबाट मुलुकी

ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ९क आकर्षित हुने देखिएन भन्ने ठहर गरी भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिँदा सदर हुने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको नै देखिने।

प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको कसुरमा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३ को देहाय २बमोजिम ८ वर्ष कैद तथा हाडनाता करणीको कसुरमा हाडनाता करणीको महलको २ को देहाय ३अनुरूप १ वर्ष कैद गरी जम्मा ९ वर्ष कैद सजाय भएको देखिन्छ। प्रस्तुत वारदातको अवस्था र प्रकृतिसमेतलाई विचार गर्दा कानूनले निर्देशित गरेको परिधिभित्र नै रहेर यी प्रतिवादीलाई सजाय भएको देखिँदा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको देखिँदा वादी नेपाल सरकारको तथा प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर तथा निजहरूको तर्फबाट उपस्थित उप-न्यायाधिवक्ता तथा विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस बुँदासँग सहमत हुन सकिएन।

उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।७।१३ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- मैना माझी

कम्प्युटर - शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल भाद्र २९ गते रोज ६ शुभम्।

४७

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री मनोजकुमार शर्मा, ०७८-CR-०३९३, चेक अनादर, अशोक कुमार जटिया वि. रेणु कुमारी टेमानी

प्रचलित कानूनबमोजिम वादीलाई दिनु वा बुझाउनुपर्ने कुरा सो कानूनबमोजिम दिए वा बुझाएको छ भनी प्रमाणित गर्ने भार प्रमाण ऐन, २०३१ दफा (२७) बमोजिम प्रतिवादीको हुने देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीले वादीलाई आफूले निजबाट लिएको रकम बुझाएको भन्ने कुनै भरपाई, रसिद पेस गर्न सकेको छैन। वादीका पितालाई साक्षीको रूपमा प्रतिउत्तरमा उल्लेख गर्न सकेको पनि देखिँदैन। प्रतिवादीको मौखिक रूपमा रकम बुझाएको

भन्ने भनाइका आधारमा मात्र निजले रकम बुझाए होलान् भनी मान्न मिलेन।

सुरु अदालतले फैसला गर्दा मिति २०७३।६।११ को चेकबमोजिम साँवा ब्याज वादीलाई प्रतिवादीबाट भराइदिने भनी फैसला भएको देखिन्छ। वादीले आफ्नो फिराद दाबीमा पुनरावेदक प्रतिवादीले निजलाई मिति २०७३।६।११सम्मको ब्याज बुझाइसकेको भनी उल्लेख गरेको र क्षतिपूर्ति दिलाइ भराइपाउँ भन्ने माग दाबी नभएको अवस्थामा प्रतिवादीबाट वादीले फिराद दाबीबमोजिमको साँवा ब्याज भरिपाउने तथा वादीलाई प्रतिवादीबाट रु.३,०००।- क्षतिपूर्ति भराइदिने भनी भएको सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७५।२।३० को फैसला आंशिक मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई वादीले प्रतिवादीबाट मिति २०७३।६।११ देखि बिगो भरिभराउँ हुँदासम्मको कानूनबमोजिमको ब्याज पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको फैसला अन्यथा देखिएन।

पुनरावेदक प्रतिवादीले फिराद दाबीबमोजिमको साँवा ब्याज भरी पाउने तथा वादीलाई प्रतिवादीबाट रु.३,०००।- क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर्‍याई सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी वादीले प्रतिवादीबाट मिति २०७३।६।११ देखि बिगो भरी भराउँ हुँदासम्मको कानूनबमोजिमको ब्याज पाउने ठहर्‍याएको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७६।१०।२९ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्लासे

कम्प्युटर: समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल वैशाख ३१ गते रोज १ शुभम्।

४८

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री डा. कुमार चुडाल, ०७५-CR-१३२०, सुन चोरी पैठारी, माया शेर्पा वि. नेपाल सरकार

तातोपानी भन्सार कार्यालयको निकासी गेटमा

खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले चेकजाँचको क्रममा यी पुनरावेदक प्रतिवादी माया शेर्पाको दुई खुट्टाको तिघामा ४ किलोग्राम र गहनाको रूपमा लाएको ६ तोला २९ लाल सुन फेला परी पत्रसहित तातोपानी भन्सार कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । निज भन्सार अधिकृतसमक्ष ४ के.जी. सुन खुट्टामा बाँधी ल्याएको तर ६ तोला २९ लाल सुन आफ्नै निजी गहना हो भन्नेसमेत बेहोरा ले साबित रहेको र नियमित चेक जाँचको क्रममा यी प्रतिवादीको दायौँ बायाँ तिघामा सेलो टेपले बाँधेर अवैध रूपमा लुकाइ छिपाइ ल्याएको ४ के.जी. र लगाएको गहना ६ तोला २९ लालसमेत बरामद गरिएको हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवेदक पवित्र कुमार खड्कासमेतले अदालतमा आई गरेको बकपत्र बेहोराबाट सुनको चोरी पैठारी भएको तथ्य स्थापित भएको अवस्था देखिँदा त्यसतर्फ थप विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।

बरामद भएको सुनको ६ तोला २९ लाल गहना माइतीले किनी दिएको निजी हो भन्ने निजको जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, यी प्रतिवादी मायाँ शेर्पा तिब्बतको खासा बजारबाट नेपाल आउँदै गर्दा नेपालको भन्सार गेटमा निजको चेक जाँच हुन्छ । सो क्रममा निजको खुट्टाको दुबै तिघाबाट ४ किलो तथा लाएको गहना ६ तोला २९ लाल सुन बरामद भएको देखिन्छ । निजले खुट्टामा बाँधिएकोबाहेक लाएको ६ तोला २९ लाल सुनको गहना आफ्नो रहेको दाबी लिए पनि निजले सो गहनाको विल भरापाई पेस गर्न सकेको देखिँदैन । निजले सुन ल्याएको तौरतरिका र प्रकृति हेर्दा निजले लगाएको गहना अवैध होइन भन्ने जिकिर पत्यारयोग्य नदेखिने ।

अदालतमा आई बकपत्र गर्ने व्यक्ति पवित्र कुमार खड्का, राजेन्द्र प्रसाद दाहाल, बीर सिंह धामी र दिनेश पाण्डे वारदातको दिन भन्सार कार्यालयमा चेकजाँचको लागि डिउटीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी हुन् । निजहरूलाई भन्सारमा अवैध गतिविधि रोक्नको

लागि नेपाल तिब्बत आवतजावत गर्ने व्यक्ति तथा सवारी साधनको चेक जाँच गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । राज्यले सुम्पेको यही जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा यी प्रतिवादीको भन्सार चेक पोष्टमा शरीरको खानतलासी गर्दा निजको साथबाट सुन बरामद गरी भन्सार कार्यालयमा बुझाएको देखिन्छ । तिनै बरामद गर्ने व्यक्तिले अदालतमा आई निजबाट बरामदी मुचुल्काअनुसारको सुन बरामद भएको भनी लेखाइदिएको बकपत्र निजको सनाखत नभएको कारणले मात्र बदर नहुने ।

भन्सार चोरी पैठारी मुद्दामा सजाय गर्दा बिगोलाई आधार मानी कैदको सजाय कायम गर्नुपर्ने विधायिकी मनसाय रहेको देखिन्छ । यी प्रतिवादीबाट जफत भएको सुनको बिगो रु.१,८३,३३,०००/- कायम रहेको देखिन्छ । ३ करोडसम्मको बिगोमा १ वर्ष देखि ३ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दा ३ करोड भएमा ३ वर्ष कैद हुने हो । जफत भएको माल बिगोको परिमाण २ करोड पनि नपुगेको अवस्थामा निजलाई २ वर्ष ६ महिना कैदको सजाय गरेको हदसम्म मिलेको देखिँदैन । अब निजलाई कति कैद सजाय उपयुक्त हुन्छ भन्नेतर्फ विचार गर्दा बिगो करिब २ करोडको आसपास रहेको हुँदा निजलाई २ वर्ष कैद गर्दा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको मर्मअनुकूल हुने देखिने ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादी माया शेर्पालाई सुन चोरी पैठारी मुद्दामा सुरु सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतबाट भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ३८ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ५७(१) अनुसार बिगोबमोजिम रु.१,८३,३३,०००/- जरिवाना, ५ वर्ष कैद र बरामद भएको सुन जफत हुने गरी मिति २०७४/०३/१३ मा भएको फैसलामा कैदको हकमा २ वर्ष ६ महिना कायम गरी जरिवाना र जफतलाई यथावत् राखी केही उल्टी गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५/०३/२६ मा भएको फैसला केही उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी माया शेर्पालाई भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१घ)

(क) बमोजिम २ (दुई) वर्ष कैद एवं बिगोबमोजिमको जरिवाना हुने ।

इजलास अधिकृत:- नवराज जोशी

कम्प्युटर:- शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल आश्विन २६ गते रोज ६ शुभम् ।

४९

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७६-CR-०७२८, सम्बन्ध विच्छेद, कबिता कुमारी खाती वि. देवेन्द्र स्वार

पुनरावेदक र प्रत्यर्थी वादी देवेन्द्र स्वारको बिचमा उच्च अदालत दिपायलले समयमै यिनीहरूको बिच सम्बन्ध विच्छेद हुने हुने गरी न्यायिक निराकरण गरेको कुरा दुवै पक्षको हितमा नै रहेको देखियो । अदालतले लोग्ने स्वास्नीको बिच सम्बन्ध विच्छेद हुने स्थिति देखी अंशतर्फसमेत प्रमाण बुझी गरेको फैसलाउपर उच्च अदालतबाट अंश नपाउने ठहर भएको जग्गासमेतबाट अंश पाउनुपर्ने पुनरावेदक वादीको जिकिर रहेबाट सम्बन्ध विच्छेद हुने ठहर भएको विषयमा निजको अन्यथा जिकिर रहेको अवस्था देखिएन ।

पुनरावेदकले नविल बैंक लि.को नाममा रहेको बा ११ च ९४५ नं. को स्कारपियो जिपमा अंश पाउँ भनी लिएको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्ध विचार गर्दा, पुनरावेदक आफैले उक्त जिपको धनी नविल बैंक लि. भनी खुलाएको पाइन्छ । सो जिपको घर परिवारको कुन सदस्य आधिकारिक ऋणी हो भन्ने कुरा कहिकतै खुलाएको देखिँदैन । अंशियारको नाममा जिपको स्वामित्व आई नसकेको स्थितिमा अंशियार बाहिरको कानूनी व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको उक्त जिप बन्डा गर्न कानूनन मिल्ने नदेखिँदा जिप बन्डा गरिपाउँ भन्ने निजको जिकिर निरर्थक देखिने ।

मुलुकी ऐन, लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं. बमोजिम लोग्ने स्वास्नीको बिचमा सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित भएमा सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा लोग्ने स्वास्नीको बिचमा अंशबन्डा

गर्नुपर्ने पूर्वसर्त रहेको देखिन्छ । यसरी अंश पाउँने अवस्थामा मूल अंशियारबिचमा अंशबन्डा भएको छैन भने पनि त्यस्ता मूल अंशियारबिच अंशबन्डा गरी छुट्याई त्यस्तो सम्बन्ध विच्छेद हुने श्रीमानको अंश कायम गरी सोबाट अंश छुट्याउनु पर्ने ।

प्रमाण ऐनको उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार सगोलमा भएको सम्पत्तिमा सबै अंशियारको अंश लाग्ने हुँदा पुनरावेदकको ससुरा खड्कबहादुर स्वारको नाममा रहेको कि.नं. ७२ को जग्गामा पनि माथि वर्णित मूल चार अंशियार कायम गरी निजको पतिको भागमा पर्न आउने भागमा पुनः दुई भाग गरी एक भाग यी पुनरावेदकले अंश पाउने नै देखिँदा सो हदसम्म उच्च अदालत दिपायलको फैसला मिलेको देखिएन ।

पुनरावेदक प्रतिवादी कबिता कुमारी खातीको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा निजका पति देवेन्द्र स्वारसँग सम्बन्ध विच्छेद नहुने गरी सुरु कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/१२/१७ मा भएको फैसला उल्टी गरी सम्बन्ध विच्छेद हुने र निजको सासूको नाममा रहेको कि.नं. २१८, ७८० र ८६१ को जग्गामा यी पुनरावेदकका पति देवेन्द्र स्वारको ४ भागमा १ भाग अंश कायम गरी सो अंशबाट आधी पुनरावेदकले अंश पाउने र ससुराको नाममा रहेको कि.नं. ७२ मा अंश नलाग्ने गरी उच्च अदालत दिपायलबाट मिति २०७५/११/२८ मा भएको फैसला केही उल्टी भई पुनरावेदकले ससुराको नाममा रहेको कि.नं. ७२ को जग्गामा समेत पतिको भागमा पर्ने जग्गाबाट आधी अंश पाउने ।

इजलास अधिकृत:- नवराज जोशी

कम्प्युटर:- समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल भदौ ८ गते रोज ६ शुभम् ।

५०

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या. डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०८०-WH-००७२, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, धर्मेन्द्रप्रसाद यादव वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,

सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

प्रतिवादी सुरेशप्रसाद राय यादवको हकमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं.बमोजिम जन्म कैदको सजाय हुने ठहर्‍याई सुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०६७।८।२३ गतेको फैसला भएकोमा मृतकलाई कत्ता प्रहार गरेको भन्ने जाहेरवालालगायत प्रत्यक्षदर्शीको बकपत्रबाट समेत पुष्टि भएको भनी निज प्रतिवादी सुरेश राय यादवलाई जन्म कैद गर्ने गरेको सुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७५।१।२८ मा फैसला भएको देखियो । सुरेश प्रसाद राय यादवले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रमा समेत कसुर गरी सजाय पाई मिति २०६४।७।२७ देखि थुनामा रही आएको कुरालाई स्वीकार गरेबाट निज अदालतको फैसला कार्यान्वयनको क्रममा नै कैदमा रहेकोमा विवाद देखिएन ।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको अवस्थामा जारी हुने रिट हो । यस रिटले कुनै व्यक्ति गैरकानूनी रूपमा थुनामा परेको हो वा होइन भन्ने मात्र हेर्छ । अनधिकृत ढङ्गले वा अधिकार नपाएको व्यक्तिले वा कानूनले तय गरेको कार्यविधि नपुर्‍याई कुनै व्यक्तिलाई बन्दी बनाइएको छ भने अदालतबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई थुना मुक्त गर्न दिने आदेश नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हो । प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदकले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा महोत्तरी जिल्ला अदालत र उच्च अदालत जनकपुरबाट जन्म कैदको सजाय हुने गरी फैसला भई कैदमा रहेबाट हाल निज कानूनबमोजिम नै कैदमा रहेको स्पष्ट देखिएको अवस्थामा गैरकानूनी थुना वा कैदमा राखेको तर्क सँग सहमत हुन सकिनेन ।

रिट निवेदकमाथि चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा निजले एक तह पुनरावेदन गरी उच्च अदालत जनकपुरबाट सुरु फैसला सदर भएपश्चात् निजको पुनरावेदन नपरी निजको हकमा साधक जाँचको

लागि दर्ता हुन आएको ०७८-RC-००३९ को साधकका साथै सो मुद्दामा अन्य प्रतिवादीहरू र नेपाल सरकारको समेत पुनरावेदन परी विचाराधीन मुद्दासमेत आजै पेसी चढी आएकोमा निज निवेदक प्रतिवादीको हकमा जन्मकैदको सजाय गरेकोमा साधक सदर हुने गरी फैसला भएको छ । यसरी निज निवेदकका हकमा साधकसमेत सदर भई अन्तिम भएको फैसलाबाट जन्मकैदको सजाय भइरहेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयनको क्रममा कैदमा रहेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज हुने ।

रिट निवेदक आफू ६५ वर्ष पूरा भएको, तोकिएको कैदको ८२% कैद भुक्तान गरिसकेकोले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम २५%सम्म कैद छुट दिलाई थुना मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत जिकिर लिएको देखियो । सो सम्बन्धमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१) मा प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकार बादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगी रहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी कैद सजाय छुट दिन सकिने कानूनी व्यवस्था भएको र सो दफाको देहाय (क)मा ६५ उमेर पूरा भई ७० वर्ष ननाघेको ज्येष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशतसम्म कैद सजायमा छुट दिन सकिने कानूनी व्यवस्था भएको र वहसका क्रममा पेस गरेको नागरिकताको प्रतिलिपिमा जन्म मिति २०१५।४।३ भै ६५ वर्ष पुगिसकेको देखिँदा ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२बमोजिम सुविधा दिन मिल्ने नमिल्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नु भनी विपक्षीमध्येको गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्लासे

कम्प्युटर : समी नेपाली

इति संवत् २०८० साल कार्तिक १६ गते रोज ५ शुभम् ।

५१

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री नहकुल सुवेदी, ०७५-CR-१३२३, हाडनातामा जबरजस्ती करणी, परिवर्तित नाम (०७३/०७४) ४७ (झ) बहादुर वि. नेपाल सरकार

जाहेरवालीको किटानी जाहेरी, जाहेरवालालगायत अन्य बुझिएका मानिसहरूको बकपत्र र पीडितको प्रतिवादीले आफूलाई पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको भनी गरेको मौकाको कागज र निजको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट पुनरावेदक प्रतिवादी (०७३/०७४) ४७ (झ) बहादुरले आफ्नो संरक्षणमा रहेकी १३ वर्षीय नाबालिग आफ्नै छोरी (०७३/०७४) ४७ (झ) कुमारीलाई जबरजस्ती करणी गरेको तथ्य स्थापित भइरहेको अवस्थामा पीडितले वारदात नै अस्वीकार गरी अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको, घरमै रहेकी आफ्नी श्रीमतीलाई नबुझी र पीडितको बकपत्र, विशेषज्ञको बकपत्रसमेतलाई उचित विश्लेषण नगरी भएको सुरु र सुरु फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी अभियोग मागदाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

जबरजस्ती करणी व्यक्तिको शरीर र आत्मसम्मान देखि सामाजिक अस्तित्वमा समेत आघात लाग्ने जघन्य अपराध हो। मिसिल संलग्न तथ्य एवं प्रमाणबाट १३ वर्षीय अबोध नाबालिका आफ्नै बाबुद्वारा करणी जस्तो घृणित र अमानवीय व्यवहारबाट पटक पटक प्रताडित हुनुपरेको अवस्था छ। यसबाट एउटा नाबालिकाले आफ्नो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, बालबालिकाको हक जस्ता मौलिक हक तथा मानव अधिकारबाट बञ्चित हुन पुगेको देखिन्छ। १३ वर्षको कलिलो उमेरमै पटक पटक निजउपर भएको शारीरिक एवं मानसिक आक्रमण, पाश्चिक मनोवृत्ति एवं बर्बरतापूर्ण शारीरिक र मानसिक पीडाले पीडितले सहनुपर्ने जीवनभरीको मनोवैज्ञानिक चोट र कुण्ठा एवं

सामाजिक मर्यादामा आउने आँचसमेतका कुराहरू प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा विचारणीय हुने।

परिवर्तित नाम (०७३/०७४) ४७ (झ) बहादुरले आफ्नै १३ वर्षीय नाबालिग छोरी परिवर्तित नाम ०७३/०७४) ४७ (झ) लाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने तथ्य स्थापित भएको देखिँदा सुरु पाल्पा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।१०।१५ मा भएको फैसला सदर गरी प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ३(२) नं.बमोजिम १० वर्ष र हाडनाता करणीको १ नं.बमोजिम थप १० वर्ष गरी जम्मा २० वर्ष कैद सजाय हुने भई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १० नं. र १० ग नं.बमोजिम रु.३५,०००।- (पैंतिस हजार रूपियाँ) क्षतिपूर्ति भराइपाउने ठहर्‍याएको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।०३।१९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: लक्ष्मी राना

इति संवत् २०७९ साल आषाढ १५ गते रोज ४ शुभम्।

५२

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.श्री डा. नहकुल सुवेदी, ०७६-CR-१४३०, ०७६-CR-१७५५, लागु औषध खैरो हेरोइन, नेपाल सरकार वि. आयुसकाजी डंगोल, रविन कपाली वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादी रविन कपालीले अदालतसमक्ष लागु औषधको कारोबारमा इन्कार रही बयान गरे तापनि मौकामा मिति २०७२।०२।२३ मा बा. ६२ प ६१०४ नं. को मोटरसाइकलमा भारतको रक्सौल गई सुनिल भन्ने व्यक्तिसँग ५५ ग्रामको खैरो हिरोइन रु. १२,०००।- (बाह्र हजार रूपियाँ) मा खरिद गरी आफूले लगाउने हेलमेटमा राखी सेवन गर्ने साथीहरूलाई बिक्री गरी आफ्नो लागत रकम उठाउने प्रयोजनको लागि खरिद गरी ल्याएको हो भनी आरोपित कसुरमा पूर्णतः साबिती भई बयान गरेको देखिन्छ। अर्का प्रतिवादी आयुष डंगोलले मौकामा बयान गर्दा उक्त लागु औषध प्रतिवादी रविन कपालीले

साथीहरूलाई बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि खरिद गरी ल्याएको हो भनी र अदालतसमक्षको बयानमा रविन कपाली लागु औषध खरिद गर्न आएका हुन् (जवाफ नं. ६) र लागु औषध रविन कपालीबाटै बरामद भएको हो (ज. नं. ३, ९) भनी पोलेको देखिन्छ। प्रतिवादी रविन कपालीका साथबाट बरामद भएको लागु औषध खैरो हिरोइनको परिमाण र सो लागु औषध ल्याउन प्रयोग गरेको तरिकासमेत हेर्दा निजले सेवनका लागि मात्र सो खैरो हिरोइन ल्याएको मान्न मिल्ने नदेखिने।

प्रतिवादी रविन कपालीबाट नै ५५ ग्रा खैरो हिरोइन बरामद भएको भन्ने मिसिल संलग्न बरामदी तथा खानतलासी मुचुल्का, मौकामा कागज गर्ने मानिसहरूको कागज, प्रतिवादी रविन कपालीको मौका र अदालतसमक्षको बयान, सहप्रतिवादीको पोल तथा परीक्षण प्रतिवेदनसमेतबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ बमोजिम बरामद भएको खैरो हिरोइन सेवनको उद्देश्यले आफूसँग रहेको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट पुष्टि गर्ने प्रमाणको भार पनि यी प्रतिवादीको रहेकोमा निजले सो कुरा प्रमाणित गराउन नसकेको हुँदा आफूलाई लागु औषध सेवनसम्ममा मात्र सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने।

कसुरमा संलग्नताको रूप र त्यससम्बन्धी भएको कानूनी व्यवस्थालाई मध्येनजर राखेर सजाय गर्नुपर्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीमध्येका आयुषकाजी डंगोलको संलग्नता लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १७ अन्तर्गत मतियारको रूपमा मात्र रहेको पुष्टि भएको देखियो। यस्तो स्थितिमा निजलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(ड) र (च) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १४(१)(छ)(२) बमोजिम सजाय हुनुपर्दछ। ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम मतियारमा कम सजाय गरेको सुरु अदालतको फैसला सदर गरेको हदसम्म उच्च अदालत जनकपुरको,

अस्थायी इजलासको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने।

उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७६।०८।०९ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- लक्ष्मी राना

इति संवत् २०७९ साल आषाढ १५ गते रोज ४ शुभम्।

५३

मा.न्या.श्री सुष्मालता माथेमा र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७६-सी-०६५७, अबन्डा रहेको सम्पत्ति बन्डा गरिपाउँ, विशाल पुरीसमेत वि. सादु भन्ने साधुराम पुरीसमेत

पुनरावेदक वादीहरूको फिराद पत्रमा नै जिजुबाजे भरथ पुरी तथा बाजे पदम पुरीको मृत्युपश्चात् हाम्रो पिताहरू चार भाइबिच अलग भिन्न बस्ने सहमति भई निज बाजे भरथ पुरीका नाममा दर्ता भएको जग्गाहरू पछि नामसारी गर्ने गरी तत्काल अबन्डा राखी चल सम्पत्ति लिई १९९६ सालमा व्यवहारमा छुट्टीभिन्न बसी आएका थिए भनी बाबुहरू छुट्टीभिन्न भएको कुरालाई स्वीकार गरेको देखियो भने को कस्को नामको अचल सम्पत्ति अबन्डाको भनी राखिएको थियो त्यससम्बन्धमा कुनै लिखत प्रमाणहरू पेस गर्न सकेको देखिँदैन। वादीहरूको फिरादमा पिता पुर्खहरू १९९६ सालमा छुट्टीभिन्न भएपछि २०२१ सालमा सभै नापी हुँदा सबैको नाममा बेग्लाबेग्लै नापी भई १ नं. लगत २ नं. अनुसुची र ७ नं. फाँटवारी भरेको र तदनुरूप फिल्डबुकसमेत खडा भएको, विवादित जग्गाहरू भरथ पुरीका नाउँमा साबिक दर्ता भएको २४ नं. सुडाल मौजाको जग्गा नाप निक्सा भई फिल्डबुकमा निजकै नाउँमा दर्ता प्रमाणित भएको हाल नापी हुदा सुडाल गाउँ पञ्चायत वडा नं. ८(ख) को कि.नं. १५९,१६८,२१३,२५८ ऐ.ऐ. वडा नं. ६(ख) को थाकलमठ मौजाको कि.नं. १७ र २८ को जग्गाहरू निज भरथ पुरीको परलोक भएकोले निजको हामी

मात्र हकदार भएकाले हाम्रो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदकहरू बलभद्र पुरी र गणेश बहादुर पुरीको निवेदन बेहोरा मिलेको र अरु कसैको दाबी नरहेको देखिँदा निजहरूको नाउँमा उक्त जग्गाहरू दर्ता नामसारी गरिदिने ठहर्छ भनी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०३८।५।१ को निर्णयबाट प्राप्त भएको भन्ने पेस भएको प्रमाण कागजबाट देखिन्छ। सगोलमा कुनै अचल सम्पत्ति अबन्डाको रहेको भए नाप नक्सा सर्वे नापी हुँदा आ-आफ्नो नाममा दर्ता गराउनु तत्काल यो जग्गा वादीहरूको नाममा दर्ता हुने जग्गा होइन भनी नापी नक्सा भएको मितिले ऐनका म्यादभित्र निजहरूको पिता वा वादीहरूले सभै नापी सकेपछि उजुरी दिएको भनी दाबी गर्न सकेको देखिँदैन। पिता पुर्खाहरू १९९६ सालमा छुट्टी भिन्न भई २०२१ सालमा सभै हुँदा आ-आफ्नो अंश भागको जग्गा आ-आफ्नो नाममा दर्ता गराई नामसारी गरी भोग चलन गरी आएकोमा धेरै वर्षपछि आएर नामसारी गराएको सो जग्गा अबन्डाको हो भनी दाबी लिएकै आधारमा अबन्डाको भन्न सक्ने स्थिति देखिएन।

२०२१ सालको सभै नापीमा रण कुमारी, विल वहादुर, गणेश बहादुर र बलभद्र पुरीको नाममा छुट्टाछुट्टै नापी दर्ता भई फिल्डबुकमा कायम भएको १.नं. २ नं. र ७ नं. लगत अनुसूची र फाँटवारी पनि आफ्ना-आफ्ना भरि पारिवारिक लगतसमेत छुट्टाछुट्टै कायम भएको तथा यी वादी प्रतिवादीहरूको बिचमा अबन्डाको सगोलको सम्पत्ति बन्डा हुन बाँकी रहेको भनी कुनै लिखत प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा स्व. भरथ पुरीको नामबाट विपक्षीका पिता/ससुरा गणेश बहादुर पुरी र बलभद्र पुरीको नाममा साबिक स्रोत लगतबाट मिति २०३८।५।१ मा नामसारी भई आएका जग्गाहरू अबन्डाको जग्गाहरू हो भन्ने वादीहरूको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन। तसर्थ, सुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७४।०६।२३ को वादीदाबी पुग्न नसक्ने भनी भएको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको

मिति २०७५।०३।१७ को फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा सदर हुने ठहर्छ। पुनरावेदक वादीहरूको पुनरावेदन जिकिर र मिति २०७६/१०/२७ को मुद्दा दोहोर्‍याउने गरी निस्सा प्रदान हुँदा गरिएको आदेशको तर्कसँग सहमत हुन सकिएन।

सुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी भएको फैसला सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।०३।१७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत: कृष्ण मुरारी सिग्देल

कम्प्युटर: शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल माघ २१ गते रोज १ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७६-CI-०६५६, अंश चलन, सादु भन्ने साधुराम पुरीसमेत वि. जीतबहादुर पुरीसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

इजलास नं. १०

५४

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल, ०७१-CI-०१७९, टिप्पणी आदेश बदरसमेत, शिवदत्त भट्टराई वि. जुगनु राज्य लक्ष्मी शाह

मिति २०४६।३।१९ मा भएको नापीमा कायम भएको कि.नं.२ को जग्गाको किसिममा पर्ती जनिएको देखिन्छ भने क्षेत्रफलमा ०-४-९-० उल्लेख भएको पाइन्छ। साबिक कि.नं.२९२ को जग्गा हालको कि.नं.२ मा परेको देखिएको हुँदा साबिक नक्सा प्रमाणअनुसार हाल कि.नं.२ मा रातो लाइनभित्र परेको जग्गा मात्र किताकाट गरी जुगनु राज्य लक्ष्मी शाहका नाउँमा कायम गरी दर्ता गरिदिने भनी वीरगन्ज नापी कार्यालय १ नं. नापी टोलीको मिति २०४९।५।२९ को निर्णयको जानकारी च.नं.५९,६० मिति २०४९।५।२९ को पत्रबाट वीरगन्ज नगरपालिकालाई पठाइएकोमा तत्कालीन श्री आदर्शनगर निर्माण

समितिले आदर्शनगर स्थित खेल मैदान बनाई पर्खाल लगाई पर्खालदेखि उत्तरतर्फ सोही बखत सामुदायिक भवनसमेत निर्माण गरेको र सो भवनदेखि पूर्वतर्फ स्वीमिङ पुल आदि बनाउने उद्देश्यले खाली राखी छाडिराखेको जग्गाहरूको गत २०२४ सालदेखिको मालपोत तिरेको रसिदको फोटोकपी र आदर्शनगरको नक्साको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी पठाइ सकिएको र सो विषयमा यस कार्यालयबाट अदालतमा मुद्दा जाहेर गरिने हुनाले उक्त जग्गालाई दा.खा.नामसारी आदि केही गर्न नपाउने गरी रोक्का राखी जानकारी दिने व्यवस्थाको लागि अनुरोध छ भनी वीरगन्ज नगरपालिका कार्यालयले च.नं.१५६५ मिति २०४९।०६।०४ मा वीरगन्ज नापी कार्यालय १ नं. नापी टोलीलाई पत्र पठाएको देखिने।

वीरगन्ज नापी कार्यालय, १ नं. नापी टोलीको मिति २०४९।५।२९ को निर्णयमा रातो लाइनभित्रको जग्गा मात्र किता काट गरी दर्ता गराउने भनिएकोमा सो निर्णय कार्यान्वयन भई वादीका नाउँमा तत्काल दर्ता भएको समेत देखिँदैन। लामो समयसम्म के कति कारणले वादीले दर्ता स्वेस्ता कायम गर्न नसकेको हो सोको तथ्ययुक्त प्रमाणसमेत वादीले पेस गरेको देखिँदैन। पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।८।१५ मा भएको नाप नक्सा मुचुल्कामा न.नं.१,२ र २(क)समेत हालको कि.नं.५७ को जग्गा प्लट नं.८५७ कायम भएको भनी प्रतिवादीले देखाएको सो जग्गा नगरपालिकाको भोगमा रहेको र न.नं.२ को विवादित भनिएको जग्गाको दक्षिणतर्फ पक्कि पर्खाल र पूर्व, उत्तर, पश्चिममा फलामको तारवार लगाई घेरिएको सो भित्र भलिवल कोर्ट भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ। उक्त नक्सा मुचुल्काबाट समेत वादीले दाबी लिएको जग्गा मुद्दा पर्नु भन्दा पहिलेदेखि नै वादीको भोगमा रहेको भन्ने नदेखिने।

साबिक कि.नं. २९२ हाल नापीमा कि.नं. २ भई सोको प्लट नं. ८५७ नगरपालिकाको नाममा दर्ता भएको र सोही प्लट नं. ८५७ मा विवादित कि.नं. ५७

रही उक्त जग्गा वादीको हक भोग स्वामित्वमा नरहेको अवस्थामा वादी दाबीको कि.नं. ५७ को ११६८.२० व.मि.जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर गरेको सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मिति २०६७।१०।३ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने।

इजलास अधिकृत -प्रेम नारायण पराजुली

कम्प्युटर - पुजा कँडेल

इति संवत् २०८१ साल आषाढ २३ गते रोज १ शुभम्।

५५

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-CR-०५६५, झुट्टा (नक्कली) शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको, सन्जीवविक्रम शाह वि. नेपाल सरकार

मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा, प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगन्ज, काठमाडौँमा प्रहरी हवलदार पदमा कार्यरत सन्जीवविक्रम शाहले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र भारतबाट ल्याई पेस गरी बढुवा भएकोले निजका प्रमाणपत्र छानबिन गरी कारबाही गरिपाउँ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालमा परेको मिति २०७३।०४।०२ को उजुरी निवेदनको आधारमा निजले प्राप्त गरेको intermediate तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिताको कार्य प्रारम्भ भएको देखिन्छ। सो अनुसन्धान गर्ने क्रममा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, बाराणसीमा प्रतिवादीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको लागि पठाइएकोमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं.११६३ मिति २०७४।१०।१४ को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखिएको पत्रमा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीबाट प्राप्त विवरणमा प्रतिवादी सन्जीवविक्रम शाह “अनु० वाराणसी परिक्षेत्रके अनुदानित नहीं” भन्ने बेहोरा उल्लेख भई

आएको भन्ने बेहोराको जवाफ प्राप्त भएको देखिने ।

मैले प्राप्त गरेको intermediate तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सक्कली हो भनी प्रतिवादीले मौकामा र अदालतमा समेत बयान गरी सो प्रमाणपत्र निजले आफ्नो व्यक्तिगत फाइलमा पेस गरेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । निजले विशेष अदालतमा बयान गर्दा मेरो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सक्कली भएको हुँदा पुनः प्रामाणीकरण गराइपाउँ भनी माग गरेको आधारमा यस अदालतको मिति २०८०।१।२४ का आदेशानुसार पुनः प्रामाणीकरणको लागि पठाउँदासमेत सन्जीवविक्रम शाहको अनुक्रमाङ्क ११९७४५२ “क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी मे अनुदानित नही है” भन्ने बेहोरा उल्लेख भई आएको भनी माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीबाट प्राप्त पत्रको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमी, भक्तपुरको मिति २०८१।०३।२८ च.नं.४९ को पत्रबाट जवाफ प्राप्त भएको देखियो । यसरी पटक पटक प्रामाणीकरणको लागि पठाउँदासमेत प्रतिवादी सन्जीवविक्रम शाहले माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धित निकायबाट सक्कली हो भनी पुष्टि भई आएको नदेखिँदा निजले intermediate तह उत्तीर्ण गरेको भनी पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र सक्कली रहेको भन्ने नदेखिने ।

अतः निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम ६ (छ) महिना कैद र रु. १०,०००।- (दश हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याएको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७६।१।२० को फैसला कानूनसम्मत नै रहेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - प्रेम नारायण पराजुली

कम्प्युटर - पुजा कंडेल

इति संवत् २०८१ साल मंसिर २७ गते रोज ५ शुभम् ।

५६

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-CR-०८२२, भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाण पत्र), दिनेश कुमार पाल भेडिहर वि. नेपाल सरकार

उत्तिम नव आदर्श प्रा.वि. बाराका शिक्षक दिनेश कुमार पाल भेडिहरले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी काम गरिरहेकोले निजले पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको आवश्यक छानबिन गरी निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गरी हदैसम्मको कारबाही गरिपाउँ भन्ने उजुरी निवेदनको आधारमा निजले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा अनुसन्धान भएको देखिन्छ । सो अनुसन्धान गर्ने क्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मार्फत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटनामा प्रतिवादी दिनेश कुमार पाल भेडिहरको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्रामाणीकरणको लागि पठाइएकोमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको च.नं. १०४२ मिति २०७५।०९।१९ को पत्रद्वारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखिएको पत्रमा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटनाको पत्राङ्क नि. ५८०५ सन् २०१७ डिसेम्बर ३० को पत्रानुसार निज दिनेश कुमार पाल भेडिहरको सन् १९९८ मा रोल कोड ००५५०९ रोल नं. ०३५७ भई कूल प्राप्ताङ्क ४१२ द्वितीय श्रेणी भएको प्रमाणपत्र “Not Verified” भन्ने उल्लेख भई आएको भन्ने बेहोराको जवाफ प्राप्त भएको देखिन्छ । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटनाको इ.सं. ३०।१२।२०१७ को पत्रसाथ संलग्न ५० जना विद्यार्थीको प्रमाणपत्र पुनः प्रामाणीकरण गरी पठाउँदा ३ जनाको Not Verified र ४७ जनाको Verified भनी आएको देखिँदा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना मार्फत शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सबैको Not Verified भएर आएको भन्नेसमेत देखिएन । Not Verified भनी आएको सो तिनजनामध्ये प्रतिवादी दिनेश कुमार पाल भेडिहरको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र Not Verified भनी आएको नदेखिने ।

मैले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सक्कली हो भनी प्रतिवादीले मौकामा र अदालतमा समेत बयान गरी यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दासमेत सोही बेहोराको जिकिर लिएको देखिन्छ । निजले सो जिकिर पुष्टि हुने वस्तुनिष्ठ ठोस प्रमाण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । निजले विशेष अदालतमा बयान गर्दा मेरो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पुनः प्रामाणीकरण गराइपाउँ भनी माग गरेको आधारमा यस अदालतको मिति २०८०।११।२४ का आदेशानुसार पुनः प्रामाणीकरणको लागि पठाउँदासमेत निज दिनेश कुमार पाल भेडिहरको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटनाबाट सन् १९९८ मा प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा रोल नम्बर ०३५७ रहेकोमा “समिति अभिलेख (DMS and OTR) में अन्तिम क्रमाङ्क ०२२७ तक ही मुद्रित पाया जा रहा है” भन्ने बेहोरा उल्लेख भई आएको भनी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटनाबाट प्राप्त पत्रको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुरको मिति २०८१।०३।२८ च.नं.४७ को पत्रबाट जवाफ प्राप्त भएको देखिने ।

प्रतिवादी दिनेश कुमार पाल भेडिहरलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम ६ (छ) महिना कैद र रु.१०,०००।- (दश हजार रूपियाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याएको सुरु विशेष अदालत काठमाडौँको मिति २०७६।०२।२४ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - प्रेम नारायण पराजुली

कम्प्युटर - पुजा कंडेल

इति संवत् २०८१ साल मंसिर २७ गते रोज ५ शुभम् ।

५७

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-CR-०४६२, भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाण पत्र), विमला विष्ट वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले अ.न.मी. उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेस गरी मा.सि.का.सहायक चौथोबाट अ.न.मी. चौथो

पदमा बढुवा भई पदस्थापन भएको पाइन्छ । निजले विशेष अदालतमा बयान गर्दा मेरो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सक्कली भएको हुँदा पुनः प्रामाणीकरण गराई पाउँ भनी माग गरेको आधारमा यस अदालतको मिति २०८०।११।२४ का आदेशानुसार पुनः प्रामाणीकरणको लागि पठाउँदासमेत प्रतिवादी विमला विष्टको अनुक्रमांक २५२६६८९ “उक्त अनुक्रमांकका सम्पूर्ण विवरण भिन्न अपुष्टित” भन्ने बेहोरा उल्लेख भई आएको भनी माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीबाट प्राप्त पत्रको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुरको मिति २०८१।०३।२८ च.नं.५४ को पत्रबाट जवाफ प्राप्त भएको देखियो । यसरी पटक पटक प्रमाणिकरणको लागि पठाउँदा समेत प्रतिवादी विमला विष्टले माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसीबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धित निकायबाट सक्कली हो भनी पुष्टि भई आएको नदेखिँदा निजले माध्यमिक (एस.एल.सी.) तह उत्तीर्ण गरेको भनी अ.न.मी. पढ्नको लागि पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सक्कली रहेको भन्ने नदेखिने ।

प्रतिवादीले माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश भारतबाट लिएको माध्यमिक तहको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी २०६८ सालमा अ.न.मी. भर्ना भई २०७० सालमा अ.न.मी. उत्तीर्ण गरेको र सो अ.न.मी. उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेस गरी मा.सि.का.सहायक चौथोबाट अ.न.मी. चौथो पदमा बढुवा भई पदस्थापन भएको भन्ने तथ्य पुष्टि भएको देखिँदा निजले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेका आधारमा अ.न.मी. उत्तीर्ण गरी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र सो अ.न.मी. उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र सरकारी सेवामा लाभ लिने मनसायका साथ पेस गरेको देखिने ।

प्रतिवादी विमला विष्टले पेस गरेको माध्यमिक (एस.एल.सी.) तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र

नक्कली रहेको भन्ने पुष्टि भएको र सो प्रमाणपत्रका आधारमा निजले अ.न.मी. अध्ययन गरी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको, निजले आफू कार्यरत रहेको पद मा.सि. का.चौथो पदबाट अ.न.मी.चौथो पदमा बढुवा हुने मनसायका साथ अ.न.मी. उत्तिर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेको देखिँदा निजले आरोप दाबीबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) अनुरूपको कसुर गरेको भन्ने पुष्टि भएको देखियो । अतः निज प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम ६ (छ) महिना कैद र रु.१०,०००।- (दस हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याएको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला कानूनसम्मत् नै भएको देखिँदा उक्त फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला उल्टी गरी आरोप दाबीबाट सफाइ दिलाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन पत्र र सोहीबमोजिमको पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस जिकिर तथा यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने गरी मिति २०८०।०९।२६ मा भएको आदेशसँग समेत सहमत हुन नसकिने ।

प्रतिवादी विमला विष्टलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम ६ (छ) महिना कैद र रु.१०,०००।- (दश हजार रुपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्‍याएको सुरु विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७६।३।२७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : प्रेम नारायण पराजुली

कम्प्युटर : पुजा कँडेल

इति संवत् २०८१ साल मंसिर २७ गते रोज ५ शुभम् ।

५८

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा,
०७६-CR-०८३६, अपहरण गरी शरीर बन्धक तथा
जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. राज लिम्बु

प्रस्तुत मुद्दाको उठान प्रतिवादी राज

लिम्बुले परिवर्तित नाम शर्मिला नेपालीलाई मिति २०७९।०८।३१ मा फत्तेपुरबाट दमक जाँदै गर्दा कामसमेत लगाई दिन्छु भनी निजको घरमा लागि मिति २०६९।०८।३१ देखि मिति २०६९।०५।२३सम्म कोठामा थुनि जबरजस्ती करणी गरेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई कारबाही गरिपाउँ भनी निजउपर परेको किटानी जाहेरीको आधारमा भएको देखिन्छ । निज प्रतिवादी ले मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज हेर्दा मैले परिवर्तित नाम शर्मिला नेपालीलाई कामसमेत लगाई दिन्छु भनी मेरो कोठामा ल्याई बन्धक बनाई राखी जबरजस्ती करणी गरेको हुँ भनी साबिती बयान गरेको पाइए तापनि निजले अदालतसमक्ष आई गरेको बयानमा मैले जाहेरवालीलाई बन्धक बनाई जबरजस्ती करणी गरेको होइन भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा जाहेरवाला पीडितको भनाइ महत्वपूर्ण मानिने भए तापनि सुरु अदालतबाट आदेश हुँदा पीडित जाहेरवाला बकपत्रको निमित्त उपस्थित भएको नदेखिने ।

परिवर्तित नाम शर्मिला नेपालीको वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा Hymen not ApreClated उल्लेख हुनुको अलावा Vagina not Examined भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । पीडितको योनि परीक्षण नगरी Hymen सम्बन्धमा कसरी उल्लेख हुन सकेको भन्ने अविश्वनीय अवस्था स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । उक्त स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सक डा. जगदिश चन्द्र विष्टले सुरु अदालत गरेको बकपत्र हेर्दा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा vagina not examined भनिए विपरीत यौनाङ्ग परीक्षण भएको बेहोरा उल्लेख भई पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणमा कुनै घाउ चोट निल डाम नभेटिएको, यौनाङ्गको जाँच गर्दा कुमारीत्व जाली देखिएन, अन्य यौनाङ्गका भागहरूमा कुनै घाउ चोट पटक अर्थात्

च्यातिएको भेटिएन (स.ज. ७) जबरजस्ती करणी गरेको हो वा होइन भनेर यकिन गर्न सकिँदैन (स.ज. १०) भनी लेखाइदिएको पाइन्छ । जसबाट समेत यी प्रतिवादीले पीडितलाई मिति २०६९।०४।३१ देखि मिति २०६९।०५।२३ सम्म कोठामा थुनी जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने तथ्य विश्वशनीय देखिन नआई प्रतिवादी माथिको आरोप शंका रहित तवरबाट पुष्टि हुन सक्ने नदेखिने ।

प्रतिवादी राज लिम्बुउपर किटानी जाहेरीबाहेक अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणको कडीमा वादी पक्षले अभियोग दाबी प्रमाणित गर्न नसकेको, पीडित जाहेरवालाले समेत अदालतसमक्ष उपस्थित भई आरोपित कसुर पुष्टि हुने गरी बकपत्र गरेको नदेखिएको अवस्थामा शंकाको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्‍याउनु फौजदारी न्यायको सिद्धान्त विपरीत मानिने हुँदा यी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीको कसुरबाट सफाई दिने ठहर्‍याई सुरु सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।१०।१२ मा भएको फैसला सदर गरेको उच्च अदालत विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिँदा यस अदालतबाट मिति २०७६।०४।०७ मा प्रदान गरिएको मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने अनुमतिमा उल्लिखित आधार कारणसँग समेत सहमति हुन सकिएन । उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७४।०३।०६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : देवेन्द्र पौडेल

इति संवत् २०८१ साल भाद्र २० गते रोज ५ शुभम् ।

५९

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७५-CR-१७२२, ०७५-CR-१७३३, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. सन्तोष सापकोटासमेत, सन्तोष सापकोटा वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले उक्त लिखत कागज जाहेरवालाले जबरजस्ती गराएको भनी बयान गरेको तथा उक्त लिखतउपर करकाप गरी कागज गराएको भनी उजुरी

गर्ने म्याद बाँकी रहदै थुनामा परेको भनी उजुरी गर्नसमेत नपाएको भनी पुनरावेदनमा जिकिर लिएको देखिन्छ । तथापि सो सम्बन्धमा यी प्रतिवादी थुनामुक्त भएपश्चात्समेत कुनै साधिकार निकायमा उजुर गरेको तथा उक्त लिखत अन्यथा प्रमाणित भए गरेको भन्ने तथ्य प्रमाण यी प्रतिवादीले गुजार्न सकेको समेत मिसिलबाट देखिँदैन । यसरी प्रतिवादीले लिखत जबरजस्ती करकापपूर्वक गरेको भनी उजुरी गरी कहाँकतै कुनै निकायबाट उक्त लिखत बदर नभएको स्थितिमा उक्त लिखत कागजको वैधानिक अस्तित्व कायम रहे भएको मान्नुपर्ने नै हुन्छ । यस अवस्थासमेतबाट यी प्रतिवादीले जाहेरवालालाई वैदेशिक रोजगारको लागि रसिया (विदेश) पठाई सम्झौताबमोजिम काममा लगाइदिन्छु भनी रकम लिएको सोको सिलसिलामा कलकत्ता पुर्‍याई जाहेरवाला उक्त देश जान नसकी नेपाल फर्किएको भन्ने निजले गरिदिएको लिखत कागज बेहोरासमेतबाट देखिएको र वैदेशिक रोजगारमा विदेश पठाइदिने भनी लिएको उक्त रकम फिर्ता गर्न कागजसमेत गरिदिएकोमा विदेश नपठाएको साथै लिखतको भाखामा रकम फिर्ता पनि नगरेको भन्ने तथ्य पुष्टि हुन आयो । यी प्रतिवादी सन्तोष सापकोटाले अनुसन्धानको क्रममा साथै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणसमक्ष बयान गर्दासमेत आफूले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न अनुमति पत्र लिएको छैन भनी उल्लेख गरेबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न अनुमति पत्र नलिएको भन्ने तथ्यसमेत निर्विवाद रूपमा पुष्टि हुन आएको समेत देखियो । प्रतिवादीले विनाइजाजत वैदेशिक रोजगारमा पठाइदिने भनी रकम लिएको र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकि लिखतबमोजिमको पूरै रकम फिर्ता नगरेको भन्ने देखिने ।

पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको यी प्रतिवादी सन्तोष सापकोटाको हकमा अभियोग दाबी बमोजिम बिगो कायम गरी सजाय दिलाइपाउँ भन्ने तथा निज प्रतिवादीले जाहेरवालाले उक्त मितिको

कागज करकापमा गराएको र वैदेशिक रोजगारको कसुर नगरेको भनी सफाई पाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा, यी प्रतिवादीले जाहेरवालालाई विदेश (रसिया) पठाइदिने भनी लिएको रकम रसिया पठाउन नसकी जाहेरवाला कलकत्ताबाट फिर्ता आएपछि सोबापत लिएको रकम रु.४,५५,०००।- अक्षरेपि चार लाख पचपन्न हजार रुपियाँ फिर्ता गरिदिने भनी लिखत कागज गरिदिएको र साधिकार निकायबाट उक्त कागज अन्यथा गरेको भनि भन्ने तथ्य पुष्टि गराउन नसकी सो कागज प्रामाणिक रूपमा अस्तित्वमा रहेको देखिन आउँछ । यी प्रतिवादीले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने देश र रकमसमेत उल्लेख गरी लिखित रूपमा कागज नै गरेको तथ्यलाई यी प्रतिवादीले अन्यथा प्रमाणित गर्न सकेको देखिएन । त्यस्तै गरी जाहेरवालाले मौखिक कथनको रूपमा जाहेरी दरखास्तमा बिगो रकम रु. ४,५५,०००।- अन्य खर्च रु. ७५,०००।- उल्लेख गरी लेखाएको आधारमा मात्र दाबीबमोजिमको रकम अन्य प्रमाणले पुष्टि गरेको नदेखिएको हुँदा लिखतमा उल्लिखित रकमभन्दा बढी बिगो कायम हुनुपर्दछ भन्ने नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर तथा जाहेरवालाले दाबीमा लिएको बिगो आफूले लिए नखाएको हुँदा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला बदर गरी अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादी सन्तोष सापकोटाको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने नदेखिने ।

प्रतिवादी सन्तोष सापकोटाले अभियोग दाबीबमोजिम वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ विपरीत कसुर गरेको प्रमाणित हुन आएकोले निजलाई ऐ.ऐनको दफा ४३बमोजिम १।६।० (एक वर्ष छ महिना) कैद तथा रु.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने तथा जाहेरवालाले लिखतबमोजिमको बिगो रु.४,५५,०००।- (चार लाख पचपन्न हजार रुपियाँ) र सोको ५० प्रतिशत हर्जानासमेत प्रतिवादीबाट भरिपाउने ठहर्‍याई वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७५।०२।०१ मा

भएको फैसला कानूनसम्मत मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

पुनरावेदक वादी तथा प्रतिवादी दुवैको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।।

इजलास अधिकृत : देवेन्द्र पौडेल

कम्प्युटर: अमिर रत्न महर्जन

इति संवत् २०८१ साल भाद्र २० गते रोज ५ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७५-CR-१६१२, ०७५-CR-१७८७, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. सन्तोष सापकोटासमेत, सन्तोष सापकोटा वि. नेपाल सरकार भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

६०

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७५-CI-०२१७, करारको यथावत् परिपालना, मुकुन्दप्रसाद बैद्य वि. प्रदिप शम्शेर ज.व.रा. समेत

वादी तथा प्रतिवादीका बिचमा भक्तपुर जिल्ला, दिव्यश्वरी गाउँ विकास समिति वडा नं. ७(ख) कित्ता नं. २६४ को क्षेत्रफल १३-१३-२-० जग्गा, ऐ को कित्ता नं. २६५ को क्षेत्रफल १५-२-२-० जग्गा र ऐ को कित्ता नं ४० क्षेत्रफल ०-१५-३-०समेत ३ कित्ता जग्गा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको फैसला भएपछि जग्गाको दर्तासम्बन्धी कार्य गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जासमेत दिलाइदिने गरी जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी रु ५,००,०००।- रुपियाँमा खरिद गर्ने सर्तमा रु २,००,०००।- लाख रुपियाँ वादीले प्रतिवादीहरूलाई बैनासमेत दिई मिति २०६४।०२।०७ मा करार भएको देखिन्छ ।करार हुँदाका अवस्थामा कि.नं.२६४ र कि.नं.२६५समेतका जग्गाहरू प्रतिवादीहरूको निर्विवादित हक स्वामित्व भित्रको रहेको देखिँदैन । उक्त जग्गाहरू प्रतिवादीहरूका नाउँमा दर्ता भएपछि वादीले खरिद गर्ने गरी करारनामा भएको देखिन्छ ।करारनामामा उल्लेख भएका जग्गाहरूको स्वामित्व कायम भई प्रतिवादीहरूका नाउँमा दर्ता भएको अवस्थामा मात्र करारनामामा उल्लेख भएको व्यवस्था क्रियान्वित हुन्छ ।

करारनामामा उल्लिखित कि.नं. २६४ र २६५समेतका जग्गाहरू सार्वजनिक प्रकृतिको भएको कारण व्यक्तिको नाउँमा दर्ता हुन नसक्ने भनी निर्णय गरेको मालपोत कार्यालय भक्तपुरको मिति २०७२।०४।२८ को निर्णय सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७३।०३।०१ को फैसला सदर हुने गरी आज यसै इजलासबाट फैसला भएको छ ।

फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०५।२८ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत - प्रेम नारायण पराजुली

कम्प्युटर - पुजा कंडेल

इति संवत् २०८१ साल कार्तिक २५ गते रोज १ शुभम् ।

६१

मा.न्या.श्री कुमार रेग्मी र मा.न्या.श्री टेकप्रसाद ढुंगाना, ०७५-CR-२४६९, कर्तव्य ज्यान, देवी कापैरसमेत वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादी रामपरि देवी कापैरको पति तथा छोरा दुवै वैदेशिक रोजगारमा रहेका र रामपरि र मृतक राजेन्द्रबिच अनुचित सम्बन्ध रहेका कारण निज राजेन्द्र रामपरिको घरमा आउने जाने गरेका र प्रतिवादी परमेश्वर सदासमेत रामपरिको घरमा आउने जाने क्रममा मृतक र प्रतिवादी परमेश्वर सदासमेतको बिचमा मनमुटाव दुस्मनी रहेको भन्ने कुरा प्रतिवादी रामपरि देवी कापैरले मौकामा गरेको बयान, रामपरि देवीको बुहारी रेखादेवीले गरेको कागज, विकरु कापैरको घटना विवरण कागज तथा मृतकको पत्नी जाहेरवाली कुसिया देवी तेलीनको अदालतमा भएको बकपत्रसमेतबाट वारदातको दिन राति यी प्रतिवादी परमेश्वर सदासमेत रामपरि देवी कापैरको घरमा रहेको भन्ने तथ्य पुष्टि भएको देखिन्छ । मृतक राजेन्द्र साहको लास जाँच मुचुल्काबाट घाँटी कडा रहेको, घाँटीको डामहरू U आकारको कालो डाम देखिएको,

जमिनमा खुट्टाको भागले टेकेको भन्ने देखिन्छ । शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट पनि Compleat round Clrcle around the neck, contusion present with no nut marking रहेको भन्ने देखिँदा मृतक राजेन्द्र साहको मृत्युको कारण HomiCldle Hanging भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदन रहेको पाइने ।

मृतकले पासो लगाएको साडी मेरो हो भनी रामपरि देवीको बुहारी रेखादेवी कापैरले सनाखत गरेको देखिन्छ । मृतकले रामपरि देवीको घरमा आई साडीको पासो लगाई आफै झुन्डिनुपर्ने कुनै कारण पनि मिसिलबाट देखिँदैन । मिसिल संलग्न रहेका परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीसमेतको संलग्नतामा मृतक राजेन्द्र साहलाई कर्तव्य गरी मारी कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने उद्देश्यले मृतकलाई प्रतिवादी रामपरि देवी कापैरको घरको बलोमा सारीको पासो लगाई झुन्ड्याएको भन्ने तथ्य पुष्टि हुन आएको देखियो । यसै सन्दर्भमा “अनुसन्धानको क्रममा तत्काल सङ्कलन गरिएका प्रमाणहरूले अपराध र अपराधीको बारेमा बोलिरहेको हुन्छ । परिस्थितिजन्य प्रमाणले कसुरदारको नजिक पुर्‍याउने कार्य गर्दछ । कतिपय वारदातमा प्रत्यक्ष प्रमाण नरहेको हुन सक्दछ तर सङ्कलन गरिएका मिसिल संलग्न रहेको परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषणबाट कसुरदार पहिल्याउनुपर्ने” (नेकाप २०८०, अड्क १० नि.नं. १११७५) भनी प्रकाश भन्ने निशान के.सी.समेत विरुद्ध नेपाल सरकार भएको जबरजस्ती करणी गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यसै अदालतबाट व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइने ।

प्रतिवादी परमेश्वर सदालाई साबिक मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) नं.को कसुरमा जन्मकैद सजाय हुने ठहर्‍याएको सिराहा जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर गरेको उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको मिति २०७५।०९।०२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक/ प्रतिवादी परमेश्वर सदाको

पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।
इजलास अधिकृत - प्रेम नारायण पराजुली
कम्प्युटर - पुजा कंडेल
इति संवत् २०८१ साल श्रावण १७ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास नं. १३

६२

मा.न्या.डा.श्रीकुमारचुडालरमा.न्या.डा.श्री.नहकुल सुवेदी, ०७५-८१-०१६२, जग्गा खिचोलासमेत, बाबुल्लाह खाँ वि. सैयद अलि मुसलमान

न. नं. ४ तर्फको कि.नं.१८ मा ट्रायल चेक र जग्गाधनी दर्ता स्वेस्ताअनुसार ०-३-३ भएकोमा नक्सा मुचुल्काअनुसार ०-३-३.१ देखिन आई नक्सा ट्रेस , ट्रायल चेक तथा नक्साको आकृति प्रकृतिसमेत हेर्दा बादी दाबी पुग्न सक्ने नदेखिएको ले सो हदसम्म जिल्लाको सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको फैसला मिलेकै देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा मुख्यतः बिबादका जग्गाहरू कि. नं. १७१ प्रतिवादी स्वयम्ले साबिक कित्ता नं. ९८ को क्षेत्रफल ०-१-९१/२ लाई कित्ताकाट गरी बलाराम मल्लाहालाई बिक्री गरेको देखिन्छ । सोही जग्गा कि.नं.१२४ भई जग्गामध्येबाट कित्ताकाट भई कि.न. १७१ को क्षेत्रफल ०-०-३३/४ नजाबउद्दीनलाई पारित गरिदिएको र कि.नं. १७० को सडकमा परेको जग्गाको मुआब्जासमेत निजै प्रतिबादिले लिएको देखिन आउँछ । तसर्थ यिनै प्रतिवादीले बादीका बिक्रेता नजाबउद्दीनलाई रकम लिई पारित गरिदिएको कि.नं. १७१ को क्षेत्रफल ०-०-४१/२ मध्ये सडकमा परेको जग्गाको परदाता प्रतिवादीले नै लिइसकेकोले सोसमेत निज प्रतिवादीले नै भोग गरेको मान्नु पर्ने र बाँकी रहेको कि.न. १७१ को क्षेत्रफल ०-०-३३/४ जग्गा पुरापुर बादी लाई पुर्न्याइदिनुपर्ने दायित्व यी प्रतिवादीमा भएको देखिन्छ । कि.नं. १७१ को भइआएको नाँप नक्सा हेर्दा सो कित्तामा क्षेत्रफल ०-०-१.७३ मात्र

जग्गा रहेको देखिएको स्थितीमा प्रतिवादी आफैँले बिक्री गरेको क्षेत्रफल ०-०-४१/२ तथा सोही जग्गा कित्ताकाट भई बादीले खरिद गरेको क्षेत्रफल ०-०-३३/४ नपुग रहेको देखिन आउँछ । साथै न नं. ५ बादिको भई उक्त जग्गामा बिबाद देखिएन तर न.नं. ४/२ र ४/३ को हकमा भने उक्त जग्गा बादीको कित्ता नं.१७१ सँगै रहेको र उक्त कि.नं.१७१ को जग्गाधनी दर्ता स्वेस्ता र ट्रायल चेकमा भन्दा सभै नापीबाट कम देखिन आई जग्गाको क्षेत्रफल नपुगेको तर प्रतिवादीको ट्रायल चेकमा भन्दा सभै नापीबाट बढी क्षेत्रफल देखिन आयो । यसरी जग्गाको स्रोत यिनै प्रतिवादी भई तह तह रूपमा हस्तान्तरण हुदै यी बादीको नाममा आएकोले खरिद गरेको जग्गा पुर्न्याइदिने दायित्व निज प्रतिवादी सैयद अलि मुसलमानको भएकोमा निज प्रतिवादिकै जग्गा नपुगेको भन्ने आधार कारण लिई बादीको दाबि नपुग्ने ठहर गरी गरेको जिल्ला अदालतको फैसला र सो फैसलालाई सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसलासँग सहमत हुन नसकिने ।

न.नं. ४/२ को लम्बाइ उत्तरतर्फ ३२ फिट, ८ इन्च, दक्षिणतर्फ ३२ फिट ८ ई

इन्च, चौडाइ पूर्वतर्फ ४ फिट र पश्चिमतर्फ ४ फिट गरी जम्मा (०-०-०.७१) क्षेत्रफल र न.नं. ४/३ को लम्बाइ उत्तरतर्फ ३२ फिट ,दक्षिणतर्फ ३० फिट ,चौडाइ पूर्वतर्फ ६ फिट र पश्चिमतर्फ २ फिट गरी जम्मा (०-०-०.६८) क्षेत्रफल बादीको जग्गा प्रतिवादीले खिचोला गरेकोले सो हदसम्म रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति ०७३/११/१८ को फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला केही उल्टी भई न.नं. ४/२ र न.नं. ४/३ का जग्गाहरू प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्छ । खिचोला मेटाई चलन चलाइदिने ।

इजलास अधिकृत : फुलमाया मेयाङ्गबो लिम्बु
कम्प्युटर : संदिप अवाल
इति संवत् २०८० साल माघ १८ गते रोज ५ शुभम् ।

६३

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७५-WO-१२४१, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, दिपेन्द्रकुमार यादव वि. नेपाल सरकार, शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरसमेत

निज निवेदक २०७२।०९।२६ देखि २०७३।०९।२० गतेसम्मको सेवा अवधि टुटेको स्थिति भई यी रिट निवेदक अस्थायी शिक्षकको रूपमा निरन्तर काम नगरेको व्यक्ति रहेको एवम् शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम २२ को प्रकरण (क)अनुसार अनुभवबापतको अङ्क प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको व्यक्ति रहेको भन्ने देखिन आएन । साथै यी रिट निवेदकको सुरु नियुक्ति अस्थायी दरबन्दीमा र पुनर्स्थापना भई राहत अनुदान कोटामा नियुक्ति भएको अवस्थाको विद्यमानतामा प्रस्तुत मुद्दामा यी रिट निवेदक दिपेन्द्रकुमार यादव कार्यरत दुवै दरबन्दी (अस्थायी तथा राहत) एकै प्रकृतिको समेत नदेखिने ।

प्रत्यर्थीमध्येका कमलेशकुमार राउतसमेतका प्रत्यर्थीका लिखित जवाफमा निज मिति २०६८।१०।०१ गतेदेखि अङ्ग्रेजी विषयको शिक्षकमा अस्थायी नियुक्ति भई मिति २०७१।०५।१२ को जिल्ला शिक्षा कार्यालय मलंगवा, सर्लाहीको पत्रले प्राथमिक तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति प्राप्त गरी हालसम्म कार्यरत रहेको तथा माध्यमिक तृतीय श्रेणीको शिक्षक पदमा मिति २०७६।०२।१६ को निर्णयानुसार योग्यता क्रममा परी स्थायी शिक्षकमा सिफारिस गरिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख रहेको समेतका उपर्युक्त आधार कारणबाट यी रिट निवेदक शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम २२ को प्रकरण (क)अनुसार अनुभवबापतको अङ्क प्राप्त गर्न सक्ने हैसियत रहेको व्यक्तिसमेत नभएको हुँदा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च(१) को खण्ड (ग) बमोजिमको योग्यतम शिक्षक छनौट भएको अवस्थामा यी निवेदकउपर असमान व्यवहार भई निजको पेसा रोजगार गर्नेलागत निजको संवैधानिक

अधिकार एवम् मौलिक हकमा असर पर्ने गरी प्रत्यर्थी शिक्षक सेवा आयोगबाट कुनै निर्णय भएको देखिन नआएको परिप्रेक्ष्यमा शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी शिक्षक नियुक्तिको लागि उम्मेदवार छनौटसम्बन्धी भएको मिति २०७६।०२।१६ को निर्णय, सो निर्णयको आधारमा प्रकाशित गरिएको सूचना, भएका परिपत्र तथा सो आधारमा दिइएको नियुक्तिसमेत सम्पूर्ण काम कारबाही कानूनसम्मत रहेको देखिन आएकोले प्रस्तुत निवेदनमा उत्प्रेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन ।

नियुक्ति भएको मितिदेखि समान प्रकृतिको शिक्षण सेवामा अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत भएमा मात्र सेवा अनुभवबापतको अङ्क गणना गरिनेमा यी रिट निवेदकको सेवा अविच्छिन्न नरहेको समेतबाट रिट निवेदकको अधिल्लो सेवा अवधिलाई अनुभवबापतको अङ्कमा गणना नगरी पछिल्लो राहत अनुदान कोटाको सेवा अवधिलाई अनुभवबापतको अङ्क गणना गरी नतिजा प्रकाशन गरिएको कानूनसम्मत देखिँदा रिट निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : सुरेश खतिवडा

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल भदौ २७ गते रोज ५ शुभम् ।

६४

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७६-CR-१०६२, अवहेलना, रामआश्रय साह वि. शुभ नारायण शाह

डिभिजन सडक कार्यालय, चन्द्रनिगाहापुर, रौतहटको च.नं. ९२५, मिति २०७५।०९।२५ को पत्रबाट समेत उक्त सडक विस्तारको कार्य सडक विभागअन्तर्गतबाट भएको देखिन्छ । साथै यी प्रत्यर्थी वादीले समेत आफ्नो निवेदनमा सडक विस्तारका कार्यमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीको के कस्तो भूमिका रहेको छ भन्ने खुलाउन सकेको देखिँदैन ।

पुनरावेदक प्रतिवादी धनकौल गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएको देखिए तापनि बाटो विस्तार र निवेदकको घर भत्काउने कार्यमा कुनै भूमिका रहेको देखिँदैन । अवहेलना मुद्दामा सजाय गर्दा जो जसले अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको छ निज मात्र सजायको भागीदार हुने सक्ने हुन्छ । कुनै भूमिका नै नभएको व्यक्तिलाई अदालतको अवहेलना गरेको भनी सजाय गर्न मिल्ने होइन । माथि विवेचना भएबमोजिम यी पुनरावेदकको दाबीबमोजिम अवहेलना कार्यमा कहींकतै भूमिका नरहेको एवम् निजले अदालतको अवहेलना गरेको यकीनि नभएको अवस्थामा निजलाई समेत अवहेलना गरेको भनी जरिवाना गरी उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला प्रमाण मूल्याङ्कन एवम् न्यायको रोहमा मिलेको देखिन आएन ।

उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७६।०३।२४ मा पुनरावेदक रामआश्रय साहलाई रु. ५ जरिवाना हुने र फैसला प्रमाणित भएको मितिले एक महिनाभित्र अदालतमा उपस्थित भई अब उपरान्त यस प्रकारको कार्य नगर्ने वचनबद्धतासहित लिखित क्षमा मागेमा सो जरिवानाको लगत कट्टा गरिदिने ठहर्‍याई उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७६।०३।२४ भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा निज पुनरावेदकको हकमा सो फैसला उल्टी भई आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८२ साल वैशाख २ गते रोज ३ शुभम् ।

६५

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७६-CR-१४६०, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. रुद्रबहादुर कार्की

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा उल्लेख भएअनुसार फौजदारी मुद्दामा आफ्नो अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसरी कसुर प्रमाणित गर्दा शङ्कारहित

तवरले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । जबरजस्ती करणीको कसुरमा निर्णायक प्रमाणको रूपमा पीडितको भनाइ बेहोरा र निजको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन रहनेमा प्रस्तुत मुद्दामा पीडित प्रतिकूल बकपत्र गरेको र निजको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट पनि निज पीडितउपर जबरजस्ती करणीको कसुर भएको भनी शङ्कारहित तवरबाट समर्थित भएको अवस्था देखिँदैन ।

प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी शङ्कारहित तवरबाट वस्तुनिष्ठ प्रमाणद्वारा प्रमाणित हुन सकेको नदेखिँदा उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।

झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।११।१५ मा प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई भएको फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासबाट मिति २०७६।०३।२७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८२ साल वैशाख २ गते रोज ३ शुभम् ।

६६

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७६-CR-१६१५, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. राम थापा

मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट उच्च अदालत पाटनबाट पठाइदिनुहुन भनी मिति २०७५।०७।१८ प्रतिवादीको नाउँमा पुनरावेदन म्याद तामेलीको लागि आदेश भएकोमा सो आदेशानुसार च.नं. ४७६, मिति २०७५।११।०२ मार्फत पत्राचार भएकोमा कारागार कार्यालय काठमाडौंको च.नं. ३९९२, मिति २०७५।११।०८ को पत्रानुसार जबरजस्ती करणी मुद्दामा थुनामा रहेका प्रतिवादी राम थापाको मिति २०७२।०२।०६ मा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भनी उल्लेख भई आएको देखिन्छ ।

प्रस्तुत मुद्दामा अन्य कुनै प्रतिवादी पनि नभएको र निज प्रतिवादीले तिर्नु बुझाउनुपर्ने बिगो वा क्षतिपूर्तिसमेत भएको नदेखिँदा कसुरदारको मृत्यु भएमा मृत्युसँगै कसुरको समाप्ति हुने फौजदारी न्यायको सिद्धान्तबमोजिम प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुने देखिन आएकोले वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदनमा लिएका जिकिरहरूको थप विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आएन।

प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा खारेज भई प्रतिवादीको कैद सजाय स्वतः मिनाहा हुने।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८२ साल वैशाख २ गते रोज ३ शुभम्।

६७

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.डा.श्री नहकुल सुवेदी, ०७३-CR-०३४४, जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको, नेपाल सरकार वि. प्रेमबहादुर चन्दसमेत

जग्गाको हकमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २७ मा वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्नसम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा, यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक कामको लागि कुनै जग्गावालासँग वार्ताद्वारा खरिद गरी प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था भएकोले सोबमोजिम जग्गाको मोल निर्धारण गरिरहनु नपर्ने भन्ने बेहोराको मिति २०६७।०२।०७ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको मूल्य निर्धारण बैठकको निर्णय रहेको पाइन्छ। उक्त जग्गाको मूल्याङ्कन निर्धारणसम्बन्धी पुस्तिकामा प्रतिरोपनी रु.६४,००,०००।- (चौंसठ्ठी लाख रुपियाँ) उल्लेख भएको स्थिति मिति २०६७।०१।२२ को मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको पत्रबाट देखिन आउँछ। जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक साँगा नासिकास्थान गा.वि.स. को साबिक वडा नं. ४/क र हाल वडा नं. ६ को कि.नं. ८०८ क्षे.फ. ३-४-०-१ रहेको जग्गाको

स्थलगत नाप जाँच हेर्दा, ०-२-२-० (दुई आना दुई पैसा) बाटोमा काटिन गई ३-१-२-१ हाल भोगचलनमा बाँकी रहेको देखिन गएको साथै, उक्त कि.नं. ८०८मध्ये कच्ची मोटरबाटोमा परेको र बाँकी रहेको खुलाइएको नक्सा ट्रेस यसै पत्रसाथ संलग्न राखिएको भन्ने बेहोरा मिति २०६७।०२।०६ नापी कार्यालय धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोकको पत्र बेहोरा रहेको देखिने।

विवादको जग्गा खरिद गर्दा बिक्रेताले कानूनबमोजिम तिर्नुपर्ने लाभ कर (Gain Tax) मा रु.१७,९४,९६९।६० (सत्र लाख चौरान्नब्बे हजार नौ सय उनन्सत्तरी रुपियाँ साठी पैसा) तिरेको देखिन्छ। खरिद गरेको रकम बैंक चेकमार्फत क्रेताले प्राप्त गरेको देखिन्छ। सो जग्गा मिति २०६७।०२।१७ मा खरिद गरेको र सोको भोलिपल्ट खरिदको रकम र जग्गा विवरण उल्लेख गरी मिति २०६७।०२।१८ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी गराएको देखिन्छ। तत् जग्गा खरिद सम्बन्धमा उजुरी मिति २०६८।०९।२६ अर्थात् करिब डेढ वर्षपछि परेको र सो अवधिसम्ममा नियामक निकाय प्रहरी प्रधान कार्यालयले आपत्ति जनाएको वा अन्यथा गरेको देखिँदैन। मिसिल संलग्न फोटो तस्बीरबाट उक्त स्थानमा बागमती अञ्चल प्रहरी कार्यालयको भवन बनी सो कार्यालयले निर्वाध भोग गरिरहेको देखिने।

उपलब्ध बजेटको सीमा र निश्चित समयसम्ममा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने भई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २७बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गरेको र सो जग्गा प्राप्त गर्दा माथि विवेचित प्रक्रियाहरू सारतः रूपमा अवलम्बन गरी जग्गा प्राप्त भएपछि निर्माण सम्पन्न भई बागमती अञ्चल प्रहरी कार्यालयले भोगसमेत गरिरहेको देखिएकोले प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३), (४) बमोजिम सजाय गर्ने गरी विशेष अदालतबाट मिति २०७३।०१।२९ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई प्रतिवादीहरूले

आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ।
इजलास अधिकृत : शम्मी कपुर शाह
कम्प्युटर : संदिप अवाल
इति संवत् २०८१ साल आषाढ २ गते रोज १ शुभम् ।

६८

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०८०-CI-०१०३, अंश, हुस्ने आरा खातुन वि. शेष अनिसुर रहमान

रोबैदा खातुनले आफ्नो नाति प्रतिवादी महमद फैजानुर रहमानलाई पठनपाठनको लागि भनी र.नं. २८५६ मिति २०६०।०७।०५ मा कि.नं. २५०, ५४९ र २४२ को जग्गाहरू हालैको बकसपत्रको लिखत पारित गरिदिएको देखिन्छ । सो बकसपत्रको लिखतमा वादी स्व. रोबैदा खातुनको जेठा छोरा प्रत्यर्थी वादी शेष अनिसुर रहमान साक्षी बसेको देखियो । सो आधारमा उल्लिखित कित्ताका जग्गाहरू प्रतिवादी महमद फैजानुर रहमानको निजी आर्जनको भएको भनी सो सम्पत्तिमा प्रत्यर्थी वादीको अंश नलाग्ने ठहर भई उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७६।०२।२६ मा भएको फैसलामा प्रत्यर्थी वादीले चित्त बुझाएर बसेको देखिने ।

रोबैदा खातुनसमेतको नाममा अन्य प्रशस्त जग्गा रहेको भन्ने कुराको पुष्टि निजले सुरु अदालतमा पेस गरेको तायदाती फाँटवारीबाट हुन आउँछ । तत्कालीन मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९(४) मा आफूखुसी गर्न नपाउने अवस्थामा पनि आफ्नो हकको अंशजति भने आफूखुसी गर्न पाउँछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो अवस्थामा निज रोबैदा खातुनले वादी शेष अनिसुर रहमानलाई नै साक्षी राखी र.नं. १२४८१ को हालैदेखिको बकसपत्रको लिखतबाट कि.नं. ७६ को ०-११-५ र कि.नं. १४१ को ०-८-० गरी जम्मा ०-१९-५ जग्गा दिएको देखिन्छ । सो लिखतबाट कि.नं. ७६ र कि.नं. १४१ बकसपत्र गरिदिएकोमा कि.नं. १४१ को हकमा निजी आर्जनको ठहर गरी अंश हक नलाग्ने फैसला भएको देखिन्छ ।

एउटै लिखत, एउटै बेहोरा, एउटै प्रक्रियाका सम्बन्धमा फरक फरक मापदण्ड कायम रहन सक्ने अवस्था रहने देखिँदैन । कि.नं. १४१ का हकमा वादीको पुनरावेदन जिकिर रहेको पाइँदैन । यसरी निज रोबैदा खातुनले प्रशस्त जग्गाहरूमध्ये पुनरावेदक प्रतिवादी छोरा बुहारी नाताको हुस्ने आरा खातुनलाई आफ्नै सासूको स्याहार सुसार गरी रिझाएबापत हालैको बकसपत्रको लिखतबाट प्रदान गरेको कि.नं. ७६ को उक्त जग्गा सोही लिखतबाट पारित कि.नं. १४१ सरह पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो सासूबाट बकसपत्रको माध्यमबाट प्राप्त गरेको देखिँदा सो जग्गा निजको निजी सम्पत्ति रहेको भनी मान्नुपर्ने ।

कि.नं. ७६ को जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादी हुस्ने आरा खातुनको निजी ठहरी बन्डा गर्नु नपर्नेमा उक्त जग्गासमेतबाट २ भागको १ भाग अंश प्रतिवादीहरूबाट वादीले पाउने ठहर्‍याई सुरु सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।०२।१८ मा भएको फैसला र मिति २०७४।०५।०९ को संशोधन आदेशलाई सदर गरेको उच्च अदालत जनकपुरको मिति २०७६।०२।२६ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई उल्लिखित कि.नं. ७६ को जग्गा वादीलाई बन्डा नलाग्ने ।

इजलास अधिकृत : सीता अधिकारी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल माघ १० गते रोज ०५ शुभम् ।

६९

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-CI-१०२८, मिलापत्र बदर हक कायम, विराज थामीसमेत वि. लक्ष्मी बिश्वकर्मा (श्रेष्ठ) समेत

वादीविष्णुमायाथामी, विराज थामी र उज्जवल थामीका पिता पति धनमान थामीले आफ्नो नाउ दर्ताको कि.नं. ११५२ जग्गा पुनरावेदक लक्ष्मी वि.क. र वीर बहादुर कामीलाई राजीनामा गरिदिने गरी बैना करार भएको र उक्त करार अनुसार राजीनामा गरिदिने, लिने कार्य भएकाले यी पुनरावेदकले करारबमोजिम

गराइपाउँ भनी सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिई उक्त मुद्दामा अदालतमा राखेको धरौटी रकमसमेत धनमान थामीले बुझी लिई विवादित जग्गा वादीहरूलाई राजीनामा दिने गरी मिलापत्र भएको रकम बुझ्दा यस मुद्दाकी वादी विष्णुमायासमेत रोहबरमा रहेको बसेको र मालपोत कार्यालयमा निजले सनाखतसमेत गरेको कुरा प्रमाणमा आएको करारबमोजिम गराइपाउँ भन्ने मुद्दाको प्रमाण मिसिलसमेतका मिसिल कागजहरूबाट पुष्टि भइरहेको देखिन्छ । प्रतिवादीमध्येका धनमान थामीले आफ्नो नाउँको विवादित जग्गामा लक्ष्मी वि.क. र विर बहादुर कामीलाई राजीनामा गरिदिने गरी बैना भएको हो । करारबमोजिम गराइपाउँ भन्ने मुद्दामा मलाई झुक्काइ धाकधम्की दिई मिलापत्र गराएको हो भनी प्रतिउत्तर फिरायता पनि अदालतमा भएको काम कारबाही स्वतन्त्र निष्पक्ष, सम्बद्ध पक्षको सहमतिमा हुने भएकोले उक्त मिलापत्रलाई डर धम्कीबाट गराएको भन्न सकिने अवस्था रहन्न । अदालतमा भएको मिलापत्रलाई शकारहित तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि भएको अवस्थाबाहेक कानूनबमोजिम भएको मिलापत्रलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा उल्लिखित बैनाबट्टाको कागज र करार मुद्दामा भएको मिलापत्र हेर्दा, उक्त लिखत तयार हुँदा वादी उज्ज्वल थामी र विराज थामी नाबालक रहे भएको कुरा फिराद लेखबाट नै पुष्टि भइरहेको देखिन्छ । अंशबन्डाको १९ नं. ले बाबु आमाको मन्जुरीमा भएको लिखतमा यी नाबालकको मन्जुरी लिइरहनु नपर्ने देखिँदा प्रतिवादी धनमान थामीले आफ्नो नाउँदत्ताको जग्गा राजीनामा गरी हक हस्तान्तरण गर्दा नाबालक उज्ज्वल थामी र विराज थामीको मन्जुरी लिनुपर्ने भन्ने वादी दाबी जिकिर खण्डित अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

वादीका पति पिता धनमान थामी स्वयं सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अदालतमा उपस्थित भई विवादित जग्गा प्रतिवादीहरूका नाउँमा दाखेल खारेजसमेत गरिदिने गरी मिति २०६९।०३।०३ मा भएको मिलापत्र अन्यथा नरहेको स्थितिमा वादीको

दाबी पुग्न सक्ने ठहरी भएको फैसलालाई उल्टी गर्ने गरी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला कानूनसम्मत नै देखिँदा मिति २०७२।०३।०२ मा भएको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : शेरबहादुर ढुङ्गेल

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल माघ २१ गते रोज १ शुभम् ।

७०

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७२-CI-१०००, खिचोला मेटाई, मुहमद उसमान खाँ वि. समयलाल भुजसमेत

मिसिल संलग्न सिसिंहवा गाउँ विकास समितिको कार्यालयको मिति २०६९।०७।१५ को प्रमाणित विवरणबाट वादी उसमान खाँले घर बनाउन लागेको घरको दक्षिणपट्टि ढोका र झ्याल राखेको जग्गा बृजेश कुमार गुप्ताको जग्गामा पर्ने हुँदा मिति २०६५।१०।२२ गतेभित्र हटाउने छु भनी स्थानीय व्यक्तिहरूको रोहबरमा वादीले स्वयंमूले स्वइच्छाले सहीछाप गरी कागज गरिदिएको देखिन्छ । सो कागजलाई वादीले अन्यथा भन्न सकेको पाइँदैन । मिति २०७१।२।३१ मा भई आएको नक्सा मुचुल्काको न.नं. ८ मा वादी मोहमद करामान खाँले सार्वजनिक गल्ली हो भनी लेखाएको र प्रतिवादी बृजेशकुमार भुज गुप्ताले मेरी आमा ज्ञानमति भुजको नाउँमा दर्ता रहेको वाल पिटौरी नं. ५२/१मध्येको जग्गा हो भनी लेखाएको देखिन्छ । उक्त नक्सा मुचुल्कामा सार्वजनिक बाटो उल्लेख भएको पाइँदैन । वादीले लिखतमा उल्लेख गरेको चार किल्ला वादी स्वयंमूले स्वइच्छामा भएको र कुनै सार्वजनिक निकायबाट पुष्टि भएको पाइँदैन । मेरो पक्षले लिखतमा चार किल्ला खुलाइ कानूनबमोजिम राजीनामा पारित गरी लिएको जग्गा हो । विपक्षीहरूको जग्गा उक्त चारकिल्लाभित्र पर्दैन । पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुनुपर्छ भनी पुनरावेदक वादीका कानून

व्यवसायीले बहस गर्नुभएको बहससँग सहमत हुन सकिएन।

वादीसमेतले सार्वजनिक रूपमा चलन चलाइपाउने ठहर्‍याई सुरु कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले मिति २०७१।०३।१२ मा गरेको फैसला उल्टी भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने भनी ठहर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला सदर हुने।

इजलास अधिकृत : शेरबहादुर ढुङ्गेल

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल माघ २१ गते रोज १ शुभम्।

७१

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-WO-०९५४, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, सावित्री पोखरेलसमेत वि. दिप बहादुर बस्नेतसमेत

प्रत्यर्थीहरूबिच चलेको मुद्दाको तह-तह भई सर्वोच्च अदालतको फैसला चरणसम्म पुग्दा सो कित्ता कहिकतैबाट रोक्का राखेको देखिँदैन। उक्त जग्गा रोक्का नराखेकै कारण तह-तह हुँदै बिक्री वितरण भई र.नं २७५९(ख) मिति २०६४।०९।०२ र.नं ३९२०(ख) मिति २०६४।१०।१३को राजीनामा लेखतबाट यी निवेदकहरूको नाममा आएको देखिन्छ। अंश दपोट मुद्दाबाट यी विपक्षीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६१।२।२७को फैसलाबमोजिम ७ भागको १ भाग अंश पाउनेमा ठहर भएपछि फैसला कार्यान्वयनको चरणमा श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विपक्षीमध्ये दिप बहादुर बस्नेतले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ७ भागको १ भाग पाउने गरी फैसला भएकोमा अंशियारमध्ये यज्ञ बहादुर बस्नेत बेपत्ता भई फेला नपरेकोले ६भागको १ भाग कानूनबमोजिम छुट्याइपाउँ भनी पटक-पटक निवेदनहरू पेस गरेकोमा साबिक कि. नं. २४९ मात्र खुलाई यी निवेदकहरूको कित्ता नं. तथा दर्तावालाहरूको नाम नखुलाई निवेदन दिएको देखियो। फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको जग्गा कुनै किसिमबाट हस्तान्तरण गरिएको

भएमा जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिको सम्पत्तिको हक आघात पर्ने हुँदा सरोकारवाला व्यक्तिको नाममा सात दिने म्याद जारी गरी बुझ्नुपर्ने कार्यविधि देखिन्छ। यी निवेदकहरूको हकमा तत्कालीन जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ७८(क) बमोजिम म्याद जारी गरी बुझ्नेको देखिएन।

मिति २०४१।११।२५ मा नै प्रत्यर्थीहरूको हक टुटिसकेको अवस्थामा सोही जग्गाबाट भएको कित्ताकाटको जग्गाबाट भएको बन्डा मुचुलका हकदैया, कानूनी कार्यविधि तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप नदेखिएकोले सोही बन्डा मुचुलकाबमोजिम मिति २०७५।५।६ को मालपोत कार्यालय साँखुको दाखिल खारेज निर्णय भएको हुँदा उक्त काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७५।०१।१६ को बन्डा मुचुलका र मिति २०७५।५।६ को मालपोत कार्यालय साँखुको दाखिल खारेज निर्णय साबिक कि.नं २४९ को जग्गा वा सोबाट भएको कित्ताकाटका हदसम्ममा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। अब यी निवेदकहरूसमेतलाई उक्त निवेदक दाबीमा जग्गाको सम्बन्धमा प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गर्न जे जुन कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो गर्नु भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ।

इजलास अधिकृत : रोशनी खड्का

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल फाल्गुन २१ गते रोज २ शुभम्।

७२

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-WO-०३७७, उत्प्रेषणसमेत, उर्मिला सिंह वि. चक्रपथ सुधार योजना, एकान्तकुना ललितपुरसमेत

निवेदकले आफ्नो एकलौटी हक भोग स्वामित्वको कि.नं २५१ को जग्गा चक्रपथ सडक विस्तारका निमित्त कानूनबमोजिम मुआब्जा नदिई जबरजस्ती सडकनिर्माण गरेको हुँदा निजको संवैधानिक

हक हनन भएको जिकिर लिएको देखिन्छ। साथ साथै निजका छोरा नाता पर्ने डा. सुनिलकुमार सिंहले मिति २०७७।०९।१२ द. नं १८३ को निवेदनबाट “मेरो ललितपुर जिल्ला ल.पु.म.न.पा वडा नं ०५ सिट नं १०२-१ को कित्ता नं २५१, मुद्दा नं ०७५-WO-०३७७ मा अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा विकास कार्यमा बाधा नपुऱ्याउने भनी मेरो कि.नं २५१ मा काम गराउन मन्जुर छु। उक्त कित्तामा सडक निर्माण कार्य गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु” भन्ने बेहोराको निवेदन परेको देखिन्छ। त्यसै गरी काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाको मिति २०७५।१२।२० को च. नं ४२१ पत्र बेहोराबाट निज उर्मिला सिंहको जग्गा रहेको ठाँउमा हाल कुनै सडक निर्माण गर्ने योजना नभएको र मित्र राष्ट्र चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा कोटेश्वर कलंकी सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न भई नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरणसमेत भइसकेको भन्ने बेहोरा खुल्न आएको देखिने।

चक्रपथको निर्माण कार्यको प्रारम्भ नै मिति २०३४।०३।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम भई चक्रपथको केन्द्ररेखादेखि दायौ बाँया २५/२५ मिटर र मिति २०४९।०१।२९ को राजपत्रबाट प्रकाशित सूचनाबमोजिम रहने ६/६ मिटर set back र चक्रपथमा परेका जग्गाहरूको तत् बखत नै मुआब्जालगायतका कार्यहरू सम्पन्न भई चक्रपथ निर्माणसमेत भएको देखिन्छ। निवेदकले निवेदनमा दाबी गरेको कि. नं को जग्गामा कुनै सडक निर्माणको कार्य भएको पनि देखिन आउँदैन। साथै चिन सरकारको सहयोगमा भएको चक्रपथ सुधार आयोजनाको कार्यसमेत सम्पन्न भएको र निवेदकको छोरा नातातर्फबाट समेत परेको मिति २०७७।०९।१२ को निवेदनसमेतका आधार कारणबाट निवेदन मागबमोजिम प्रत्यर्थीबाट गैर कानूनी कार्य भएको नदेखिनुका साथै प्रस्तुत निवेदनसमेत औचित्यहीन अवस्थाको देखिने।

रिट निवेदनको औचित्यतासमेत समाप्त भएकोले रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : रोशनी खड्का

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल फाल्गुन २१ गते रोज २ शुभम्।

७३

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-WO-००९२, उत्प्रेषणयुक्त परमादेश, सुषमा थपलिया वि. श्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

निवेदकले मागबमोजिमको स्नातकोत्तर तहको अध्ययन नै पूरा गरिसकेको भन्ने देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य कायम रहिरहेको देखिन नआएको भनी प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको जिकिर रहेको देखिन आयो। निवेदकलाई पटक पटक इजलाससमक्ष पुकार गर्दा पनि निवेदकका कानून व्यवसायी उपस्थित भई सो रिटका औचित्य यद्यपी छ भनी जिकिर लिएको भन्ने पनि देखिँदैन। निवेदकलाई प्रत्यर्थीले यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात् निजको बेतलबी अध्ययन बिदा सम्बन्धमा अन्यथा गरेको भन्ने पनि देखिँदैन। यो स्थितिमा प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन। अत एवं उपर्युक्त आधार र कारणबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : गीता तिमल्सिना

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल वैशाख १३ गते रोज ५ शुभम्।

७४

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७४-CR-१८५७, ज्यान मार्ने उद्योग, जनक बहादुर कार्की वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीहरूले पीडितलाई मार्नेसम्मको कार्य गरेको (Near to happen) तर कारणवश

ज्यान मर्नबाट बचेको अवस्था देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने सम्बन्धमा प्रमाणगत विवेचना गरी न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आउछ । तत् सम्बन्धमा हेर्दा मृतकलाई प्रतिवादीहरूले चोट प्रहार गर्दा तत्काल बचाउने सशक्त तैस्रो पक्षको उपस्थित (Third Party Intervention) देखिन आउँदैन । पीडित र प्रतिवादीहरूबिच ज्यान लिनुपर्नेसम्मको रिसइवी नभई “बजारको दादा” भएको भन्नेसम्मको जरिया रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूले पिडितलाई ज्यानै मार्ने उद्देश्य राखेको भए निजहरूले मृतकलाई सहजै मार्न सक्ने अवस्था मिसिल कागजातबाट देखिन आउँछ । समग्र मिसिलको अध्ययनबाट पीडितलाई प्रतिवादीले मार्न सक्ने सम्भावना परीक्षण (Proximity Test) गर्दा पिडितलाई मार्नेसम्मको उद्देश्य, अवस्था, कारण र समग्र परिस्थिती देखिन आउँदैन । यसरी उक्त वारदात ज्यान मार्ने उद्योगसम्मको रहेछ भन्ने कुरा शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि भएको नदेखिँदा ज्यान मार्ने उद्योग जस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुरको वारदात शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि हुनुपर्नेमा सो हुन सकेको देखिन आएन ।

प्रतिवादीहरूउपर जाहेरवाला एवं पीडितले गडाउ हुने गरी गरी दिएको बकपत्र प्रत्यक्षदर्शीको रूपमा रहेका विपिन श्रेष्ठ, घाउजाँच केस फाराम, बुझिएका सुरेन्द्र रंजितकार, चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र नरेन्द्र शर्मासमेतले गरेको बकपत्रलगायत वारदात हुँदाको समग्र अवस्था, परिस्थिति र पीडितलाई परेको चोटको अवस्थालाई हेर्दा प्रस्तुत वारदात ज्यान मार्ने उद्योगको नभई कुटपिटको वारदात देखिन आएकोले मिति २०६९।८।६ मा वारदात भएको प्रस्तुत मुद्दा तत्कालीन सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७बमोजिम कुटपिटमा परिणत हुने देखिँदा विद्यमान मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४२ आकर्षित हुने ।

पुनरावेदक प्रतिवादी सरोज भन्ने जनक बहादुर कार्कीसमेतले रुजल श्रेष्ठउपर खुकुरी प्रहार

गरेकोसम्म देखिए तापनि प्रतिवादीहरूले ज्यानै मार्ने मनसायका साथ उक्त कसुरजन्य कार्य गरेको अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दाको वारदात ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गतको नदेखिँदा कुटपिटअन्तर्गतको देखिन आएकोले पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादी अनिल बस्नेतको हकमा समेत तत्कालीन मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २०५ नं.बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा निज प्रतिवादीको हकमा समेत सोही दफाबमोजिम ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको अभियोग दाबीबाट सफाई दिई प्रस्तुत वारदात कुटपिटमा परिणत गर्नुपर्ने ।

सुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी ज्यान मार्ने उद्योगमा अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।७।२९ को फैसला उल्टी भई प्रस्तुत मुद्दा कुटपिटमा परिणत हुने देखिएकोले निज प्रतिवादीउपरको ज्यान मार्ने उद्योगतर्फको अभियोग दाबी पुन नसकी प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने र प्रस्तुत वारदात कुटपिटमा परिणत हुने ।

इजलास अधिकृत : चन्दा बेल्वासे

कम्प्युटर : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८० साल ज्येष्ठ ४ गते रोज ५ शुभम् ।

७५

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७५-WO-०३५१, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ, अनन्त प्रकाश वस्तीसमेत वि. नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

कोशी प्रदेश सरकारद्वारा मिति २०८०।०९।२२ मा स्थानीय सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८० प्रकाशित भई हाल जारीसमेत भइसकेको अवस्था छ । यसरी नेपाल

सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५।०३।३२ तथा मिति २०७५।०४।१० को संशोधन निर्णय र सो कार्यान्वयनको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७५।०४।१३ को च.नं. १०३ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिपाउँ भनी जुन मागदाबी लिएर प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको हो सोसँग सम्बन्धित वा सो विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारबाट हाल स्थानीय सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८०समेत जारी भई निवेदकहरूको प्रस्तुत निवेदन मागदाबीसमेत सम्बोधन भइसकेको देखिँदा निष्प्रयोजित भइसकेको विषयका सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदनको रोहबाट उक्त नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५।०३।३२ तथा मिति २०७५।०४।१० को संशोधन निर्णय र सो कार्यान्वयनको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७५।०४।१३ को च.नं.१०३ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिरहनु पर्ने आवश्यकतासमेत नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उत्प्रेषणलगायत परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुन भएका विद्वान् अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

रिट निवेदकले माग गरेको विषयमा कोशी प्रदेश सरकारबाट मिति २०८०।०९।२२ मा कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा स्थानीय सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८० प्रारम्भ भइसकेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्यता समाप्त भइसकेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत : शेरबहादुर ढुङ्गेल
इति संवत् २०८० साल माघ २३ गते रोज ३ शुभम्।

७६

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-CR-०४९२, जबरजस्ती करणी र

बालविवाह, नेपाल सरकार वि. सुमन श्रेष्ठ

जन्मदर्ता प्रमाणपत्रबाट पीडितको उमेर १४ वर्ष ६ महिना १४ दिन देखिए पनि निजले अदालतमा आई बकपत्र गर्दा आफ्नो उमेर १८ वर्ष उल्लेख गरेको र पीडितको उमेर परीक्षण गर्दा १६-१८ वर्ष देखिएको।

पीडितले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा निजले मौकामा गरेको कागज झुठ्ठा हो र निज प्रतिवादीले पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको होइन भनी उल्लेख गरेको,

प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा कसुरमा पूर्ण रूपमा इन्कारी रहेको,

पीडितको hymen मा Posterolateral lacerations देखिए पनि यी प्रतिवादीकै कारणबाट भएको भन्ने पुष्टि हुने तथ्ययुक्त प्रमाणको अभाव देखिएको,

घटनाविवरण कागज गर्ने यम बहादुर तामाङ्गसमेतका व्यक्तिहरूले पीडित र प्रतिवादी कहिले कहाँ भागेर बालविवाह गरेका हुन् थाहा छैन भनी अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको,

जाहेरवालाले अनुमानको भरमा प्रतिवादी सुमन श्रेष्ठले मेरी छोरी पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी भनेको भनी अदालतसमक्ष स.ज.९ मा बकपत्र गरेकोबाट जाहेरी बेहोरा खण्डित भएको,

प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९(घ) बमोजिम १०(दश) वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई प्रतिवादीबाट रु.५०,०००।- क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर्‍याई मिति २०७६।०६।२८ मा सुरू नुवाकोट जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७७।१०।२५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- रोशनी खड्का

कम्प्युटर - जगदिश दर्जी

इति संवत् २०८१ साल कार्तिक ६ गते रोज ३ शुभम्।

७७

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-CR-०१७९, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. अर्जुन शाह कानु

प्रतिवादी अर्जुन साह कानुले अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको,

पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै किसिमको चोटपटक छैन। Old healed hymenal tear is present भन्ने बेहोराबाट पीडितको सङ्घर्ष र प्रतिरोधको चिन्ह नभएको,

पीडितले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रमा निजको विवाह भई सम्बन्ध विच्छेद भएको बेहोरा खुलाएबाट पीडितको hymenal tear को-कसबाट भएको हो मिसिल प्रमाणबाट स्पष्ट हुन सकेको नदेखिएको,

वारदात समय मिति २०७४।११।१९ र जाहेरी परेको समय मिति २०७४।१२।०१ मा भएबाट ढिलो दिनुको कारण अन्य तथ्यहरूको रोहमा हेर्दा पछिबाट सोच विचार गरी किटान गरेको(After thought Statement) बाट उत्पन्न भएको होइन भन्न सकिने अवस्था नरहेको,

घटनास्थल मुचुलकाबाट वारदातसम्बन्धी ठोस प्रमाण रहे भएको नदेखिएको,

आरोपित कसुर शंकाहित तवरले ठोस प्रमाणबाट पुष्टि नभएको अवस्थामा शंकाको भरमा दोषी कायम गर्न नहुने,

प्रतिवादी अर्जुन शाह कानुलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम कसुर ठहर गरी प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको महलको १ नं. विपरीतको कसुर अपराधमा ऐ.को ३ नं. को देहाय ५बमोजिम ५(पाँच) वर्ष कैद र सोही ऐनको १० (ग) बमोजिम पीडितलाई महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट रु.३०,०००।- (तिस हजार रुपियाँ) क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर्‍याई मिति २०७५।०२।१४ मा सुरु नवलपुर जिल्ला

अदालतबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहरी उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०७६।०१।२९ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- रोशनी खड्का

कम्प्युटर : जगदिश दर्जी

इति संवत् २०८१ साल कार्तिक ६ गते रोज ३ शुभम्।

७८

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७८-CR-०८४८, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम थर ४७ (अ)

एकोहोरे भिरमा मनबहादुर बि.क.को लास फेला परेको घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्काबाट देखिएको र सो मुचुल्काबाट मनबहादुर बि.क.को मृत्यु कर्तव्यबाट भएको हो वा होइन भन्ने यकिन हुन सकेको नदेखिएको,

शव परीक्षण प्रतिवेदनमा पनि मनबहादुर बि.क.को मृत्युका कारणमा Blunt Force Injury उल्लेख भए तापनि यस्तो अवस्था मनबहादुर बि.क. आफैं भिरबाट खस्दा भएको हो वा कसैले धकेल्दा भिरबाट खसेको हो किटान हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको,

प्रतिवादीहरूले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष र अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरमा पूर्ण इन्कार रही बयान गरेको,

प्रतिवादीहरूउपर शंका र अनुमानको भरमा प्रतिवादीहरूलाई पोल गरेको,

मृतकको शव परीक्षण गर्ने चिकित्सक डा. रविकान्त शाहले अदालतमा बकपत्र गर्दा उक्त लास भिरबाट लडेर परेको हो वा अरु कसैले मारेर फालेको हो भन्ने कुरा छुट्याउने कुनै तथ्य तथा सबुद मैले लास जाँच गर्दा पाइँन भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख गरेबाट मृतकको मृत्यु कुटपिटबाटै भएको भन्न सकिने यकिन अवस्था नरहेको,

वारदातस्थलको बाटो हेर्दा मादक पदार्थ

सेवन गरेको मानिस आफैँ लड्न पनि सक्ने भिरालो र झाडी भएको भन्ने वारदातस्थलको स्केच तयार गर्ने प्रहरी निरीक्षक लोकबहादुर गुरुङ्ग, प्र.स.नि मिलन पन्थसमेतले बकपत्र गरेको,

वारदातमा प्रतिवादीहरूको मनबहादुर वि.क.लाई मार्नेसम्मको आपराधिक कार्य र मनसाय ठोस र स्वतन्त्र सबुद प्रमाणबाट स्थापित हुन नसकेको,

प्रतिवादी भरत भन्ने दलबहादुर पाईजा र बिज्याइँकर्ता परिवर्तित नाम ४७ (अ) लाई अभियोग मागदाबीबमोजिम कसुर ठहर गरी प्रतिवादी भरत भन्ने दलबहादुर पाईजालाई जन्मकैद र बिज्याइँकर्ता परिवर्तित नाम ४७(अ) लाई २४ दिन कैद ठहर गरी मृतकको नजिकको हकदारलाई प्रतिवादीहरूबाट रु.२,००,०००/- (दुई लाख रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति दिलाई भराइदिने ठहर्‍याई मिति २०७६।१०।०२ मा सुरु म्याग्दी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहरी उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासबाट मिति २०७८।०६।१७ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- रोशनी खड्का

कम्प्युटर : जगदिश दर्जी

इति संवत् २०८१ साल कार्तिक ६ गते रोज ३ शुभम्।

७९

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७७-CR-१३०७, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. कर्णबहादुर लावड

प्रतिवादी र मृतकबिच कटुतापूर्ण व्यवहार भई मृतकलाई मार्नुपर्नेसम्मको रिसइवी रहे भएको भन्ने मिसिलबाट नदेखिएको,

प्रतिवादी र मृतक दुवै जनाले रक्सी खाई सँगसँगै हिँडिरहेको देखिँदा मृतकलाई मार्ने योजना बनाई हिँडेको थियो भनि जाहेरवालाले भन्न नसकेको र अभियोग पत्रमा समेत सो कुरा उल्लेख गर्न नसकेको कारण पूर्णनियोजित हत्याको वारदात नभएको।

प्रस्तुत मुद्दाको वारदात प्रतिवादी र मृतकबिच सामान्य वादविवाद भएको र सामान्य धकेला धकिलमा मृतक भिरबाट खस्न गई छातीमा चोट लागी मृत्यु भएको लास जाँच मुचुल्का, जाहेरवालाको बकपत्र, घटनास्थल बरामदी मुचुलकालगायतको प्रमाणबाट देखिएको।

पूर्वयोजना बनाई प्रतिवादीले मृतकलाई मारौँ भनी कुटपिट गरेको मिसिल संलग्न कागजबाट नदेखिँदा प्रतिवादीलाई वारदातको प्रकृतिबमोजिम आवेश प्रेरित हत्याको कसुर ठहर गरेको अवस्था मिलेकै देखिएको,

प्रतिवादी कर्ण बहादुर लावडलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिलाई सुरु मुगु जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. को कसुर ठहर गरी सोही नं.बमोजिम प्रतिवादीलाई १० वर्ष कैद सजाय हुने ठहरी उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासबाट मिति २०७७।०८।१८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- रोशनी खड्का

कम्प्युटर : जगदिश दर्जी

इति संवत् २०८१ साल कार्तिक ६ गते रोज ३ शुभम्।

८०

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-CR-१९०७, जबरजस्ती करणी, परिवर्तित नाम (०७५।०७६) ४७(GN) कुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. हिमाल पचभैया

पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट निजको योनिमा कुनै किसिमको घा-चोट नभएको तथा पीडितको सङ्घर्ष र प्रतिरोधको चिह्न नभएको,

पीडितको अदालतसमक्ष भएको बकपत्रमा पीडित र प्रतिवादी दुवैले रक्सी सेवन गरेको र रक्सी सेवन गरी आउँदा बाटोमा करणी गरेको भन्नेको तद वारदात स्थलको यकिन प्रमाण पेस भएको नदेखिएको/ निजकै बकपत्रबाट पीडित र प्रतिवादी वारदात भनिएको

समयपछि पनि सँगै गएको सो समयमा प्रतिवादीकी श्रीमती र छोरी पनि सँगै गएको भन्ने देखिएको,

घटनाविवरणका मानिसहरूले पनि उल्लिखित वारदात सुनी थाहा पाएको भन्ने बेहोराको कागज,

प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा जाहेरवालालाई जबरजस्ती करणी गरेको भनी बयान गरे पनि अदालतसमक्ष कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको,

घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काबाट पनि वारदातसँग सम्बन्धित ठोस प्रमाण अभाव संकलन भई वारदात शंका रहित तवरबाट पुष्टि नभएको,

प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५बमोजिम फौजदारी मुद्दामा आफ्नो अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुने छ भनी व्यवस्था भएबाट वादी पक्षले आरोपित कसुर शंका रहित तवरले ठोस प्रमाणबाट पुष्टि गर्न नसके शंकाको सुविधा प्रतिवादीहरूले पाउने।

प्रतिवादी हिमाल पचभैयालाई जबरजस्ती करणी उद्योगको कसुर ठहर गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३४ को देहाय (३) बमोजिम ३ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्‍याई मिति २०७६।०२।१४ मा सुरु पाल्पा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७६।०९।२२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- रोशनी खड्का

कम्प्युटर : जगदिश दर्जी

इति संवत् २०८१ साल कार्तिक ६ गते रोज ३ शुभम्।

८१

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-CR-०८९७, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. नादिर सलमानी

पीडित व्यक्ति र जाहेरवालीसमेतले गरेको प्रतिवादीउपर पोल गरे पनि प्रस्तुत वारदातमा चश्मदिद

गवाह नभएको र अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट वारदात पुष्टि हुन सकेको अवस्था छैन,

पीडित व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट Hymen र Vagina मा कुनै क्षति नपुगेको अवस्था भएको र जबरजस्ती करणीको लक्षणयुक्त अवस्था स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट नदेखिएको,

प्रतिवादीले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतसमक्ष बयान गर्दा कसुरमा पूर्णतः इन्कार रहेको।

वारदात समय मिति २०७५।०६।२९ र जाहेरी परेको समय मिति २०७५।०७।२१ मा भएबाट ढिलो दिनुको कारण अन्य तथ्यहरूको रोहमा हेर्दा पछिबाट सोच विचार गरी किटान गरेको(After thought Statement) बाट उत्पन्न भएको होइन भनी विश्वास गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था मिसिल कागजातबाट नदेखिएको,

निर्विवाद, ठोस, स्वतन्त्र र भरपर्दो प्रमाणको अभावमा शंका र अनुमानको आधारमा मात्र जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधमा कसुरदार ठहर्‍याउनु न्यायोचित हुँदैन,

प्रतिवादी नादिर सलमानीलाई अभियोग दाबीबमोजिम १४ वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई रु.७०,०००।- प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने ठहर्‍याई मिति २०७५।१२।१० मा सुरु सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रतिवादीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहरी उच्च अदालत सुर्खेतबाट मिति २०७६।०३।३१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत:- रोशनी खड्का

कम्प्युटर : जगदिश दर्जी

इति संवत् २०८१ साल कार्तिक ६ गते रोज ३ शुभम्।

८२

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-CR-१४५४, कर्तव्य ज्यान, नेपाल

सरकार वि. नथुनी भन्ने धनेश्वर प्रसाद यादवसमेत

नेपाल सरकारका साक्षी प्रतिवेदक रामनाथ घिमिरेले अदालतमा आई प्रहरी प्रतिवेदन बेहोरालाई समर्थन गर्दै बकपत्र गरिदिए तापनि निजको बेहोरा सुनी सुनाइमा आधारित देखिन्छ। अन्य प्रतिवेदक भरतप्रसाद यादव र अवधेश चौबेले विनिता कुमारी साहलाई निजको आमा र दाजु कृष्णप्रसाद साहसमेत मिली कर्तव्य गरी मारी मृतक लास भारतमा लगी दबाएको कुरा स्थानीय चौकी तथा गाउँघरका मानिसहरूबाट सुनेकोले प्रतिवादीहरूले कसुर गरेकोमा शंका लाग्छ भनी लेखाएको पाइन्छ। त्यसै गरी घटनाविवरण कागज गर्ने व्यक्तिहरूले पनि निजहरूलाई प्रस्तुत वारदात सुनी थाहा पाएँ भनी एकै मिलानको कागज गरेको देखिएबाट मृतक विनिता कुमारीलाई मारेको प्रत्यक्ष रूपमा देखी जान्ने प्रत्यक्षदर्शीको (Eye Witness) अभाव रहेको देखिन्छ। घटनापश्चात् लास भारत लग्न प्रयोग भएको गाडीसम्बन्धी प्रहरी प्रतिवेदनलगायत मिसिल संलग्न कागजबाट वादीले दाबी लिएको घटनामा प्रयोग भएको भारतीय गाडी भारतीय सीमामा सवारी प्रवेश गराएको सम्बन्धमा पनि कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस हुन सकेको पाइँदैन। निज प्रतिवादीहरूले के-कसरी, कहाँ मृतक शव लुकाउन छिपाउन, दाहसंस्कार गर्ने कार्यमा सहयोग गरेको भन्ने स्थापित गर्ने कुनै प्रमाण देखिएन।

अपराधिक घटना भएको तथ्य (corpus delicti) स्थापित नभएको स्थितिमा शंकाको भरमा कसैलाई कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने भनी यस अदालतको समेत न्यायिक अवधारणा रही आएको पाइन्छ। योगेन्द्र भन्ने सन्देश गर्बुजासमेत विरुद्ध नेपाल सरकार भएको अपहरण र शरीर बन्धक मुद्दामा (ने.का.प. २०७८, अड्क १, नि.नं १०६३६) मा “वादी दाबी प्रमाणित गर्ने दायित्व वादीउपर नै रहेको हुन्छ। वादीतर्फबाट आफ्नो अभियोग दाबीअनुसारको वारदात भएको भन्ने तथ्य नै प्रथमदृष्टिमा स्थापित गरेको देखिनु पर्दछ। फौजदारी मुद्दामा वादीले पहिले आपराधिक घटना भएको भन्ने तथ्य (Corpus

delicti) नै प्रमाणित र स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ। आपराधिक घटनाको वारदात स्थापित भइसकेपछि मात्र अभियोग लगाइएको व्यक्तिले नै त्यस्तो अपराध गरेको हो भनी प्रमाणित गर्नुपर्दछ। कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस बेलासम्म दोषी करार गर्न सक्दैन जबसम्म वादी दाबीअनुसारको आपराधिक वारदात भएको तथ्य स्थापित हुँदैन। आपराधिक वारदात भएको तथ्य स्थापित हुनुपर्दछ भन्ने कुरा प्रमाणसम्बन्धी नियमका साथै फौजदारी कानूनको आधारभूत व्यवस्था पनि हो। आपराधिक वारदात स्थापित नभएसम्म प्रतिवादीले अपराध गरेको भनी साबित भए पनि उक्त साबितीलाई प्रमाणको रूपमा स्वीकार गर्नुहुँदैन भन्ने नै प्रमाणको नियम हो। त्यसैगरी अभियोजन पक्षले आपराधिक घटनाको वारदात (Corpus delicti) स्थापित नगरेसम्म कसैलाई कसुरदार बनाइनु हुँदैन भन्ने फौजदारी कानूनको आधारभूत नियम हो” भन्ने व्याख्या रहेको पाइन्छ।

आपराधिक कसुरको कार्य (corpus delicti) नै स्थापित नभएको स्थितिमा प्रतिवादीहरू धनेश्वर प्रसाद यादव, रामप्रवेश साह सोनार भन्ने रामप्रवेश प्रसाद, वृजकिशोर साह सोनार, हिरन साह सोनार र आफताव मियाँ ठकुराई भन्ने इलताफ मियाँलाई अभियोगदाबीबाट सफाई दिने गरी सुरु अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जको मिति २०७६।०१।०६ को फैसला कानूनसम्मत भई मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : रोशनी खड्का

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शुभम्।

८३

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-CR-११७७, किर्ते ठगी, डिल बहादुर बोहरासमेत वि. नेपाल सरकार

व्यक्ति-व्यक्तिबिच मुद्दा चली बिगो तिरी बुझाई

बिगो नै कायम नरहेको स्थितिमा जरिवाना गर्नु राज्यका लागि पनि अनुचित संवृद्धि (Unjust Enrichment) सरह हुने भनी नेपाल सरकार वि. दिपककुमार रौनियारसमेत भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा (ने.का.प. २०७८, अङ्क ९ नि. नं १०७४६) नजिर सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । त्यसै गरी नेपाल सरकार वि. अरुणप्रसाद कुर्मी रहेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा (ने. का.प. २०७८, अङ्क ७, नि. नं. १०७०९) “व्यक्ति व्यक्तिबिचको व्यवहारबाट सिर्जित कसुरसम्बन्धी व्यवहार आपसमा मिलिसकेको अवस्थामा जरिवाना ठहर गरी राज्यको कोषमा राख्नु लोककल्याणकारी राज्यको मान्यता तथा सजाय निर्धारणसम्बन्धी मान्य प्रचलनका आधारमा न्यायसङ्गत नहुने।” भनी व्याख्या भएको सन्दर्भमा अभियोजन हुनु अगावै तिरे बुझाएको रकम बिगोको रूपमा स्थापित नभएको अवस्थामा सोही रकम ठगी गरेको कसुर पुष्टि हुन नसक्ने हुँदा उच्च अदालत सुर्खेतबाट निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन, ठगीको महलको ४ नं.बमोजिम जनही ६ (छ) महिना कैद र बिगो रु.३,४३,०००।- (तीन लाख त्रिचालिस हजार) को दामासाहीले जरिवाना हुने ठहर गरी भएको फैसला मिलेको देखिएन ।

प्रतिवादीहरू डिल बहादुर बोहोरा र जित बहादुर बुढाथोकीलाई मुलुकी ऐन, ठगीको महलको ४ नं.बमोजिम जनही ६ (छ) महिना कैद र बिगो रु.३,४३,०००।- (तीन लाख त्रिचालिस हजार) को दामासाहीले जरिवाना हुने ठहर गरी उच्च अदालत सुर्खेतबाट मिति २०७५।११।१३ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो फैसला उल्टी भई प्रतिवादीहरू डिल बहादुर बोहोरा र जित बहादुर बुढाथोकीले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ।

इजलास अधिकृत : रोशनी खड्का

इति संवत् २०८१ साल वैशाख १२ गते रोज ४ शुभम् ।

८४

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठ, ०७६-८।-०६९२, निर्णय दर्ता बदर, विरेन्द्र श्रेष्ठ

वि. न्यापोल बस्ने सीतालक्ष्मी मल्ल

र.नं. २४४० मिति २०५१।०८।२५ मा पारित अंशबन्डापत्रबाट पुनरावेदक प्रतिवादीको नाउँ दर्ता, तिरो हक भोग चलनमा रहेको उक्त घर जग्गा अन्य संयुक्त दर्तावालाहरूको हक हिस्सा यथावत् बाँकी राखी आफ्नो हक हिस्सा जति मात्र निजले मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट ‘र.नं. ३४१७६ मिति २०७२।०३।०९ मा गंगा स्वंगमिखालाई आजैदेखि तिरो हक भोग चलन गर्नु भनी आफ्नो हक छाडिदिएको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी विरेन्द्र श्रेष्ठ जीवित छँदाछँदैको अवस्थामा निजको समेत हक हिस्सा रहेको घरजग्गामा यी प्रत्यर्थी वादीले निजको नाउँ कट्टा गरी आफ्ना नाउँमा दाखिल खारेज नामसारी गरी पाउन भनी जिकिर लिएको भए तापनि अन्यत्र हक छाडिदिएको जग्गालाई प्रत्यर्थी वादीले मालपोत कार्यालय, भक्तपुरमा निवेदन दिई कारबाही प्रक्रिया उठान गरेकोमा अन्यत्र बिक्री भइसकेको घरजग्गा निज प्रत्यर्थी वादीको निवेदनका आधारमा दाखिल खारेज गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालय, भक्तपुरबाट निवेदन खारेज गरिदिने गरी मिति २०७२।०५।२१ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।

वादीले २०६८ सालमा नै आफ्नो हक हिस्सा प्राप्त गरिसकेको र पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नोसमेत नाउँ दर्ता तिरो हक भोग चलनमा रहेको उल्लिखित घर जग्गा अरु संयुक्त दर्तावालाहरूको हक हिस्सा यथावत् राखी आफ्नो हक हिस्सा जति मात्र २०७२ सालमा अन्यत्र सुक्री बिक्री गरी दिएपछि मात्र प्रत्यर्थी वादीले उक्त घर जग्गामा दाबी गर्न आएको देखिन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादी आफ्नो हक हिस्सा जतिको घर जग्गा अन्यत्र हक छाडिदिन कानूनतः स्वतन्त्र रहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी वादीले जिकिर लिए जस्तो वादीलगायत अन्य दर्तावाला कोही कसैको मन्जुरी र स्वीकृति लिई राख्नुपर्ने पनि होइन । उक्त घर जग्गा कानूनबमोजिम अन्यत्र बिक्री भइसकेको भन्ने पारित र.नं. ३४१७६ मिति २०७२।०३।०९ को राजीनामा

पारितको लिखतबाट स्पष्ट भइरहेको अवस्थामा सोही घरजग्गा प्रत्यर्थी वादीका नाउँमा दाखिल खारेज गर्न नमिल्ने भन्ने मालपोत कार्यालय, भक्तपुरको मिति २०७२।०५।२१ को निर्णयलाई सदर गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । मिति २०५१।०८।२५ को अंशबन्डा लिखतको असङ्गत व्याख्या गरी अंशजस्तो नैसर्गिक हकबाट नै वञ्चित हुने गरी विवादित कि.नं. ६९७ को घर जग्गामा वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीको हक हिस्सा पनि वादीको नाममा नामसारी हुने ठहर्‍याएको उच्च अदालत पाटनको फैसला मिलेको देखिएन ।

विवादित कि.नं. ६९७ को घर जग्गामा भएको हक हिस्सा वादी दाबीबमोजिम दाखिल खारेज नामसारी हुने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०५।०५ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : सीता अधिकारी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल माघ १० गते रोज ५ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७६-सी-०६९३, लिखत बदर, विरेन्द्र श्रेष्ठसमेत वि. न्यापोल बस्ने सीतालक्ष्मी मल्ल भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

८५

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७७-CR-१३९४, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. पहल सिंह सारुमगर भन्ने पल सिंह थापामगरसमेत

प्रतिवादीले मृतकलाई मार्नुपर्नेसम्मको रिसइवी, योजना, पूर्वतयारी तथा मनसायसमेत नरहेको जोखिमी हतियार प्रयोग नभएको र मृतक स्वयम् यी प्रतिवादीसमक्ष पटक पटक आई गाली गलौज गर्दा यी प्रतिवादीमा गम्भीर उत्तेजना आई क्षणिक रूपमा आत्म नियन्त्रण गुमाई यी प्रतिवादीले प्रतिक्रियास्वरूप

गरेको कसुर नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मृतककै क्रिया (Induced) बाट प्रतिवादी आबेग उत्तेजनामा आई रिस थाम्न नसकी तत्कालको रिसमा आत्मसंयम गुमाई मृतकलाई एक पटक मात्र लात्तिले हान्दा मृतकको घाँटी जस्तो संवेदनशील अङ्गमा लाग्न गई मृतकको मृत्यु भएको भन्ने तथ्य पुष्टि भएकोले यी प्रतिवा पहल सिंह सारु मगर भन्ने पहल सिंह थापामगरदी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७९ नं. बमोजिमको गम्भीर उत्तेजनाअन्तर्गतको कसुरदार कायम गरी सजाय गर्ने गरेको सुरु तथा उच्च अदालतको फैसला अन्यथा भन्न मिलेन ।

प्रतिवादीले गरेको उक्त बयान जाहेरी दरखास्त एवं मौकामा कागज गर्ने मानिसहरूको बकपत्रसमेतबाट पुष्टि भएको देखियो । सह-प्रतिवादि पहल सिंह थापामगरले यी प्रतिवादी दान बहादुर थापामगरले प्रहार नगरेको मृतकलाई मैले प्रहार गरेको हुँ, प्रतिवादी दान बहादुर थापा मगरले समातेको हो भनी अदालतमा बयान गरिदिएको अवस्थामा मृतकलाई यी प्रतिवादीसमेतले मार्नका मनसायले समातेको भन्ने देखिँदैन । साथीलाई अन्य आवश्यक मृतकले गाली गलौज गरेकोमा झगडा भएकोले सो झगडा छुटाउने उद्देश्यले मृतकलाई समाइदिएको कारण अर्का प्रतिवादीलाई कुटपिट गर्न सजिलो पारिदिएको देखिन्छ । यसरी यी प्रतिवादीको पनि उक्त कसुरजन्य कार्य गर्न पूर्वयोजना तयारी र मनसाय नरही तत्कालको अवस्थामा मृतकको क्रियाबाट रिस उठी मृतकलाई केही गर्दा निजको ज्यान जाने सम्भावना प्रबलरूपमा रहेको पाइन्छ । अतः प्रतिवादीको उक्त कसुर मतियारको रूपमा भएको तथ्य पुष्टि हुन आएको अवस्थामा निजलाई ऐ. संहिताको दफा ३६ को उपदफा ३ बापत कसुरदार कायम गर्ने गरी उच्च अदालतबाट भएको फैसला मिलेकै देखिन आयो । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

प्रतिवादीहरूमध्ये पहलसिंह सारुमगर भन्ने पहलसिंह थापामगरलाई अभियोग मागदाबीभन्दा

फरक मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७९ को उपदफा १ (क)(ग) बमोजिम १२ वर्ष कैद र रु.१,२०,०००।-(एक लाख बीस हजार) जरिवाना तथा रु. ५०,०००।-(पचास हजार) क्षतिपूर्तिसमेत र अर्का प्रतिवादी दानबहादुर थापामगरलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३६ को उपदफा ३ बमोजिम ५ वर्ष कैद र रु.५०,०००।-(पचास हजार) जरिवाना तथा रु.५०,०००।-(पचास हजार) क्षतिपूर्तिसमेत पीडितका हकवालाले भराई लिन पाउने ठहर्‍याई उच्च अदालत सुर्खेतबाट मिति २०७७।०९।०५ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : राम चन्द्र मंडल (खत्बे)

इति संवत् २०८१ साल भदौ २१ गते रोज ६ शुभम्।

८६

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७६-सी-०९१३, बाटो खुलाई सार्वजनिक बाटो कायम गरिपाऊँ, दानबहादुर थापा वि. बहुरीदेवी चौधरी

प्रतिवादी बहुरी देबी चौधरीले पनि पटक पटक गरी कि.नं. ८६७ को कित्ता काटबाट कायम भएको कि.नं. १०७० को ज.बि. ०-१०-१३ मध्येबाट कित्ता काट भई कायम भएको कित्ताहरूमध्ये कि.नं. २४३४ चेत बहादुर थापालाई र कि.नं. १७३८ सीता कुमारी राउतलाई रजिस्ट्रेशन पास गर्दा राजीनामा कागजमा बाँकी यी कित्ताहरू १७३९,२०२४,२४३५, र २४३९ लाई सार्वजनिक बाटोको लागि कायम गरी लगत कट्टासमेत भई उक्त बाटाहरू विवादित कि.नं. २६२१(न.नं.४) को बाटोमा छोएको देखिन्छ। अब मूल बाटोको रूपमा रहेको न. नं. ४ (कि.नं.२६२१) मा छुने गरी स-साना बाटोको लगत कट्टा गरेको अवस्थाबाट पनि न.नं. ४ लाई बाटोको रूपमा प्रतिवादी बहुरी देबी चौधरीले स्वीकार गरेको देखिन आउँछ। साथै उदयपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०३।०४ मा भएको नक्सा तथा सर्जमिन मुचुल्कामा देखाएको न.नं. ४ र मिसिल संलग्न रहेको सर्वे नक्साको ब्लु प्रिन्टको

आकृति प्रकृति हेर्दा कि.नं. २१२६ मा ग्राभेल सडक रहेको देखिन आउँछ। त्यसै गरी उक्त बिबादित जग्गामा बिजुलीको ट्रान्सफरमरसमेत जडान भएको र बिजुली प्रसारणको लागि पोलसमेत गाडेको आकृति नक्सा मुचुल्काबाट देखिन आएको अवस्थाबाट विवादित जग्गालाई सार्वजनिक बाटो कायम हुने देखिँदा वादी दाबी पुग्न सक्ने।

मूल दाताको रूपमा रहेको जग्गा धनीले मिति २०४५।०४।०४ गते देखिनै जग्गा बिक्री वितरण गर्दा बाटो देखाई बिक्री गरेको देखिन्छ। सोही बाटोको अवस्थाबाट जग्गा किन्ने वादीहरूले घरबासको लागि जग्गा खरिद गरी घर निर्माणको इजाजत पत्र लिई बाटोसमेत देखाई घर निर्माण भएको देखिन्छ। उपर्युक्त कानूनी व्याख्या र सबै नापीको मिसिल संलग्न ब्लु प्रिन्ट तथा उदयपुर जिल्ला अदालतबाट भएको नक्सा मुचुल्का र सर्जमिनसमेतको आधार कारणबाट विवादको नाप नक्साको नं.नं. १,३ र ४ लाई लगत कट्टा नभएको आधारमा मात्र सार्वजनिक बाटो नभएको भन्न मिल्ने देखिन आएन।

विवादित जग्गालाई बाटो कायम गर्नको लागि खरिद गर्दाकै बखत मालपोत कार्यालयबाट लगत कट्टा गराउनुपर्नेमा सो नगरेको कारणले मात्र सार्वजनिक बाटोको रूपमा कायम भएको जग्गालाई निजी हक भोग भनी उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाबाट २०७५।०२।३० मा भएको फैसला उल्टी भई नाप नक्साबाट देखिन आएको न.नं. १,३ र ४ को जग्गा सार्वजनिक बाटो कायम हुने।

इजलास अधिकृत : हरिबहादुर चौधरी

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल चैत्र १० गते रोज १ शुभम्।

८७

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७९-सी-००७७, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. गोकर्ण दमाई

प्रतिवादीहरू धनिराम घर्ती मगर र धनिराम

दमाईले अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादी गोकर्ण दमाईले चोरी गरी ल्याएको रकम फिर्ता नदिनको लागि प्रतिवादी गोकर्ण दमाईले प्रतिवादीहरू धनिराम दमाई र धनिराम घर्ती मगरसमेतले झगडा गरेको नाटक गर्ने र सोही क्रममा गोकर्ण दमाईले मृतक मनोज जैनलाई प्रहार गर्ने र अन्त्यमा तीनै जनाले मिली निजलाई मार्ने भन्ने योजना बनाएकाले सोही योजनाअनुरूप तीनै जना मिली मृतक मनोजकुमार जैनलाई दुङ्गा प्रहार गरी मारेको भनी कसुरमा साबित रही बयान गरेको देखिन्छ । वारदातस्थलबाट प्रतिवादीहरू धनिराम घर्ती मगर र धनिराम दमाईले बयानको क्रममा उल्लेख गरेबमोजिम रगत लागेको दुङ्गासमेत बरामद भई सोही दुङ्गाले मृतक मनोजकुमार जैनलाई प्रहार गरेको हो भनी सनाखत गरिदिएको देखिन्छ । यसका साथै प्रतिवादी धनिराम घर्तीको घरबाट रगत लागेको सर्ट र पाइन्टसमेत बरामद भई मृतक मनोजकुमार जैनको कर्तव्य गरी हत्या गर्दा सोही लुगा लगाएको थिएँ भनी सनाखतसमेत गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू धनिराम घर्ती मगर र धनिराम दमाईले अदालतसमक्ष समेत कसुरमा साबित रही प्रतिवादी गोकर्ण दमाईलाई कसुरमा पोल गरी बयान गरेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादीहरूले कसुरमा साबित रहँदै सहप्रतिवादीलाई समेत पोल गरेको अवस्थामा निजहरूको बेहोरालाई प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने ।

निजहरूको बयानबाट मनोजकुमार जैनलाई कर्तव्य गरी हत्या गर्ने मुख्य योजना प्रतिवादी गोकर्ण दमाईको रहेको देखिन आउँछ । निजले सो कार्यमा सहप्रतिवादीहरू धनिराम दमाई र धनिराम घर्ती मगरसमेतलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी सँगसाथमा लिई, मृतक मनोजकुमार जैनलाई केटी मिलाइदिने बहाना बनाई होटलबाट बाहिर सुनसान स्थानमा लगी अन्य प्रतिवादीहरूबिच झगडा भएको नाटक गरी सोही मौकामा निजमाथि आक्रमण गरी हत्या गरेको देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत वारदातको घटनाको प्रारम्भ नै निज प्रतिवादी गोकर्ण दमाई भएको, निजकै नियोजित

तरिका (modus operandi) बाट मृतकको मृत्यु भई वारदात घटाएपश्चात् प्रतिवादी गोकर्ण दमाई फरार रही न्यायिक प्रक्रियामा नै अनुपस्थित रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी गोकर्ण दमाईको मृतक मनोजकुमार जैनलाई मार्ने निजसँग रहेको रकम लिने योजना तयारी गरी मनसाय रही अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिली मृतकलाई दुङ्गाले पटक पटक प्रहार गरी हत्या गरेको देखिन आएकोले निजलाई जन्मकैदको सजाय हुने गरी भएको फैसला मिलेकै देखिने ।

प्रतिवादी गोकर्ण दमाईलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. विपरीत १३(३) नं.बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको दाङ जिल्ला अदालतको मिति २०७८।०१।०५ को फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत तुल्सीपुरबाट मिति २०७८।०८।२९ मा भएको फैसला साधकको रोहबाट मिलेको देखिँदा सो फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : सलिना चापागाई पौडेल

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल आषाढ ३० गते रोज १ शुभम् ।

८८

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री विनोद शर्मा, ०७८-CR-१००५, ज्यानसम्बन्धी कसुर, नेपाल सरकार वि. जीवा सुनार

जाहेरवालाको जाहेरी र जाहेरी बेहोरालाई पुष्टि हुने गरी गरिदिएको बकपत्र, मृतकको घाँटीमा डोरी र कपडा समाई तान्दा निसासिएर मृत्यु भएको हुनसक्छ भनी अनुसन्धान र अदालतमा यी प्रतिवादीले गरेको बयान, प्रत्यक्ष दर्शी सुनिल सुनारले गरेको वकपत्र, शव परीक्षण प्रतिवेदन तथा उक्त परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्न डाक्टरले अदालतमा उपस्थित भई गरिदिएको बकपत्रसमेतका मिसिल सलग्न प्रमाणबाट मृतक र यी प्रतिवादीबिच झगडा भई यी प्रतिवादीले मृतकको घाँटीमा रहेको डोरी र कपडा तान्दा मृतकको घाँटीमा बलपूर्वक दबाव परी मृतक ज्ञाने सुनारको मृत्यु भएको भन्ने तथ्य स्थापित हुन आएको देखियो ।

प्रस्तुत वारदात घटनाको चश्मदिद मृतक तथा यी प्रतिवादीको छोरा पारस भन्ने सुनिल सुनारले मौकामा र अदालतमा बकपत्र गर्दा बुबाले आमालाई कपाल समाति पिट्टेको र बुबा आमा झगडा गर्दै गर्दा बुबा थाम (काठको अड्याउन राखेको) मा ठोक्किन गएको देखेको हुँ भनी यी प्रतिवादीको अदालतसमक्षको बयानलाई समर्थन हुने गरी वकपत्र गरिदिएको देखिएबाट यी प्रतिवादीले मृतकलाई दाउराको चिरपटले प्रहार गरेको भन्ने अभियोग दाबी खण्डीत भइरहेको देखियो। मृतकको मृत्युको कारण पनि pressure over neck रहेको भन्ने देखिन्छ। यस स्थितिमा यी प्रतिवादीले आवेशमा आई मृतक श्रीमानलाई प्रहार नगरेको तथा मृतक स्वमूले यी प्रतिवादीको मुख थुनेपछि निसासिएर मृतकसँग प्रतिकारको लागि निज मृतकले घाटीमा लगाएको साचो राख्ने कपडाको डोरी तानेको कारणबाट मृतकको घाँटीमा बलपूर्वक दबाबपरी मृतकको मृत्यु भई प्रस्तुत वारदात घटित भएको देखिँदा प्रतिवादीको उक्त क्रियालाई लापरवाहीपूर्ण क्रिया नै भन्नुपर्ने आयो। तसर्थ यी प्रतिवादीलाई सोहीतर्फ कसुर कायम गरी सजाय गर्ने गरेको उच्च अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन।

वारदात हुँदाको अवस्था प्रकृतिसमेत विचार गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१(१) बमोजिम लापरवाहीपूर्ण कामको कसुर ठहर गरी यी प्रतिवादीलाई सजाय गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट मिति २०७८।६।१० मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : राम चन्द्र मंडल (खट्बे)

क.अ. : शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८१ साल भदौ २१ गते रोज ६ शुभम्।

८९

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०८१-WH-०३०२, बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मञ्जु ज्वाली वि. अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान, काठमाडौं

कारागार कार्यालय नख्खुको मिति २०८१।११।१३ को पत्रबमोजिम निज निवेदकलाई हाल अध्यागमन विभागको हिरासतमा राखेको हुनाले अध्यागमन विभागको हिरासतमा रहेका बन्दी होइन भन्न मिलेन। निजले आफूउपर लागेको अभियोग सम्बन्धमा प्रतिरक्षा गर्न पाउने हकाधिकार नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (९) बमोजिमको अधिकार भएकोले र अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २२ बमोजिम निजको हक हनन भई गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्ने देखिँदा निज निवेदकलाई अध्यागमन विभागको हिरासतबाट थुनामुक्त गरिदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३ (१) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी गरिदिएको छ। साथै, निजको नाउमा ठेकिएको कैद भुक्तान भइसकेको दोहोरो पुनरावेदन परी यस अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन रहेको अवस्थामा निजले नेपाल मै बसी बाँकी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नपाउँने नै हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराई तारिखमा राख्नु र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई नहुदासम्म नेपालमै रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नपाउँने गरी अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २२ बमोजिम भिसा अनुमति दिनु दिलाउनु भनी अध्यागमन विभाग, कालिकास्थानको नाउमा परमादेशको आदेश जारी हुने।

इजलास अधिकृत : फुलमाया मेयाङ्बो लिम्बु

कम्प्युटर: शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८१ साल चैत्र २७ गते रोज ४ शुभम्।

९०

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०८१-RC-००११, हाडनाता करणी, नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम ०४-५-अ/२

मैले छोरीलाई कहिल्यै करणी गरेको छैन, पीडितको योनिमा घिरौँला मात्र पसाएको हो भन्ने बेहोरा लेखाई निजले आरोपित कसुरमा इन्कारी रही बयान गरेको देखिन्छ। तथापि निजले अनुसन्धान

अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा पीडित छोरी परिवर्तित नाम ०४-५-अ मेरो झङ्केलो छोरी रहेको, निजले गेम खेल्ने क्रममा मैले मोबाइलमा डाउनलोड गरेको ब्लुफिल्म (अश्लील भिडियो) हेरेछु । २०७७ सालको जेठ महिना गते मलाई याद भएन दिउँसोको समयमा पीडित छोरी मेरो काखमा आई बसी बाबा अस्ति हेरेको फिल्म हेरौं भन्दै कर गर्न थालेपछि मैले निजलाई सो ब्लुफिल्म काखमा राखी देखाउँदै गर्दा मैले पनि श्रीमतीले कान्छी छोरी जन्माएपछि शारीरिक सम्पर्क गर्न नपाएको हुँदा मलाई पनि उत्तेजना आई निज छोरीलाई पलडमा लगी ल त फिल्म हेर भन्दै उत्तानो पारेर सुताई निजले लगाएको भित्रि कटु खोलिदिई कोठामा राखेको एउटा फिल्ममा देखाएजस्तो गरी घिरौँला लिएर छोरीको योनिमा घिरौलाले खेलाउँदै सुमसुम्याउँदै घुसाउँदा छोरीको योनिबाट रगत आएपछि निज रुन थालिन् मैले निजलाई आमालाई महिनावारी भयो भनी ठगु भनेर सिकाएको थिएँ । त्यसपछि पनि म राति कहिलेकाहीँ छोरी सुतेको पलडमा सँगै सुती निजको छाती तथा योनि सुमसुम्याउँथे । भदौ महिना गते मलाई याद भएन दिउँसो श्रीमती नभएको मौकामा मैले निज छोरीलाई कोठाको पलडमा सुताई जबरजस्ती करणी गरेको थिएँ । मिति २०७७।०६।१५ गते राति खाना खाई सधैँझँ म, श्रीमती र कान्छी छोरी भुइँमा डस्ना औँछ्याई सुतेका थियौँ, पीडित छोरी पलडमा सुतेकी थिइन्, राति करिब २३:०० बजेको समयमा मलाई पुनः छोरीलाई करणी गर्न मन लागी निज छोरी सुतेको पलडमा गई छोरीसँगै सुती निजलाई सुमसुम्याउँदै निजले लगाएको कटु र भित्री कटुसमेत खोली दिई मैले आफ्नो हापेन्टसमेत खोली लिङ्ग निकाली छोरीको योनिमा प्रवेश गराई करणी गर्दै गर्दा मेरो श्रीमतीले के-कसरी चाल पाई उठी हेरी मलाई र छोरीलाई गाली गर्दै छोरीलाई २/३ झापड लगाई तल भुइँमा आफैँसँग सुताइन् । मैले गरेको कसुरअनुसारको सजाय भोग्न मन्जुर छु भन्नेसमेत बेहोरा लेखाई आरोपित कसुरमा साबिती बयान गरेको अवस्था रहेको छ । निज पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण

प्रतिवेदनमा hymen not intact भन्ने बेहोरा उल्लेख भएबाट समेत यी पीडितलाई करणी भएको तथ्यमा विवाद रहेको नदेखिने ।

प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी परेको, सो जाहेरी बेहोराबमोजिम नै जाहेरवाला तथा पीडितले यी प्रतिवादीउपर गढाउ बकपत्र गरेको, निज प्रतिवादीले अदालतसमक्ष पीडितको योनिमा घिरौला पसाएको भनी बेहोरा खुलाए तापनि अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष आरोपित कसुरमा साबिती रही बयान गरेको, मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरूले प्रतिवादीलाई गढाउ गरी बकपत्र गरेको, निज पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका आधार प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको प्रमाणित भएको अवस्था रहेको छ । अब पीडितको उमेरलाई हेर्दा निज पीडितको उमेर वारदात भएको मितिमा ९ वर्ष ३ महिना १५ दिन भई निज नाबालिका रहेको तथ्य देखिएको साथै निज प्रतिवादी पीडितको झङ्केलो बुबा रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद नरहेको अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरदार ठहर्‍याई उच्च अदालत विराटनगरबाट भएको फैसला मिलेको नै देखिने ।

साधकको रोहमा निज प्रतिवादीलाई भएको सजायको हकमा विचार गर्दा पनि पीडित ९ वर्ष ३ महिना १५ दिन भई नाबालिका रहेको, प्रतिवादी झङ्केलो बाबु रहे भएको देखिएको, निजको संरक्षणमा पीडित रहेको, पीडितको hymen not intact भनी स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा रहेको र पीडितको योनिबाट रगत आएको समेतका समग्र स्थितिमा निजउपर ठहर भएको सजाय अन्यथा भन्न सकिने अवस्थाको नरहने ।

प्रतिवादी परिवर्तित नाम ०४-५-अ/२ ले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१), (२), (३) को खण्ड (क) र उपदफा (८) र दफा २२०(१) को कसुर गरेको ठहर्‍नाले निजलाई सोही संहिताको दफा २१९ को उपदफा (३)(क) बमोजिम जन्मकैद र दफा २१९(८) र दफा २२० को उपदफा (२)(ख) बमोजिम थप ४ वर्ष कैद

र रु.४०,०००/- जरिवाना हुने ठहर्छ । एकै कसुरमा दोहोरो अपराध भएको देखिँदा जन्मकैदको सजाय कार्यान्वयन हुने र पीडितले प्रतिवादीको अंश नदेखिँदा पीडित राहत कोषबाट रु.५०,०००/- क्षतिपूर्ति पाउने ठहर्छ। सुरु झापा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।०९।२६ मा भएको फैसला सदर गर्ने गरी उच्च अदालत विराटनगरबाट मिति २०७९।१०।०९ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा र साधकको रोहबाट समेत सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८२ साल वैशाख ५ गते रोज ६ शुभम् ।

९१

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०८१-RC-००१७, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम धादिङ २४(७५८)

प्रतिवादीउपर किटानी जाहेरी परेको, सो जाहेरी बेहोराबमोजिम नै जाहेरवाला तथा पीडितले बकपत्र गरेको, निज प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्ष आरोपित कसुरमा साबिती बयान गरेको, मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरूले एकै बेहोराको बकपत्र गरेको, निज पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेतका आधार प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको प्रमाणित भएको देखिन्छ । पीडितको उमेर ७ वर्ष भई नाबालिका रहेको साथै निज प्रतिवादी पीडितको झड्केलो बुबा रहेको भन्ने तथ्यमा विवाद नरहेको अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्छ। उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको देखिने ।

साधकको रोहमा निज प्रतिवादीलाई भएको सजायको हकमा विचार गर्दा पनि पीडित ७ वर्ष भई नाबालिका रहेको, निजको hymen tear present भनी स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा रहेको र प्रतिवादी पीडितको झड्केलो बुबा रहेको र निजले नाबालिका पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको समेतका समग्र

स्थितिमा निजउपर ठहर भएको सजाय मनासिबै देखिएकोले अन्यथा भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

प्रतिवादी नाम परिवर्तित धादिङ २४ (७५८) लाई अभियोग दाबीबमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्छ। प्रतिवादीले आफ्नो संरक्षणमा रहेको आफूले पालनपोषण गर्नुपर्ने छोरीसरहकी पीडितलाई करणी गरेको हुँदा निज प्रतिवादी धादिङ २४ (७५८) लाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२२बमोजिम थप २ (दुई) वर्ष कैद सजाय हुने साथै पीडित राहत कोषबाट भराउने गरी रु.५०,०००/- (पचास हजार रुपियाँ) पीडितले क्षतिपूर्तिबापत भरिपाउने र प्रतिवादी नाम परिवर्तित धादिङ २४ (७५८) ले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(३) बमोजिम निजलाई जन्मकैद हुने ठहरेकाले सोही ऐनको दफा ४१ (३) बमोजिम रु.२,८००/- (दुई हजार आठ सय रुपियाँ) प्रतिवादीले पीडित राहत कोषमा बुझाउनुपर्नेसमेत ठहर्छ। मिति २०७७।१०।०४ मा फैसला भएकोमा सुरु सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८२ साल वैशाख ५ गते रोज ६ शुभम् ।

९२

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७९-CR-१९३२, कर्तव्य ज्यान, पुर्णवासी लोनिया वि. नेपाल सरकार

मृतकको लास कंकाल मात्र रहेको र घटनास्थलमा रहेको लुगा चुराहरूबाट मात्र उक्त लास कान्ति लोनियाको भनी चिनिएको अवस्था रहेकोमा उक्त तथ्य प्रतिवादीको बयानबाट पुष्टि हुन आएको देखिन्छ । प्रतिवादीउपर परेको किटानी जाहेरी, जाहेरी बेहोरालाई सर्म्थन हुने गरी मौकामा गरिएको कागज बेहोरा तथा प्रतिवादीको अदालतसमक्षको बयानसमेतको आधारमा मृतक कान्ति लोनियाको हत्या निज प्रतिवादी पुर्णवासी लोनियाले गरेको हो भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिने ।

मृतकलाई प्रतिवादीले कुटिरहने गरेकै

कारण निज हजुरआमाको घरमा बसिरहेको, मिति २०५४।०४।२३ देखि मृतक हराएको, मिति २०५४।०५।१३ मा मृतकको कंकाल फेला परेको, प्रतिवादीले मृतकलाई मारी लाससमेत गाडेको भनी गरेको बयान र निज प्रतिवादी फरार रही मिति २०७६।०५।११ मा मात्र प्रतिवादीलाई पक्राउ गरिएको स्थितिलाई विश्लेषण गरी हेर्दा निजले नियतपूर्वक यी मृतकलाई मारी खाल्डो खनी लास गाडी आफू फरार भई यी घटनाका सम्पूर्ण तथ्य प्रमाण लुकाउन छिपाउन खोजेको देखिँदा उक्त घटना भवितव्य रहेको नदेखिँदै योजनाबद्ध तरिकाले नियतपूर्वक छोरीको कर्तव्य गरी मारेको भनी देखिँदा प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिने।

प्रतिवादी पुर्णवासी लोनियाले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निजलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं.अनुसार जन्म कैद हुने र सर्वस्व नहुने भनी रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।०७।२७ मा फैसला भएकोमा सुरु फैसला सदर ठहर्‍याई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७९।०३।०१ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : संदिप अवल

इति संवत् २०८२ साल वैशाख ५ गते रोज ६ शुभम्।

९३

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०८०-CR-१११५, ०८०-CR-११८९, कर्तव्य ज्यान र डाँका चोरी, महेश कहार भन्ने महेशकुमार कहार वि. नेपाल सरकार, सदाम कुजडा वि. नेपाल सरकार

पुनरावेदक प्रतिवादी सदाम कुजडा प्रस्तुत वारदातको मुख्य योजनाकार भई यिनै प्रतिवादीको योजनाबद्ध मतसल्लाहबाट मृतकको मृत्यु भएको तथ्य मिसिल संलग्न अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको प्रतिवादीहरूको बयान तथा अदालतसमक्ष सहप्रतिवादी

महेशकुमार कहारले गरेको बयानबाट समेत पुष्टि भइरहेको अवस्था छ। मृतक तौफिक अहमद पठानले भारतबाट भारतीय ट्रक नं. मा चामल हाली ल्याएको भन्ने तथ्यमा विवाद नरहेको र सोही चामल निज प्रतिवादी समेतले चोरी त्यसको बोरा परिवर्तन गरी बिक्री गर्ने उद्देश्यका साथ प्रतिवादी सुनिल पौडेललाई पठाएको भनेकोमा सोही १३५० बोरा चामल सुनिल पौडेलको गोदामबाट बरामद गरिएको अवस्था समेतबाट यी प्रतिवादीउपर शङ्कारहित प्रमाण सङ्कलन भएको देखिन्छ। निजउपरको उक्त प्रमाणलाई यी प्रतिवादीले खण्डित गर्न सकेको अवस्था छैन। चामल व्यापार गर्ने उद्देश्य राखी पैसा नभएकै कारण माग गरी मगाएको चामल मृतक तौफिकलाई मारी लुटी आम्दानी गर्ने भनी सुनियोजित ढङ्गले योजना बनाई अन्य प्रतिवादीहरू रिजवान अलि राइन र महेशकुमार कहारको सहयोगमा मृतकको टाउकोमा ढुङ्गाले प्रहार गरी बेल्टले निज मृतकको घाँटीमा बाँधी मारी निज मरेपछि निजको कपडा खोली डण्डाखोलामा फालिदिएको तथ्य मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदन तथा घटनास्थल प्रकृति मुचुल्कासमेतबाट समर्थित भइरहेको अवस्थामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिने।

पुनरावेदक प्रतिवादी महेशकुमार कहारले अनुसन्धानका क्रममा बयानमा मृतकसहित यी प्रतिवादी, प्रतिवादीहरू सदाम कुजडा र रिजवान अलि राइनले रक्सी खाई सदाम कुजडाको योजनाबमोजिम मृतकलाई एकान्तमा लगी ढुङ्गाले टाउकोमा प्रहार गरी यिनै प्रतिवादीले बेल्ट खोली मृतकको घाँटीमा बाँधी कसी मरेपछि निज मृतकलाई डण्डाखोलामा फालिदिएको भन्ने तथ्य स्वीकारी बयान गरेको एवम् निजले चामल लोड गरेको गाडी लिई वारदातस्थल गएको तथ्यलाई अदालतसमक्ष साबित रहेको देखिन्छ। अन्य प्रतिवादीहरू सदाम कुजडा र रिजवान अलि राइनले समेत अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष मृतकलाई टाउकोमा ढुङ्गा प्रहार गरी महेशकुमार

कहारले नै बेल्टले मृतकको घाँटीमा बाँधी कसी मरेपछि खोलामा फालिदिएको भनी पोल गरी बताइदिएको अवस्था छ। यसरी यी प्रतिवादीसमेतको संलग्नतामा मृतकलाई कर्तव्य गरी मारेको तथ्य स-प्रमाण पुष्टि भइरहेको अवस्थामा अन्य प्रमाणबाट खण्डनसमेत भएको देखिँदैन। निजको हकमा निजलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरदार ठहर गरी भएको फैसला कानूनसम्मत नै रहेको देखिँदा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको फैसला मिलेकै देखिन आयो। अन्य प्रतिवादी रिजवान अलि राइन र सुनिल पौडेलको हकमा पुनरावेदन नपरेकोले केही गरिरहनु परेन।

रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट निज पुनरावेदक प्रतिवादीहरू सदाम कुजडा र महेशकुमार कहारलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(१), दफा २४४(१) र दफा २४४(२)(क) को कसुर गरेको हुँदा निज प्रतिवादीद्वयलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७(२) बमोजिम जनही जन्मकैदको सजाय हुने र ऐ.संहिताको दफा २४४(३) (क) बमोजिम जनही ७(सात) वर्ष कैद र रु.७०,०००।- (सत्तरी हजार) जरिवाना हुने तथा प्रतिवादीद्वयले ऐ.संहिताको दफा ४३(१) बमोजिमको एकीकृत कसुर गरेको भए पनि प्रतिवादीहरूलाई जन्मकैदको सजाय भएको हुँदा ऐ.संहिताको दफा ४३(२) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार एकीकृत कसुरमा सजाय नहुने हुँदा एकीकृत कसुरमा थप सजाय गरिपाउँ भन्ने दाबी पुन नसक्ने र डाका चोरी भएको बरामद नभएको १० बोरा चामलको मूल्य रु.१४,०००।- (चौध हजार) प्रतिवादीद्वयबाट नन्दन गुप्ताले पाउनका साथै मृतकबाट प्रतिवादीले लुटी लगेको रु.३,०००।- (तीन हजार रुपियाँ) प्रतिवादीहरू सदाम कुजडा र महेश कहारबाट मृतकको पत्नी हादिसुन निसालाई भराई दिई, अन्य बरामद सामान कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ११ बमोजिम जफत गरी मृतकको मोबाइल

निजको श्रीमतीलाई फिर्ता पाउने र प्रतिवादीहरू सदाम कुजडा र महेश कहारले अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१बमोजिम जनही रु.२,८००।- पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेसमेत ठहर्छ भन्ने बेहोराको मिति २०७९।०१।०७ मा भएको सुरु रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला निज प्रतिवादीहरूको हकमा सदर हुने ठहर्‍याई मिति २०८०।०३।२४ मा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको फैसला कानूनसम्मत भई मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८२ साल वैशाख ५ गते रोज ६ शुभम्।

९४

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७९-CR-१८२२, कर्तव्य ज्यान, दशरथ भन्ने टेकबहादुर मल्ल वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीको आरोपित कसुरउपरको साबिती बयान, जाहेरी दरखास्त, घटना विवरण कागज, मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूको बकपत्र तथा शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतबाट यी प्रतिवादी दशरथ भन्ने टेकबहादुर मल्लले फलामको रड खन्तीले मृतक कान्छा लामाको टाउकोमा प्रहार गरी कर्तव्य गरी मारेको भन्ने तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन। यी सम्पूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रमाणको मूल्याङ्कनमा प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम कसुरदार ठहर्‍याई सजाय गर्ने गरी भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन।

पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निज प्रतिवादीको बयान, जाहेरी दरखास्त, मौकामा बुझिएका व्यक्तिहरूको बकपत्र, जाहेरवालाले बकपत्र गर्दा प्रतिवादी र मृतकबिच पानीको निहुँमा झगडा भई प्रतिवादीले मृतकलाई मार्ने धम्कीसमेत दिएको भन्ने बेहोरा लेखाएको समेतबाट यी प्रतिवादी र मृतकबिच बेलाबेलामा झै-झगडा भइरहने तथ्य पुष्टि भएको देखिन्छ। निज प्रतिवादीको

बयान बेहोरासमेतलाई हेर्दा निज प्रतिवादी र मृतकबिच बारम्बार झगडा भई निज मृतकप्रति रिसइवी भई वारदातको दिन निजलाई मार्ने योजना बनाई सडकको बत्ती निभाई घरबाट फलामको रड खन्ती लिई मृतक आउने बाटो ढुकी बसी मृतकको टाउकोमा खन्तीले प्रहार गरी मारेको भन्ने देखिन आउनुका साथै मृत लास छिपाउनसमेत प्रतिवादीले सुनियोजित ढङ्गले प्लाष्टिकले पोको पादै गरेको समेतको प्रमाण रहे भएको अवस्थामा निजलाई जन्मकैदको सजाय गर्ने गरी भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न सकिएन ।

चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०७८।०९।१८ मा प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७७ को उपदफा (२) बमोजिम जन्मकैद हुने तथा प्रतिवादीबाट पीडित परिवारलाई संहिताको दफा १८६ बमोजिम रु. १,००,०००।- (एक लाख रुपियाँ) मृतकको हकवालालाई क्षतिपूर्तिबापत भराइदिनेसमेत साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम प्रतिवादीबाट रु. २,८००।- (दुई हजार आठ सय रुपियाँ) क्षतिपूर्ति शुल्कबापत पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्न लगाउनेसमेत ठहर्‍याई भएको फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासबाट मिति २०७९।०३।२८ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८२ साल वैशाख ५ गते रोज ६ शुभम् ।

९५

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०८०-WO-१०१५, उत्प्रेषण / परमादेश, ताराप्रसाद सापकोटा वि. काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १ दरबारमार्ग स्थित नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि.समेत

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ मा सञ्चालकको अयोग्यतासम्बन्धी

व्यवस्था रहेको एवं कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८९ मा सञ्चालकको पदमा हुन वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तथापि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको सञ्चालकको निर्वाचन प्रयोजनार्थ प्रकाशित सूचनामा योग्यता पुगेका कागजात पेस गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख नभएको र उम्मेदवारीको अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्न निर्वाचनका बखत वा सञ्चालक निर्वाचित वा मनोनयन भइसकेपछि पनि जुनसुकै बेला कानूनतः उठाउन सकिने भई कुनै पनि सञ्चालकको उम्मेदवारीमा प्राप्त कागजात वा प्रमाणका आधारमा मात्र निर्णय दिन नसकिने स्वाभाविक अवस्था रहन जाने हुन्छ । यस्तै प्रकारले सो बैंकको सञ्चालकको उम्मेदवारउपर दाबी विरोध सम्बन्धमा मिति २०८०।१२।०७ मा निवेदक प्रा. डा. तारा प्रसाद सापकोटाले दिएको उजुरीका सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृत शिव कुमार श्रेष्ठले कर चुक्ता गरेको, अग्रिम कर कट्टीको प्रमाण पेस गरेको र कर चुक्ता गरिएको, कालो सूचीमा नरहेको उद्घोषण गरी सोको कागज पेस गर्न समय दिइएकोमा उम्मेदवारहरु र अन्य प्रत्यर्थीहरुसमेतले आ-आफ्नोतर्फबाट निजहरुउपरका उजुरीका सम्बन्धमा मागबमोजिमका कागजात प्रमाणहरु पेस गरेको देखिन्छ ।

एवं प्रकारले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. को साधारण सभा सञ्चालन तथा सञ्चालक निर्वाचन कार्यविधिसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० को दफा ६ मा निर्वाचनसँगसम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरुको निर्णय गर्ने अन्तिम अख्तियारी निर्वाचन अधिकृतलाई हुने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र प्रत्यर्थी निर्वाचन अधिकृतले मिति २०८०।१२।०७ मा गरेका निर्णयहरु गैरकानूनी नदेखिएको स्थितिमा रिट निवेदकको मागबमोजिमको हक हनन भएको भनी आदेश जारी हुनुपर्ने स्थिति देखिन आएन ।

प्रत्यर्थी निर्वाचन अधिकृतले मिति २०८०।१२।०७ मा गरेका निर्णयहरु कानूनसम्मत नै रहेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने

ठहर्छ । मिति २०८०।१२।१८ मा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय गरिदिएको छ । साथै, निर्धारित कार्यक्रमअनुसार उपर्युक्त मिति २०८०।१२।२० मा सञ्चालक समितिको निर्वाचन हुन नसकेको र हाल सेयरधनी एवं मतदातासमेतको स्थितिमा परिवर्तन भइसकेको सन्दर्भ र बैंकको सञ्चालक समिति गठनको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दा मिति २०८०।१२।२० मा हुने गरी तय गरिएको निर्वाचन कार्यक्रमको निरन्तरता सम्भव नदेखिँदा प्रचलित कानूनले निर्दिष्ट गरेबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्वाचन गर्नु गराउनु भनी यो निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल कात्तिक १४ गते रोज ४ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०८०-WO-१०१७, उत्प्रेषण परमादेशसमेत, चक्रबहादुर थापा वि. कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंसमेत भएको मुद्दामा यसैनुसार फैसला भएको छ ।

९६

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७५-WO-१३४९, परमादेशसमेत, पुष्पराज प्याकुरेल वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

स्थानीय स्तरका निकाय एवम् नेपाल सरकारका निकायहरूसमेतले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक (Right to clean and healthy environment) को उच्चतम प्राप्यताका लागि प्रदुषण कर्तालाई वातावरण सुरक्षित राख्न अतिरिक्त भार (Polluter Pays Principle), दिगो विकासको अवधारणा (Sustainable Development), पृथ्वी सबैको साझा (Common Earth for all), वातावरण विनास हुन नदिने (Precautionary Principle)

जस्ता अवधारणालाई प्राप्त स्रोत साधन र सक्षमताका आधारका सबै प्रत्यर्थीहरूले तत् तत् रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको एवम् स्रोतर्फ प्रयासरतसमेत भइरहेको देखिएको एवम् प्रस्तुत रिट जारी गरी हाल्नु पर्नेसम्मको यकिन र ठोस् आधार र अवस्था उल्लेख नगरी केवल गोश्वारा रूपमा प्रत्यर्थीहरूलाई विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दायर हुनआएको देखिएकोले रिट जारी गर्न सकिने अवस्था देखिएन ।

रिट निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषण परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

इजलास अधिकृत : सुरेश खतिवडा

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल भदौ २४ गते रोज २ शुभम् ।

९७

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७६-CI-०५५४, अबन्डा जग्गा बन्डा गरिपाउँ, हरिचन्द्र साह कलवार वि. चोकट साह कलवारसमेत

वादी प्रतिवादीका मूल अंशियारहरूले बन्डा हुँदाका अवस्थामा बन्डापत्रमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेकका अन्य कुनै अबन्डा सम्पत्ति बन्डा गर्न बाँकी रहेको भए निजहरूको जिवनकालमा नै दाबी लिई आफ्नो हक स्थापित गर्नसकेको देखिँदैन । यी पुनरावेदक प्रतिवादीका पति रामदेव साह कलवारले ऐलानी घर घडेरी जग्गा नम्बरीमा दर्ता गरी जग्गाधनी पुर्जा पाउँ भनी मालपोत कार्यालय पर्सा मा निवेदन दिएपछि सो निवेदनउपर प्रक्रिया अगाडि बढी गाउँ विकास समिति विश्रामपुरले निवेदन मागबमोजिमको जग्गा निजका नाउँमा नम्बरी दर्ता गरिदिएमा फरक नपर्ने भनी सर्जमिन मुचुल्कासहितको सिफारिस दिएको आधारमा मालपोत कार्यालय पर्साबाट टिप्पणी र आदेश भई उक्त विवादित कि.नं. का जग्गा प्रतिवादीका पति रामदेव साह कलवारका नाममा नम्बरी दर्ता भएको

देखियो । उक्त विवादित कि.नं. का जग्गामा प्रत्यर्थी वादीको जिकिरबमोजिमको हकाधिकार रहेको भए यी यावत जग्गा दर्ताको प्रक्रियालाई यी वादीले अनदेखा गरी बस्नुपर्ने अवस्था थिएन । साथै सोउपर बन्डा छुट्टिएका रतन साह कलवार तथा निजका हकवालाले दर्ता बदर नगरी करिब ३० वर्षपछि मिति २०७१।१०।१९ मा आएर मात्र फिराद दायर गरेकोबाट पनि वादीको भनाइ पत्यारलाग्दो र विश्वासनीय देखिएन ।

आफ्नो हक भए तापनि आफ्नो हक प्रति सुतेर बस्नेलाई अदालतले सहयोग गर्न सक्दैन । आफ्नो कानूनी हक अधिकारको उल्लङ्घन भयो भन्नेले कानूनले व्यवस्था गरेको समयभित्र आफूलाई अन्याय परेको कुरालाई लिएर अदालत प्रवेश गर्नुपर्नेमा प्रत्यर्थी वादीले हदम्यादभित्र फिराद दायर नगरी लामो समय करिब ३० वर्षसम्म उक्त बन्डालाई अनादेखा गरी बसेको लामो समयपछि आएर आफूलाई अन्याय परेको भनी फिराद दायर गरेको देखियो । यसरी आफ्नो हक अधिकार प्रति सुतेर बस्नेलाई अदालतले सहयोग गर्न सक्दैन भन्ने हदम्यादको सिद्धान्त र विलम्बले समन्यायलाई पराजित गर्छ भन्ने कार्यविधि कानूनको सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा वादी दाबीको विवादित कि.नं. १६ को जग्गामा स्ववासी घर भई साबिकमा बन्डा भएको नदेखिएको भनी सुरु अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम कि.नं. १६ को जग्गामध्येबाट उत्तरतर्फबाट पर्ने गरी आधी जग्गामा वादीहरूको हक कायम भई निजहरूको नाउँमा दर्तासमेत हुने ठहरी उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट भएको फैसला मनासिब देखिएन ।

विवादित जग्गामा स्ववासी घर भई साबिकमा बन्डा भएको नदेखिएको समेत आधारमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी भएको सुरु पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०७३।०४।१६ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी दाबीबमोजिम उक्त कि.नं. १६ को जग्गामध्येबाट उत्तरतर्फबाट पर्ने गरी आधी जग्गामा वादीहरूको हक कायम भई निजहरूको नाउँमा

दर्तासमेत हुने ठहर्‍याई भएको उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जबाट मिति २०७५।०८।२८ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई प्रत्यर्थी वादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ।

इजलास अधिकृत : सीता अधिकारी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८२ साल वैशाख ३१ गते रोज ४ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७६-CI-०५५५, मिलापत्र बदर, राधाकिसुन साह कलवारसमेत वि. चोकट साह कलवारसमेत भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

९८

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री शारङ्गा सुवेदी, ०७५-CR-१४९९, ०७५-CR-२१००, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. लक्ष्मीदेवी वि.क. समेत, बलराम परियार वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीहरू लक्ष्मीदेवी वि.क. र पूजा श्रेष्ठको हकमा विचार गर्दा, दुवै प्रतिवादीहरू Honesty International Human Resource Consultancy Pvt. Ltd. को कर्मचारी रहेकोमा विवाद नदेखिएको । यी प्रतिवादीहरूउपर किटानी जाहेरी परेको भए तापनि निज प्रतिवादीहरूले नै जाहेरवालालाई झुठो आश्वासन दिई वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछु भनी सप्रमाण प्रमाणित गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । निज प्रतिवादीहरूले उक्त कम्पनीको कर्मचारी भएको हैसियतले रकम लिई रसिदमा सहीसम्म गरिदिएको भन्ने बयान बेहोरा रहेको देखिन्छ । यसरी यी प्रतिवादीहरू उक्त कन्सल्टेन्सी कम्पनीको कर्मचारी रहेको र कर्मचारी भएकै कारण जाहेरवालाको छोराले बुझाएको उक्त रकम लिई कम्पनीको रसिदमा रकम बुझाएबापत यी प्रतिवादीहरूले उक्त रसिदमा सही गरिदिएको र उक्त रकम कम्पनीको सञ्चालकलाई बुझाएको भन्नेसमेतका आधारमा निजहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ४३ विपरीतको कार्य गरेको नदेखिँदा निजहरूको हकमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको

फैसला मिलेको देखिने ।

प्रतिवादीलाई दाबीबमोजिम सजाय नभएको भन्ने सम्बन्धमा मिसिल संलग्न कागजात प्रमाणबाट दाबी पुष्टि हुने अवस्था नदेखिएकोले वस्तुनिष्ठ प्रमाणको आधारमा अभियोग दाबीबमोजिमको सजाय हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर स्थापित हुन आउने अवस्था देखिएन ।

प्रतिवादी बलराम परियारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ विपरीतको कसुर गरेको पुष्टि भएकाले निजलाई अभियोग दाबीबमोजिम ऐ.ऐनको दफा ४३ ले जनही एक वर्ष छ महिना कैद तथा रु.१,५०,०००/- (एक लाख पचास हजार रुपियाँ) जरिवाना भई जाहेरवालाको बिगो र हर्जाना निज प्रतिवादीबाटै भराइपाउने तथा प्रतिवादी लक्ष्मीदेवी वि.क. र प्रतिवादी पूजा श्रेष्ठले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्‍याई मिति २०७५।०२।२२ मा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : अमृता बोगटी

कम्प्युटर : जगदिश दर्जी

इति संवत् २०८१ साल साउन २२ गते रोज ३ शुभम् ।
यसै लगाउको निम्न मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

- ०७५-CR-१५०१, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. बलराम परियार
- ०७५-CR-१५०२, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. लक्ष्मीदेवी वि.क.समेत
- ०७५-CR-१४९७, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. लक्ष्मीदेवी वि.क.समेत
- ०७५-CR-१५३४, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. लक्ष्मीदेवी वि.क.
- ०७५-CR-१४९८, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. लक्ष्मीदेवी वि.क.समेत
- ०७५-CR-१४९६, ०७५-CR-१२१५, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि.

लक्ष्मीदेवी वि.क.समेत, बलराम परियार वि. नेपाल सरकार

- ०७५-CR-१५००, ०७५-CR-११४४, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. बलराम परियारसमेत, बलराम परियार वि. नेपाल सरकार
- ०७५-CR-१२७४, ०७५-CR-१५०५, वैदेशिक रोजगार कसुर, बलराम परियार वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. बलराम परियार
- ०७५-CR-२१०१, वैदेशिक रोजगार कसुर, बलराम परियार वि.नेपाल सरकार
- ०७५-CR-१२०९ ०७५-CR-१५०३, वैदेशिक रोजगार कसुर, राम बहादुर तामाङ वि. नेपाल सरकार, नेपाल सरकार वि. लक्ष्मीदेवी वि.क.समेत

९९

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७५- CR-०३३३, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. विजयकुमार ठाकुर

प्रतिवादी विजयकुमार ठाकुरले मौकामा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष आफू १७ वर्षको भनी लेखाइदिएको भए तापनि अदालतमा आफू १५ वर्षको भए भनी उमेर सम्बन्धमा बयान गरेको देखियो । निज प्रतिवादी विजयकुमार ठाकुरको मिति २०७१।०८।०१ मा उमेर जाँच गराउँदा निजलाई Between १५-१७ years भनी प्रतिवेदनमा बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न रहेको निजले अध्ययन गरेको विद्यालय रा.म.वि. पिपराढी हिन्दी, बाजपट्टी सीतामढी भारतबाट प्राप्त क्रमाङ्क ८६ दिनाङ्क इ.सं. १२।०६।२०१४ को विद्यालय स्थानास्तरण प्रमाणपत्रबाट प्रतिवादीको जन्म इ.सं. १७।१०।१९९९ भएको र बिहार सरकार, अर्थ एवम् साङ्ख्यिकी निदेशालय, भारतबाट प्राप्त गरेको नं.१९१२१४३६ को जन्म प्रमाणपत्र (BIRTH CERTIFICATE) बाट

समेत यी प्रतिवादीको जन्म इ.सं. १७।१०।१९९९ (तदनुसार वि.सं.२०५६।०६।३०) मा भएको भन्ने देखिन आएबाट पनि निजको उमेर वारदात मितिमा १६ वर्षमूनीको भएको थप पुष्टि हुन आएको देखियो । फौजदारी मुद्दामा शङ्काको सुविधा प्रतिवादीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रतिवादीले अदालतमा आफूलाई १५ वर्षको भनी उल्लेख गरेको बयानलाई मिसिल संलग्न परीक्षण प्रतिवेदन र मिसिल संलग्न रहेको निजले अध्ययन गरेको विद्यालयको प्रमाणपत्र, जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रसमेतबाट पुष्टि भइरहेको देखिन आएकोले निज प्रतिवादी विजयकुमार ठाकुर नाबालक रहेको भन्ने तथ्य सप्रमाण पुष्टि हुने ।

प्रतिवादीमध्येका बिक्की ठाकुर भने साबालक रही निजलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय भई निजबाट पीडितले क्षतिपूर्ति भराइपाउने गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको अवस्था छ । सो फैसलालाई वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादी बिक्की ठाकुरले अन्यथा भनेको देखिँदैन । यसबाट पीडितले प्रतिवादीमध्येका बिक्की ठाकुरबाट क्षतिपूर्ति भराइपाउने नै देखिन आई पीडितको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हकलाई उल्लिखित फैसलाले सुनिश्चित गरेको देखिन आयो । पीडितको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक रहेतापनि निजले प्रत्येक प्रतिवादीबाट भराइपाउनुपर्ने हो भन्ने कुनै कानूनले अनिवार्य गरेको पाइँदैन । यस अवस्थामा नाबालक रहेका प्रतिवादीलाई आर्थिक भार पर्ने गरी पीडितले निजबाट समेत क्षतिपूर्ति भराइपाउने भन्न कानूनसम्मत देखिन आएन । तसर्थ, पीडितलाई प्रतिवादी विजयकुमार ठाकुरबाट समेत क्षतिपूर्ति भराइपाउँ भन्ने अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर ठहर्‍याएको उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन ।

पीडितलाई अर्का प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराएको अवस्थामा सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।०२।२४ मा

प्रतिवादीहरूमध्ये विजयकुमार ठाकुर नाबालक रहेको पुष्टि हुन आएकोले निजबाट समेत पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइपाउँ भन्ने अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने गरी भएको फैसलालाई सदर ठहर्‍याएको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।०५।२६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : सलिना चापागाई पौडेल

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल आश्विन ८ गते रोज ३ शुभम् ।

१००

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७२-सी-१४२९, निषेधाज्ञा, मनमोहन साहसमेत वि. इन्द्र प्रसाद साह

निवेदक र विपक्षीहरूबिच मिति २०७०।३।१९को दिन श्री रामजानकी भगवान कुटी(मन्दिर) को पुजारी उर्मिला शरणको नामको जग्गासम्बन्धी विवादमा डर, धाक धम्की दिई बलपूर्वक नेपाली कागजमा लेखी ल्याएको कपाली तमसुक लिखतमा ल्याप्चे लगाएको सम्बन्धमा छुट्टै करकापको नालिस दायर गरिसकेको हुँदा सो विवाद सम्बन्धमा केही बोलिरहनु परेन । प्रत्यर्थी पुनरावेदकहरू निवेदक ईन्द्र प्रसाद साहको घरमा अनाधिकृत रूपमा हुलहज्जत प्रवेश गर्न सक्ने हदसम्म मात्र निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको देखिन्छ । निवेदकले भनेको कागज करकापबाट भएको हो होइन र करकापबाट नभएको भए सो कागजको के परिणाम हुने हो सोही बखत किनारा लाग्ने नै देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले निजी सम्पत्तिमा प्रवेश गर्दा निजको अनुमतिबिना अनाधिकृत रूपले प्रवेश गर्ने कार्यले निजको संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक हनन हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । प्रचलित कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी हुने काम कुरा अन्यथा हुने देखिएन ।

निवेदकको घरमा अनाधिकृत रूपमा हुलहज्जत गरी प्रवेश नगर्नु नगराउनु, गैरकानूनी रूपबाट कागज बनाउनु बनाउन नलाउनुसम्म भनी विपक्षीहरूको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, राजविराजको

फैसला कानूनसम्मत नै देखिँदा मिति २०७०।१०।२६ को पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला सदर हुने।

इजलास अधिकृत : रोशनी खड्का

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल पौष ८ गते रोज १ शुभम्।

१०१

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७३-WO-०१८५, उत्प्रेषण, परमादेशसमेत, नन्दकासी घले वि. नापी कार्यालय, मनमैजु, काठमाडौंसमेत

रिट निवेदिकाको उक्त कि.नं.४७९ र ४८२ को जग्गाहरू कुनै व्यक्तिबाट अतिक्रमण भएको विषयलाई प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जग्गा खिचोला भनी सम्बोधन गरिने हुँदा सोको लागि जिल्ला अदालतमा जग्गा खिचोलाको मुद्दा दर्ता गरी सोसम्बन्धी कानूनी प्रक्रियाको विद्यमानतामा मुद्दाको सुनुवाई तथा फैसला हुनुपर्नेमा रिट निवेदिकाले समेत उक्त प्रक्रियाबमोजिम विपक्षीमध्येका कृष्णकुमारी उपाध्याय, सविन महर्जन, रामहरि अधिकारीलगायतका व्यक्तिहरूका विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा नं.०७१-CP-०१६५ को जग्गा खिचोला एवं मुद्दा नं.०७३-CP-३११५ र मुद्दा नं.०७०-CP-२५३५ को घर भत्काई जग्गा खाली गरिपाउँ भन्ने मुद्दाहरूको फिरोद दायर गरी हालसम्म सो मुद्दाहरू सुरु जिल्ला अदालतमा विचाराधीन नै रहेको प्रमाणका रूपमा पेस हुन आएका सो मुद्दाहरूको मिसिलबाट नै देखिन्छ। यस विषयमा स्वयं यी रिट निवेदिकाले यस अदालतमा दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रकरण नं. ५ मा उल्लेखसमेत गरेको स्थितिमा उक्त विवादको विषय जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ। उक्त साधिकार अदालतमा चलिरहेको मुद्दाबाट स्थलगत नाप नक्सालगायतका तमाम प्रमाण बुझी विवादको टुङ्गो लाग्न सक्ने।

प्रस्तुत विवादको विषयमा पनि आफ्ना जग्गा खिचोला गरी बाटो बनाएको भन्नेसमेत भएको

स्थितिमा सो सम्बन्धमा विभिन्न प्रत्यर्थीहरूउपर साधिकार अदालतमा मुद्दा चलिरहेको, विवादको विषय वस्तुबाट पनि प्रस्तुत विवादको निराकरण स्थलगत नाप नक्सालगायतका प्रमाण बुझी हुन सक्ने भएको समेतको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट उपचार प्रदान गर्न सक्ने अवस्था रहन आएन।

रिट निवेदिकाको विवादित कि.नं.४७९ र ४८२ को जग्गा विपक्षीहरूसमेतले मिची खिचोला गरेको विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उत्प्रेषण परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न सकिने अवस्था देखिएन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत: सुरेश खतिवडा

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल चैत्र २५ गते रोज १ शुभम्।

१०२

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७९-RB-००३१, बैंकिंग कसुर, नेपाल सरकार वि. शिवराज पोखरेल

प्रतिवादीले जाहेरवालालाई काटेको चेकमा सो रकम बैंक खातामा पर्याप्त नभई भुक्तानी नपाएको भन्ने आधारमा जाहेरी परी अभियोग दर्ता भएको देखिन्छ। जाहेरीबमोजिमको चेक दाबीको रकम जाहेरवालाले प्राप्त गरिसकेको भनी जाहेरवालाले उच्च अदालत पाटनमा सक्कल भरपाई पेस गरी सनाखत गरेको देखिन्छ। जाहेरवालाले रकम बुझेको कुरालाई पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन बेहोरामा समेत इन्कार गरेको देखिँदैन। प्रस्तुत मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको श्रेणीमा परे पनि प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृति हेर्दा नितान्त दुई पक्षको लेनदेनको विषय भएको देखिने र मिलापत्रसमेत हुने भएकोले प्रतिवादीबाट जाहेरवालाले चेकबापतको रकम पाइसकेको भनी निवेदन दिई जाहेरी बेहोरालाई खण्डन गरिरहेको अवस्था देखिने।

प्रतिवादी शिवराज पोखरेललाई अभियोग दाबीबमोजिमको सजाय नभई आरोपित कसुरबाट

सफाई पाउने गरी मिति २०७८।०६।१० मा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : रोशनी खड्का

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल पौष ११ गते रोज ४ शुभम्।

१०३

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७५- CR-०३५३, ज्यान मार्ने उद्योग, नेपाल सरकार वि. तिङ्मे भन्ने गणेश राईसमेत

ज्यान मार्ने उद्योगको कसुर पुष्टि हुनका लागि प्रथमतः प्रतिवादीमा मनसाय तत्त्व (mens rea) को उपस्थिति रहेको हुनुपर्ने हुन्छ। माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट घाइते र प्रतिवादीहरूबिच पीडितलाई मार्नेसम्मको पूर्वरिसइवी रहेको देखिन आउँदैन। प्रतिवादीहरू तिङ्मे भन्ने गणेश राईले घाइते हर्कराज राईको ज्यान लिने मनसाय साथ सो कार्यलाई पूर्णता दिनकै लागि वारदातस्थलमा खुकुरी लिई गएको अवस्थामेत देखिँदैन। वारदातस्थलमा प्रतिवादीमध्येका फूर्तिमान भन्ने सागर राईको उपस्थिति र संलग्नतालाई नै निज प्रतिवादीले अस्वीकार गरेको देखिन्छ। उक्त वारदातको प्रकृतिबाट तत्काल वादी प्रतिवादीहरूबिच वादविवाद हुने क्रममा हातसमेत हालाहालको स्थितिमा खुकुरी प्रहार हुन पुगेको देखिन्छ। प्रतिवादी गणेश राई र जाहेरवालाका पत्नीहरूको जरियाका कारणले चोट प्रहारको घटना घट्न गएको देखिने।

प्रस्तुत मुद्दामा घाइतेको घाउँजाच केस फाराममा Type of Injury, अङ्गभंग: No, अङ्ग छिनलिएको: No, Condition of the Patient: Not Fatal भन्ने उल्लेख भएबाट पीडितलाई ज्यान नै मार्नेसम्मको चोटपटक लागेको भने देखिन आएन। ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा विशेषतः वारदातको समय र सारत मूल्याङ्कन गरी Proximity Test का अवयवहरूको उपस्थितिबाट वारदात हुने स्थिति

थियो वा थिएन (Near to happen) भन्ने अवस्थाको निक्क्यौल निकाल्नुपर्ने हुन आउँछ। प्रस्तुत मुद्दाको वारदातको जरिया (Cause of Action) जाहेरवाला र प्रतिवादीको पत्नीहरूबिचको सामान्य झगडाको रूपमा रहेको, प्रतिवादी गणेश राईले पीडितलाई मार्नुपर्नेसम्मको पूर्व रिसइवी एवम् कारण नदेखिएको, पीडितउपर भएको चोट प्रहारको अवस्था, मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरूले अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रसमेतका समग्र अवस्थाहरूबाट पीडितउपर प्रतिवादी गणेश राईले गरेको चोट प्रहार ज्यानै मार्नेसम्मको अवस्थाको भएको देखिन आएन। अर्का प्रतिवादी फूर्तिमान भन्ने सागर राईले अभियोग दाबीबमोजिम पीडितलाई कुटपिट चोट प्रहार गरेको तथ्ययुक्त प्रमाण स्थापित हुन सकेको देखिएन। मिसिल संलग्न किटानी जाहेरी, प्रतिवादीले मौकामा गरेको बयान, पीडितको बकपत्र तथा घा-जाँच केस फारामसमेतका समष्टिगत प्रमाणहरूबाट वारदातको प्रकृति मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलअन्तर्गत पर्ने देखिन आउँछ। यस परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

प्रतिवादीमध्ये फूर्तिमान भन्ने सागर राईले अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाई पाउने तथा प्रतिवादीमध्येका तिङ्मे भन्ने गणेश राईलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १५ नं.बमोजिम सजाय हुने गरी सुरु ओखलढुङ्गा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला केही उल्टी भई प्रतिवादीमध्येका तिङ्मे भन्ने गणेश राईले समेत अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरबाट सफाई पाई सरोकारवाला व्यक्तिले कुटपिटतर्फ कारबाही गराइपाउँ भनी मुद्दा सकार गर्न आएका बखत कुटपिटतर्फ मुद्दाको कारबाही गर्ने गरी साबिक सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७अनुसार कुटपिटतर्फ परिणत हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको फैसला न्यायोचित देखिँदा सदर

हुने ।

इजलास अधिकृत : सलिना चापागाई पौडेल

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल आसोज ८ गते रोज ३ शुभम् ।

१०४

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७२-सी-१६१२, हक साफी गरी हक कायम, टेक बहादुर भण्डारी वि. मितु भण्डारी

एकै नाता परिवारबिच अंशबन्डाबाट प्राप्त जग्गा एक ००३६ आपसमा बिक्री गरी वादी टेकबहादुर भण्डारीको कि.नं.५२३ को जग्गामा आवत जावत गर्न अवरोध एवं हावा, प्रकाश र उज्यालोको स्थितिमा छेकवार र पानीको निकास एवं सिँचाइको व्यवस्थापनमा असहज अवरोध भएको वा सो जग्गा ननिखनेमा निजलाई आफ्नो जग्गा स्वतन्त्र रूपमा भोग गर्न कसरी बाधा पुग्न गएको वा बाधा पुग्ने सम्भावना भएको हो, सोको तथ्यसहित पुष्टि गर्न पनि नसकेको ।

विवादित जग्गा खरिदकर्ता मितु कुमारी भण्डारीका पति सहन सिंह जग्गा बिक्रीकर्ता अम्बर बहादुर भण्डारी र जग्गा निखनाई पाउँन माग गर्ने पुनरावेदक वादी टेकबहादुर भण्डारी समान पुस्ताका अंशियार रही निजहरूको बिचमा अंशबन्डा भइसकेको अवस्था छ । जग्गा खरिदकर्ता मितु कुमारी भण्डारी र निजका पति एका सगोलमा रहि दर्ता खेस्तामा जग्गा धनी मितु कुमारी भण्डारी रहे तापनि विवादित जग्गा निजहरूले संयुक्तरूपमा खरिद गरेको भनी विपक्षी मितु कुमारी भण्डारीको प्रतिउत्तर जिकिर रहेको देखिन्छ । त्यसैले जग्गा खरिदकर्ता मितु कुमारी भण्डारी बुहारी नाता पर्ने भए तापनि जग्गा बिक्रीकर्ता अम्बर बहादुर भण्डारी र जग्गा निखनाई पाउँन माग गर्ने पुनरावेदक वादी टेकबहादुर भण्डारी समान पुस्ताका हकवाला रहेको भन्ने देखिन आउँछ । निखन्ने अधिकारको दाबी गर्ने व्यक्ति खरिद गर्ने व्यक्ति भन्दा नजिकको हकवाला हुनुपर्ने उक्त ११ नं. को मनसाय प्रस्ट छ । निखन्नेसम्बन्धी उक्त कानूनी व्यवस्था एका-परिवारका जग्गामा तेस्रो पक्ष (Third Party) प्रवेश भएमा साबिक

पारिवारिक घरजग्गा सम्पत्तिको व्यवहारमा व्यावधान आउँन सक्ने भएकाले सन्धिसर्पनको अचल त्यस्ता हकवालाले लिई व्यवहार सहज बनाउने उद्देश्यबाट निर्देशित देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीहरू एक नाता परिवारका अंशियार रहेको परिप्रेक्ष्यसमेतबाट उक्त लेनदेन व्यवहारको महलको ११ नं. आकर्षित हुने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, पुनरावेदक टेकबहादुर भण्डारीको अम्बर बहादुर भण्डारीले प्रतिवादी मितु भण्डारीलाई बिक्री गरेको कि.नं. ५२२ को जग्गाबाट मेरो जग्गामा जान, वस्तु निस्कासन, सिँचाइ गर्ने कुलो लान, आली कान्ला ताछ्नसमेत अति नै सन्धि सर्पन पर्ने जग्गा भएकाले उक्त जग्गा निखनी लिनपाउँ भन्ने दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मनासिब देखिने ।

वादी दाबी पुग्ने ठहर्‍याएको सुरु दोलखा जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दाबी नपुग्ने गरी गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : रोशनी खड्का, सलिना चापागाई पौडेल

कम्प्युटर: संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल पौष ८ गते रोज १ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७२-सी-१६११, हक कायम, टेकबहादुर भण्डारी वि. मितु भण्डारी भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

१०५

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७९-रबी-०५२८, बैकिङ कसुर, हरि बहादुर भुजेल वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले जाहेरवालाको छोरालाई आफ्नो ८ रोपनी ८ आनाको जग्गा दिएकोले चेकमा उल्लेख भएको रकम तिर्न नपर्ने जिकिर लिएको सम्बन्धमा विचार गर्दा निज प्रतिवादीले पेस गरेको राजीनामा लेखतको प्रतिलिपिमा जग्गा दिनेको बेहोरा प्रतिवादी हरि बहादुर भुजेलको नाम उल्लेख भएको देखिँदैन । उक्त चेक मिति २०७५।२।२० मा काटिएको

छ भने प्रतिवादीको छोराले जग्गा बेचेको भनेको र मिति २०७४।९।१२ भएकोले प्रतिवादीको बयान कथन समर्थन हुन सकेको नपाइने।

चेक जारी कर्ताले चेक धारकलाई आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै चेक जारी गरेको कार्यको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (ग) मा “आफूले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नरहेको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने” भन्ने व्यवस्था रहेको छ। चेक जारी कर्ताले जुनसुकै प्रयोजनको लागि भए पनि आफ्नो खातामा अपर्याप्त रकम रहेको अवस्थामा चेक जारी गर्नु नहुने, जारी गरेमा दफा ३(ग) बमोजिमको बैंकिङ कसुर हुने।

पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै जाहेरवालालाई चेक जारी गरेको तथ्य स्थापित भएको, जाहेरवालाले रकम नपाएको भनी अदालतसमक्ष बकपत्र गरेको समेतका अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुरमा सजाय गर्ने गरी उच्च अदालत पाटन, संयुक्त इजलासको फैसला अन्यथा रहेको भन्न सकिने अवस्थाको देखिन आएन।

पुनरावेदक प्रतिवादी हरि बहादुर भुजेललाई अभियोग दाबीबमोजिम बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) को कसुरमा सोही ऐनको दफा १५(१) बमोजिम चेकमा उल्लेख भएको रकम रु.४०,००,०००।- (चालिस लाख रुपियाँ) बिगो कायम भई जाहेरवालाले सो बिगो भराइपाउने, बिगो बराबरको जरिवाना हुने, प्रतिवादीलाई ७ (सात) दिन कैद सजाय हुने ठहर तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५को दफा ४१ बमोजिम जरिवाना रकमको चार प्रतिशतले हुने रु.१,६०,०००।- (एक लाख साठी हजार) प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति शुल्कबापत बेहोर्नुपर्ने भनी उच्च अदालत पाटन संयुक्त वाणिज्य इजलासबाट मिति २०७६।०९।१३ मा भएको फैसला मिलेकै

देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : रोशनी खड्का

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल पौष ११ गते रोज ४ शुभम्।

१०६

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री अब्दुल अजीज मुसलमान, ०७५-CR-०५३८, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. सम्बीधान आचार्य

प्रतिवादी सम्बीधान आचार्यको प्रस्तुत कसुरमा संलग्नता रहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ निजको यकिन ठेगानामा समेत म्याद जारी भई वादी दाबी स्थापित हुन सकेको देखिँदैन। तसर्थ प्रतिवादी सम्बीधान आचार्यलाई अभियोग दाबीबमोजिमको कसुरमा सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन। प्रतिवादी नरेन्द्र साउदको हकमा पुनरावेदन नपरेकोले केही विवेचना गरिरहनु परेन।

प्रतिवादी सम्बीधान आचार्यले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १० र ४३ बमोजिमको कसुरबाट सफाई पाउने गरी वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट मिति २०७५।०९।२३ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सोही फैसला सदर हुने।

इजलास अधिकृत : सलिना चापागाई पौडेल

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल आश्विन ८ गते रोज ३ शुभम्।

- यसै लगाउको ०७५-CR-०८६२, वैदेशिक रोजगार कसुर, नेपाल सरकार वि. सम्बीधान आचार्य भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ।

१०७

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०८०-CI-०२८१, अंशबन्डा, रत्नप्रसाद सापकोटा वि. केशवप्रसाद सापकोटा

पुनरावेदक वादी स्वयंले प्रतिवादी

केशवप्रसाद सापकोटा आफूबाट पहिले नै अलग भई आफ्नो अंश हक लिई अलग बसेको भन्ने बेहोरा कान्छो छोरा मनोज सापकोटालाई अंशबन्डा लिखत पारित गर्दा सोही लिखतको पेटबोलीमा उल्लेख गरेको, वादी प्रतिवादीका बिचमा समेत अंशबन्डा भइसकेको भन्ने सर्जमिन बेहोरा रहेको समेतका सम्बद्ध प्रमाणहरूले वादी प्रतिवादीबिच बन्डा भई छुट्टा-छुट्टै व्यवहार भइरहेको अवस्थामा पुनरावेदक वादी र प्रतिवादीलाई एकासगोलका अंशियारा मान्न नमिल्ने भई अलग भिन्न भइसकेको भन्ने देखिँदा र प्रतिवादीका नाउँका विवादित कि.नं. ८२ र २५८ को घरजग्गासमेत प्रतिवादी केशवप्रसाद सापकोटाको निजी आर्जनको ठहर्ने र विवादित कि.नं. ४१८१ को घर जग्गा वादीको अंश हकको एकलौटी जग्गा भन्ने देखिँदा सोमा प्रतिवादीको समेत अंश हक नलाग्ने भई दुवैले एक अर्कालाई अंश हकबापत कुनै सम्पत्ति लिनु दिनु गर्न नपर्ने भनी उच्च अदालत पोखराबाट भएको फैसला मनासिब देखिने।

कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदक वादी उमेरले ७५ वर्ष नाघेका भई बृद्ध व्यक्ति अर्थात् ज्येष्ठतम नागरिक देखिइ निज श्रीमती तथा सबै छोराहरूबाट अलग बसेका र निजको जिविको पार्जनसहित दैनिक आवश्यकता पूर्तिको लागि निजका नाउँमा रहेको कि.नं. ४१८१ को घरजग्गाबाहेक अरु कुनै आम्दानीको स्रोत रहेको नदेखिँदा निज वादीको लालन पालन तथा औषधी उपचारसहितको आवश्यकता पूर्तिको सम्बन्धमा सबै छोराहरूको सामूहिक जिम्मेवारीको साथसाथै अलग अलग दायित्व हुन आउँछ। निजका माहिलो छोरा हरिबाबु सापकोटा र कान्छो छोरा मनोज सापकोटाबाट उक्त दायित्व निर्वाह गरी गराइ ज्येष्ठतम नागरिकको अधिकारको प्रत्याभूति लिने सम्बन्धमा कानूनबमोजिमको न्यायिक उपचारको मार्ग पुनरावेदक वादीले अपनाउन सकिने नै देखिएकोले प्रत्यर्थी प्रतिवादी केशव प्रसाद सापकोटाको ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा ३ र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा १२२ मा रहेको कानूनी

व्यवस्थाको साथसाथै हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता एवम् नैतिक जिम्मेवारीको रोहबाट समेत उक्त दायित्वप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने दायित्व देखिने।

पुनरावेदक वादी रत्नप्रसाद सापकोटा र प्रतिवादी केशवप्रसाद सापकोटाका नाउँमा रहेका जग्गाहरू निजहरूकै स्वआर्जित एवम् अंश भागका सम्पत्ति भन्ने देखिन आएकोले निजहरूका नाउँको सम्पत्तिमध्ये कि.नं. ८२, २५८ र कि.नं. ४१८१ का जग्गाहरू बन्डा लाग्ने ठहर्‍याएको सुरु नवलपुर जिल्ला अदालतको मिति २०७८।०७।०८ को फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई वादी प्रतिवादी मिति २०६६।०६।१९ अगावै अलग भिन्न भएको देखिएको आधारसमेतबाट दुवैका नाउँमा रहेका जग्गाहरू दुवैको नाउँमा कायम रहने र एक अर्कालाई बन्डा नलाग्ने भई वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको र पुनरावेदक वादी रत्नप्रसाद सापकोटा ७५ वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिक भई छोराहरूबाट अलग भई बसेको देखिँदा निजको लालान, पालन, पोषण हेरचाह तथा औषधी उपचारको दायित्व तीन भाई छोराहरूमध्ये जेठा छोरा प्रत्यर्थी प्रतिवादीसमेतमा रहने भनी प्रतिवादीले बाबु रत्नप्रसाद सापकोटाको जिविकोपार्जनसहितको पालन पोषणको आवश्यकता पूर्ति प्रयोजनार्थ प्रस्तुत फैसला भएको मितिले बाबु रत्नप्रसाद सापकोटाको जीवन कालसम्म मासिक रु.२०,०००।- (बिस हजार रुपियाँ मात्र) प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताभित्र निज वादी बाबु रत्नप्रसाद सापकोटाको खातामा जम्मा गरी ज्येष्ठतम नागरिक (बाबु) प्रतिको छोराको दायित्व निर्वाह गर्नु गराउनुपर्ने गरी उच्च अदालत पोखराबाट मिति २०८०।०२।०९ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : सीता अधिकारी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल माघ ८ गते रोज ३ शुभम्।

१०८

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री महेश शर्मा
पौडेल, ०८१-WH-०२४२, बन्दीप्रत्यक्षीकरणसमेत,

टेकनारायण पाण्डे वि. नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत निवेदकउपर ठगी, लिखत कित्ते, राज्य विरुद्ध र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अभियोजन भई सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८०।०३।०१ को आदेशले निजलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल काठमाडौंमा पठाएको देखियो। उक्त आदेश बेरितको आदेश भएकोले बदर गरिपाउँ भनी निज निवेदकले उच्च अदालत पाटनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ नं.बमोजिमको निवेदन दिएकोमा सुरु अदालतको आदेश बेरितको नदेखिएकोले परिवर्तन गरिरहनु नपर्ने भनी मिति २०८०।०८।१५ मा उच्च अदालत पाटनबाट सुरु आदेशलाई नै सदर गरेको र सो आदेशउपर यस अदालतमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ नं.बमोजिमको निवेदन दायर गरेकोमा यस अदालतबाट मिति २०८१।०१।१३ मा उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेशलाई नै सदर गरी सो आदेश अन्तिम भएर रहेको देखिन आयो। त्यस्तै निवेदकले आफू क्यान्सर रोगको सर्भाइवर भई आफ्नो स्वास्थ्य दिनानुदिन गिर्दो अवस्थामा रहेकोले भारतको BLKMAX Hospital, New Delhi मा नियमित उपचार गराइरहेको र ३।३ महिनामा Follow up को लागि अस्पताल जानुपर्ने भनी जिकिर लिएको भए तापनि केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंको च.नं. ४३५२ मिति २०८१।११।०८ को वीर अस्पताल, मेडिकल बोर्ड काठमाडौंलाई प्रेषित पत्रानुसार निज निवेदकको आदेशानुसारको स्वास्थ्य परीक्षण गरी पठाइदिनु भनी उल्लेख भएकोले स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित भएको पनि देखिँदैन। निज बिरामीको उपचार देशभित्र सम्भव रहेको र नियमित Follow up र चिकित्सकको निगरानीमा बस्नुपर्ने भनी वीर अस्पताल मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको पत्र मिसिल संलग्न रहनुको साथै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको च.नं.

४९३७ मिति २०८१।११।१९ मा यस अदालतलाई लेखेको पत्रमा निज टेकनारायण पाण्डेलाई Renal Cell CarClnoma(RCC) भएको, उक्त रोगको उपचार नेपालमा सम्भव रहेको भई उक्त उपचार हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल र TUTH त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल काठमाडौं जस्ता अस्पतालहरूमा नियमित फलोअप तथा चिकित्सकको निगरानी तथा सल्लाहमा बस्नुपर्ने देखिन्छ भनी लेखी पठाएको देखिन आयो। यिनै निवेदक रिट निवेदक भई यस अदालतमा दायर भएको ०८०-WH-०२४१ को बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा मिति २०८१।०१।१३ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरण खारेज हुने ठहरी फैसला भएको समेतको अवस्था पनि देखिने।

निवेदकउपर अधिकारक्षेत्र सम्पन्न सक्षम अदालतहरूबाट मुद्दा पुर्पक्षको सिलसिलामा निवेदकलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश तह-तह अदालतहरूबाट समेत सदर भई सो आदेशले अन्तिम रूप धारण गरिसकेको र निज निवेदकको उपचार नेपालको अस्पतालबाट हुनसक्ने अवस्थामा निवेदक मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नसक्ने अवस्था रहेन। प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज हुने।

इजलास अधिकृत:- सीता अधिकारी

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल चैत्र ४ गते रोज २ शुभम्।

१०९

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७८-RB-०५०४, बैंकिङ कसुर, धन कुमार देवकोटा वि. नेपाल सरकार

प्रतिवादीले व्यक्ति व्यक्तिका बिच लेनदेनको विषयमा काटिएको चेकका सम्बन्धका बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बमोजिम सजाय गर्न नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट ०७५-RB-०५६४ को मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको हुँदा आफूले सफाइ पाउनुपर्ने जिकिर भन्ने छ, सो सन्दर्भमा प्रतिवादीले

उल्लेख गरेको उक्त ०७५-RB-०५६४ को मुद्दाको फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावलोकन (०७६-FN-००११) को निवेदन परी अनुमति भई यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७९।०१।२२ मा चेक कारोबारको विषय दुई व्यक्तिबिच मात्र सिमित हुँदैन । बैंक वा वित्तीय संस्थानको खातामा रकम नभएको जानी जानी चेक काटिदिने कार्यले दुई व्यक्तिबिचको सम्बन्ध मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आस्था र विश्वासनीयतालाई नै प्रभाव पार्ने तथा कानूनले दुई वटा बाटो अवलम्बन गरेको रहेछ भने मर्का पर्ने वा कारबाही गर्न अधिकार प्राप्त निकायले जुन ऐनको सजाय मागदाबी गर्न उपयुक्त ठहर्‍याइ सोहीअनुसार दाबी गर्न पाउने भने व्याख्या भई उक्त मुद्दाको मिति २०७६।०३।०९ फैसला बदर गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत नै कारबाही गर्न सक्ने भनी व्याख्या भएको पाइने ।

प्रतिवादीले खातामा पर्याप्त मौज्दात रकम नभएको, जानीजानी चेक काटिदिएको, जाहेरी दरखास्तबमोजिम चेक काटेकोमा साबित रही गरेको प्रतिवादीको बयान, चेक पर्याप्त रकम नभएका कारण सटही हुन नसकी फिर्ता भएको एन.आई.सी एसिया बैंकले लेखेको पत्रलगायतका मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी पुष्टि भइरहेको देखिँदा प्रतिवादीलाई बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) को कसुरमा ऐ. दफा १५ (१) बमोजिम सजाय र बिगो भराउन ठहर गरेको सुरु उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मुनासिब देखियो ।

उच्च अदालत, पाटनबाट मिति २०७८।०६।०८ मा प्रतिवादी धन कुमार देवकोटालाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ (१) बमोजिम २ (दुई) दिन कैद र बिगोबमोजिम रु.९,८५,०००।- (नौ लाख पचासी हजार रुपियाँ) जरिवाना हुने र जाहेरवालाले निज प्रतिवादीबाट रु.९,८५,०००।- (नौ लाख पचासी हजार रुपियाँ)

बिगो भराइ लिन पाउने तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१बमोजिम प्रतिवादीलाई लागेको जरिवानाको ४ प्रतिशतका दरले क्षतिपूर्ति शुल्क रु.३९,४००।- (उनन्चालिस हजार चार सय रुपियाँ) दाखेल गराउने गरी भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : राम चन्द्र मंडल (खल्बे)

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८० साल चैत्र १४ गते रोज ४ शुभम् ।

- यसै लगाउको ०७८-RB-०५०३, बैंकिङ कसुर, धनकुमार देवकोटा वि. नेपाल सरकार भएको मुद्दामा पनि यसैनुसार फैसला भएको छ ।

११०

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७७-CR-०२०१, जबरजस्ती करणी, नेपाल सरकार वि. परिवर्तित नाम महाराजगन्ज १३६ (ख)

तत्कालीन समयमा प्रचलनमा रहेको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २१ मा कुनै बालबालिकाको हेरचाह गर्ने एकाघरका कोही नातेदार नभएमा कानूनबमोजिम कुनै इच्छुक व्यक्ति वा संस्थालाई जिम्मा दिने कानूनी प्रावधान रही सोहीबमोजिम नियुक्त भएको व्यक्ति वा संस्थाका कर्मचारीलाई संरक्षकको रूपमा स्थापित गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा पीडिता परिवर्तित नाम महाराजगन्ज १३६(ख) लाई जाहेरवाला परिवर्तित नाम महाराजगन्ज १३६ ले आफ्नो छोराछोरी हेर्नका लागि पीडितका बाबुआमाको मन्जुरीका साथ आफ्नोसँग साथमा ल्याएको देखिन्छ । तर निजको एकाघरका नातेदार कोही नभई निजलाई कानूनबमोजिम यी प्रतिवादीको संरक्षणमा राखिएको वा निजको हेरचाहको जिम्मेवारी यी प्रतिवादीमा निहित रहेको भन्ने मिसिलसंलग्न कागज प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएको देखिँदैन । निज प्रतिवादी पीडितको संरक्षक भएको वा निजले नै हेरविचार गरी आएको भन्ने

तथ्यगत अवस्था वादी पक्षबाट स्थापित हुन सकेको पाइएन ।

प्रतिवादी परिवर्तित नाम महाराजगन्ज १३६(ख) पीडितको फूपू जाहेरवाला परिवर्तित नाम महाराजगन्ज १३६ को पति यिनी पीडितको फुपाजु नाताको मानिस रहेको देखिन आउँछ । हाडनाता करणीको महलको २(२) ले परिभाषा गरेको नाताभित्र यी प्रतिवादी र पीडितको नातासम्बन्ध परेको देखिन आउँदैन । यसरी कानूनले व्यवस्था गरेको नाताभित्र पर्ने नातेदार भन्ने नदेखिएको अवस्थामा यी प्रतिवादी परिवर्तित नाम महाराजगन्ज १३६(ख) लाई हाडनाता करणीको महलको २(२) नं.बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

प्रतिवादी परिवर्तित नाम महाराजगन्ज १३६(ख) लाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ३क तथा हाडनाता करणीको महलको २(२) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने तर निजलाई जबरजस्ती करणीको महलको ३(१) नं. बमोजिमको कसुरमा सोहीबमोजिम सजाय गरी ऐ. महलको ३ख नं.बमोजिम थप सजायसमेत हुने गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर ठहर्‍याई उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०९।२१ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सो फैसला सदर हुने ।

इजलास अधिकृत : सलिना चापागाई पौडेल

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल साउन १८ गते रोज ६ शुभम् ।

१११

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७६-RC-००४३, कर्तव्य ज्यान, नेपाल सरकार वि. रामइश्वर राय यादव

मृतक लक्ष्मी रायलाई प्रतिवादी रामइश्वर राय यादवसमेतले खुकुरी प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएकोमा उपचारको क्रममा निजको मृत्यु भएको भन्ने मृतक लक्ष्मी राय यादवकी पत्नी कान्ती देवी

यादवनीको जाहेरी दरखास्त रहेको पाइन्छ । मृतक लक्ष्मी राय यादवको घाउ जाँच केस फाराममा निजको घाँटीको देब्रेपट्टि गम्भीर चोट रहेको देखिन्छ भने निजको शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट धारियो हतियारबाट लागेको चोटको कारण ऐनको म्याद भित्रनै मृत्यु भएको देखिएबाट मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(१) नं.बमोजिमको वारदात स्थापित भई मृतक लक्ष्मी राय यादवको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन ।

निजहरूको बकपत्रको बेहोरा ग्राह्य प्रामाणिक (Admissible Evidence) को रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन आयो । साथै प्रतिवादी रामकैलास राय, भिखारी राय र नागेन्द्र रायलले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष लक्ष्मी रायलाई रामइश्वर रायले पूर्वसिइवीका कारण धारिलो हतियार प्रहार गरी सख्त घाइते पारी भाग्न सफल भएको र सोही चोटपीडाबाट निजको मृत्यु भएको हो भनी बयान गरेको देखिन्छ । निजहरूले अदालतसमक्ष बयान गर्दा वारदातस्थलमा आफू नभएकाले को-कसको प्रहारको कारण मृत्यु भएको हो थाहा छैन भनी लेखाए तापनि अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयान बेहोरा अन्य प्रमाणको श्रृङ्खलासमेतको आधारमा समर्थित रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट प्रतिवादी रामइश्वर राय यादवले प्रहार गरेको खुकुरीको चोटको कारण ऐनको म्याद मिति लक्ष्मी रायको मृत्यु हुन गएको पुष्टि हुन आएको देखिएबाट निजले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ र १३(१) बमोजिमको कसुर गरेको देखिने ।

प्रतिवादी रामइश्वर यादव घटना वारदात भएको मितिदेखि हालसम्म फरार रही निजको हकमा लामो समयसम्म मुद्दा मुल्लती रही मुल्लती जगाई कारबाही भएको पाइन्छ । प्रतिवादीले न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याई आफूले गरेको कसुरप्रति कुनै ग्लानी वा पश्चात्ताप महसुस गरेको भन्ने देखिँदैन । साथै निज प्रतिवादीले मृतकलाई चोरीको विषयमा पोल उजुर गरेबापत पूर्वसिइवी राखी खुकुरीजस्तो धारिलो

हतियारले प्रहार गरी मृतकको मृत्यु भएको समेतको स्थितिमा निजलाई भएको सजाय मिलेकै देखिने।

प्रतिवादी रामइश्वर राय यादवलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. विपरीत १३(१) नं.बमोजिम जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति २०७३।०६।११ को फैसला सदर हुने गरी उच्च अदालत जनकपुरबाट मिति २०७५।०१।०५ मा भएको फैसला साधकको रोहबाट मिलेको देखिँदा सोही फैसला सदर हुने।

इजलास अधिकृत : सलिना चापागाई पौडेल

कम्प्युटर : संदिप अवाल

इति संवत् २०८१ साल साउन १८ गते रोज ६ शुभम्।

११२

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७८-CR-०६५५, डाँका चोरी, नेपाल सरकार वि. सुमन विश्वकर्मासमेत

जाहेरवाला हरिहर आचार्यले सञ्चालन गरेको खुकुरी कारखानाबाट खुकुरी थान ३०, खुकुरीको दाप ३० थान, ह्याक्सो ब्लेड एवम् फ्रेम २ थानलगायतका सामान चोरी भई सो वारदातको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा चोरी भएको खुकुरी थान ३०, खुकुरीको दाप ३० थान, ह्याक्सो ब्लेड एवम् फ्रेम २ थानलगायतका सामानहरू प्रतिवादीमध्येका सुमन विश्वकर्माले लिएको डेरा कोठाबाट बरामद भएको देखिन्छ। घटनाविवरण कागज गर्ने अनुप पनेरुलगायतका मानिसले समेत जाहेरी बेहोरालाई समर्थन गरी कागज गरेको देखिन्छ। प्रतिवादीहरू सरोज भन्ने चन्द्रबहादुर कामी, सुमन विश्वकर्मा र सुजन वि.क. ले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतसमक्ष निजहरूले मिली जाहेरवालाको कारखानाबाट सामान चोरी गरी सुमन विश्वकर्माले लिएको डेरा कोठामा लुकाई राखेको भन्ने एकै मिलान बेहोराको बयान गरेको देखिन्छ। यस अवस्थामा जाहेरवालाको कारखानाबाट खुकुरी, खुकुरीको दापलगायतका सामान यी प्रतिवादीहरू सरोज भन्ने चन्द्रबहादुर कामी, सुमन विश्वकर्मा र सुजन वि.क. ले चोरी गरेको भन्ने तथ्य स्थापित भएको देखिने।

बरामदीबाहेकको धनमाल चोरी गरेको तथ्यमा प्रतिवादीहरू इन्कार रही मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट समेत सो कुरा पुष्टि हुन नसकेको स्थितिमा बरामद भएको परिणामलाई नै मान्नुपर्ने देखिँदा यस मुद्दामा पनि निज प्रतिवादीहरूले बरामद भएको रु.१,१२,४२५।- (एक लाख बाह्र हजार चार सय पच्चीस रुपियाँ) बराबरको धनमालमात्र चोरी गरेको अवस्था शङ्कारहित तवरबाट पुष्टि भएको देखिने।

प्रतिवादीहरू जाहेरवालाकै खुकुरी निर्माण गर्ने कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरू भएको र आफूहरू काम गर्ने कारखानाबाट बरामद भएका सरसामानहरू चोरी गरेको देखिन्छ। उक्त वारदातमा निज प्रतिवादीहरूले कुनै किसिमको हातहतियार प्रयोग गरेको वा कोही कसैलाई डर त्रास देखाई वा गम्भीर चोट पटक दिई चोरी गरेको भन्ने देखिँदैन। विधायिकाले डाँका चोरी हुनको लागि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४४ को उपदफा (२) को (क), (ख), (ग) को अलवा तीन जना वा तीन जनाभन्दा बढी जमात भई चोरी गरेको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेकोले सोको अर्थ वारदातस्थलमा तीन जना वा सोभन्दा बढी जमातको उपस्थिति भएको हुनुपर्ने र ऐ.संहिताको दफा २४१ को उपदफा (२) को अवस्था अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो जमातले वारदातमा सङ्गठित रूपमा योजना बनाई चोरी गर्ने कार्य हो होइनतर्फ पनि हेर्नुपर्ने हुन आउँछ। चोरीको अवस्था र प्रकृतिको विवेचना नगरी केवल वारदातमा संलग्न प्रतिवादीहरूको सङ्ख्यालाई मात्र आधार मानी डाँकाको कसुर कायम गर्दा कानूनको यान्त्रिक व्याख्या र प्रयोग हुन जाने देखिन्छ। प्रस्तुत वारदातमा आफूले काम गर्ने कारखानाबाट साहुले पारिश्रमिक नदिएको कारण प्रतिवादीहरू तीनै जनाले केही सामानहरू लिएर गएको भन्ने देखिने।

प्रतिवादीहरू चन्द्रबहादुर कामी, सुमन विश्वकर्मा र सुजन वि.क. ले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४४(२)(घ) को कसुरमा सोही

संहिताको दफा २४४(३)(ख) बमोजिम सजाय हुने गरी सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।०८।२० मा भएको फैसला बदर गरी निज प्रतिवादीहरूलाई निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४२(१) (घ) बमोजिमको कसुरमा सजाय हुने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७७।१२।०६ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने।

इजलास अधिकृत : सलिना चापागाई पौडेल

कम्प्युटर: संदिप अवल

इति संवत् २०८१ साल साउन १८ गते रोज ६ शुभम्।

११३

मा.न्या.डा.श्री कुमार चुडाल र मा.न्या.श्री महेश शर्मा पौडेल, ०७५-८१-१२०८, ०७८-८१-०३७९, परिवार सङ्ख्या कायम गरी हदबन्दी कारबाहीको टुंगो लगाई रोक्का फुकुवा सम्बन्धमा, भिमकान्त पौडेल वि. गोपाल समशेर ज.ब.रा.समेत, गोपाल समशेर ज.ब.रा. समेत वि. श्री भूमि सुधार कार्यालय, ललितपुर

प्रस्तुत मुद्दा २०६६ सालबाट नै उठान भई तह तह अदालत हुँदै यस सर्वोच्च अदालतबाट पुनः इन्साफका लागि सुरु भूमि सुधार कार्यलयमा प्रेषित भएको भए तापनि सो कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतको मिति २०७०।८।२४ को फैसलाको मर्म र भावनाबमोजिम तथ्य प्रमाण बुझी फैसला हनुपर्नेमा सो हुन सकेको देखिँदैन। न्याय प्रशासन

ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिम “उच्च अदालतले आफूसमक्ष परेको मुद्दामा मातहतका अदालत, निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्न छुटाएको प्रश्नमा समेत प्रवेश गरी निर्णय गर्न सक्ने छ।” भन्ने कानूनी व्यावस्था रहे भएको देखिन्छ। प्रस्तुत मुद्दा सम्बन्धित निवेदन २०६६ साल देखि नै प्रारम्भ भई यस सर्वोच्च अदालतबाट समेत २०७० सालमा पुनः निर्णय गर्ने गरी फैसलासमेत भइसकेको र पुनरावेदक गोपाल शमशेरसमेतको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम जग्गा हदबन्दीका प्रयोजनार्थ परिवार सङ्ख्याका सम्बन्धमा फेरी पनि तथ्य प्रमाण मूल्याङ्कन गरी न्याय निरूपण भएको नदेखिएकोले उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।०९।०४ को फैसला बदर गरिदिएको छ। अब उच्च अदालत पाटनले नै प्रस्तुत मुद्दामा यसै सर्वोच्च अदालतको मिति २०७०।८।२४ को फैसलाबमोजिम परिवारको सङ्ख्या एवम् हदबन्दीसम्बन्धी विषय यकिन गर्न जो जो बुझ्नुपर्ने प्रमाण हो आफैँ बुझी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी पुनः इन्साफ गर्नु भनी उपस्थित पक्षलाई तारेख तोकी फैसलाको प्रतिलिपिसहित मिसिल उच्च अदालत, पाटनमा पठाइ दिने।

इजलास अधिकृत: फुलमाया मेयाङ्गबो लिम्बु

कम्प्युटर: शंकर सापकोटा

इति संवत् २०८१ साल फागुन ५ गते रोज २ शुभम्।